SENADO
ARGENTINA

2025
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN
DE LA NACIÓN ARGENTINA

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

PERÍODO 143°

9° REUNIÓN

6° SESIÓN ORDINARIA

18 de septiembre de 2025

DIRECCIÓN GENERAL DE **TAQUÍGRAFOS**

A U T O R I D A D E S

Presidencia del Senado
Victoria Villarruel

Presidencia Provisional
Bartolomé Esteban Abdala

Vicepresidencia
Silvia Sapag

Vicepresidencia primera
Carolina Losada

Vicepresidencia segunda
Alejandra María Vigo

Secretaría Administrativa
Vacante

Secretaría Parlamentaria
Agustín Wenceslao Giustinian

Prosecretaría Administrativa
Lucas Clark

Prosecretaría Parlamentaria
Dolores Martínez

Prosecretaría de Coordinación Operativa
Manuel Ignacio Chavarría

PRESENTES:

ABAD, Maximiliano
ABDALA, Bartolomé Esteban
ÁLVAREZ RIVERO, Carmen Silvia
ANDRADA, Guillermo Eduardo
ARCE, Carlos Omar
ARRASCAETA, Ivanna Marcela
ATAUCHE, Ezequiel
ÁVILA, Beatriz Luisa
BEDIA, Vilma Facunda
BENSUSÁN, Daniel Pablo
BLANCO, Pablo Daniel
CARAMBIA, José María
CORA, Stefanía
CORPACCI, Lucía Benigna
CREXELL, Carmen Lucila
CRISTINA, Marcela Andrea
DE ANGELI, Alfredo Luis
DE PEDRO, Eduardo Enrique
DI TULLIO, Juliana
DOÑATE, Claudio Martín
DURÉ, María Eugenia
ESPÍNOLA, Carlos Mauricio
FAMA, Flavio Sergio
FERNÁNDEZ SAGASTI, Anabel
GADANO, Natalia Elena
GALARETTO, Eduardo Horacio
GARCÍA LARRABURU, Silvina Marcela
GIMÉNEZ NAVARRO, María Celeste
GIMÉNEZ, Nora del Valle
GOERLING LARA, Enrique Martín
GONZÁLEZ, María Teresa Margarita
HUALA, María Victoria
JUEZ, Luis Alfredo
JURI, Mariana
KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia
KRONEBERGER, Daniel Ricardo
LEAVY, Sergio Napoleón
LEDESMA ABDALA, Claudia
LEWANDOWSKI, Marcelo Néstor
LINARES, Carlos Alberto
LÓPEZ, Cándida Cristina
LÓPEZ, María Florencia
LOSADA, Carolina
LOUSTEAU, Martín
MANZUR, Juan Luis
MAYANS, José Miguel Ángel
MENDOZA, Sandra Mariela
MOISES, María Carolina
MONTENEGRO, Gerardo Antenor
NEDER, José Emilio
OLALLA, Stella Maris
OLIVERA LUCERO, Bruno Antonio
PAGOTTO, Juan Carlos
PAOLTRONI, Francisco Manuel
PARRILLI, Oscar Isidro
PILATTI VERGARA, María Inés
RECALDE, Mariano
REJAL, Jesús Fernando
RODAS, Antonio José
ROJAS DECUT, Sonia Elizabeth
SALINO, Fernando Aldo
SAPAG, Silvia
SILVA, Mónica Esther
SUÁREZ, Rodolfo Alejandro
TAGLIAFERRI, Guadalupe
TERENZI, Edith Elizabeth
UÑAC, Sergio Mauricio
VALENZUELA, Mercedes Gabriela
VIGO, Alejandra María
VISCHI, Eduardo Alejandro
ZIMMERMANN, Víctor

AUSENTES:

ROMERO, Juan Carlos

ÍNDICE

1. Izamiento de la bandera nacional. Entonación del Himno Nacional Argentino.
2. Asuntos Entrados.
3. Aprobación de Diario de Sesiones.
4. Plan de Labor.
5. Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora María Florencia López. (S.- 1.607/25.)
6. Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Abad. (S.-1.608/25.)
7. Cuestión de privilegio planteada por el señor senador De Pedro. (S.-1.609/25)
8. Mociones de preferencia.
9. Fondo de Aportes del Tesoro de la Nación a las Provincias. (PE.- 120/25.)
10. Consideración en conjunto de dictámenes de la Comisión de Salud.
11. Modificación del Código Penal de la Nación sobre delitos por siniestros viales. (O.D. Nº 399/24.)
12. Consideración en conjunto de dictámenes de la Comisión de Educación y Cultura.
13. Consideración en conjunto de órdenes del día incluidos en el Anexo I.
14. Tratamiento en conjunto de dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.
15. Apéndice.
    I. Actas de votación.
    II. Inserciones.

–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 11:15 del jueves 18 de septiembre de 2025:

Sra. Presidente (Villarruel).- Habiendo quórum, queda abierta la sesión.

1. Izamiento de la bandera nacional. Entonación del Himno Nacional Argentino

Sra. Presidente (Villarruel).- Invito a la señora senadora Silvina García Larraburu a proceder al izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto y a los demás a ponernos de pie para entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino.

–Puestos de pie los presentes, así se hace. (Aplausos.)

2. Asuntos Entrados

Sra. Presidente (Villarruel).- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la Presidencia informa que se ha dado cuenta de los Asuntos Entrados hasta la fecha en la web oficial del Senado de la Nación, a fin de que, eventualmente, los senadores se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes.

–Para ver los Asuntos Entrados, haga clic aquí.

3. Aprobación de Diario de Sesiones

Sra. Presidente (Villarruel).- De acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento de la Cámara, corresponde poner en consideración el Diario de Sesiones que seguidamente por Secretaría se indicará, el que se encuentra publicado en la web oficial del Senado de la Nación.

Sr. Secretario (Giustinian).- Diario de Sesiones correspondiente al Período Legislativo 143°: Sesión pública ordinaria del 4 de septiembre de 2025.

Sra. Presidente (Villarruel).- Si no hay observaciones, se va a practicar la votación a mano alzada.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Villarruel).- Resulta aprobado.

4. Plan de Labor

Sra. Presidente (Villarruel).- Obra sobre las bancas el acta de Labor acordada en la reunión de Labor Parlamentaria celebrada el día martes 16 de septiembre del corriente año.

Se pone a consideración del Cuerpo a mano alzada.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Villarruel).- Aprobado.

–Para ver el Plan de Labor, haga clic aquí.

5. Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora María Florencia López (S.- 1.607/25.)

Sra. Presidente (Villarruel).- Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra la senadora Florencia López.

Sra. López, María Florencia.- Muchas gracias, señora presidenta.

Lo mío es para plantear una cuestión de privilegio respecto del señor jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos.

En este sentido, señora presidenta, no solo quiero plantear la cuestión de privilegio respecto del jefe de Gabinete, sino, también, plantearlo como una antesala de una moción de censura respecto de los constantes incumplimientos que ha tenido con relación a las decisiones que ha tomado esta Cámara de Senadores.

En primer lugar, señora presidenta, quiero recordar que este Senado de la Nación ha rechazado el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad el día 4 de septiembre pasado; es decir que esta ley estaba firme y es de obligatorio cumplimiento por parte del Estado Nacional.

En este sentido, días después de que este Senado sancionó esa ley, el ministro jefe de Gabinete dijo públicamente que iba a promulgarla, pero que la ejecución de la Ley de Emergencia en Discapacidad iba a quedar suspendida hasta tanto se destine o se resuelva de dónde iba a surgir el financiamiento. Esto significa, señora presidenta, que este jefe de Gabinete directamente dijo, públicamente, que el Gobierno no va a cumplir con una ley sancionada en este recinto.

También, quiero recordar que esta actitud demuestra que es un gobierno que, directamente, no escucha. No escucha, porque tampoco escuchó al Congreso de la Nación cuando, primero, la Cámara de Diputados sancionó una ley; posteriormente, este Senado de la Nación la ratificó; acto seguido, el señor presidente vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad; la Cámara de Diputados rechazó el veto y, luego, este Senado, con una mayoría abrumadora, rechazó el veto.

Entonces, tenemos que pensar que este jefe de Gabinete y que este presidente se creen que están por encima de la ley, que son superiores a la Constitución, que son superiores a la ley.

Pero no solo no escuchó a este Congreso, tampoco escuchó a cientos, a las miles de personas con discapacidad que marcharon por las calles de la República Argentina. No las escuchó. Tampoco escuchó cuando se desplomó su imagen en las encuestas a causa, también, del incumplimiento de esta ley. Tampoco escuchó. Tampoco escuchó cuando las urnas de la provincia de Buenos Aires le dieron una tremenda paliza el día 7 de septiembre.

Entonces, nosotros nos preguntamos: este Gobierno que no escucha, este Gobierno que no quiere ver, este Gobierno que hace oídos sordos al Congreso, a la gente, a las urnas de la provincia de Buenos Aires, ¿a quién escucha? Ellos dicen que escuchan a las Fuerzas del Cielo. Imagino que las Fuerzas del Cielo serán las Fuerzas de Dios.

Pero, ahora, nosotros nos preguntamos: ¿qué Dios sería capaz de ignorar a las personas con discapacidad, que están desvalidas, que no tienen los recursos necesarios para hacerse tratar; personas con discapacidad que no tienen lo mínimo e indispensable para subsistir? Yo pregunto: ¿qué Dios sería capaz de avalar que no se actualice el nomenclador para los distintos profesionales que son los encargados de dar las terapias a las personas con discapacidad y que, también, les mejoran la vida?

Pero no solo eso, señora presidenta, sino que ellos –amparados en las Fuerzas de Dios– han avanzado en el incumplimiento de las distintas leyes con un gobierno que resulta, a todas luces, un gobierno totalmente cruel.

Por eso, señora presidenta, nosotros, desde este Senado de la Nación, queremos exigirle, sin pérdida de tiempo, que el señor jefe de Gabinete y que el Gobierno de la Nación procedan, en forma inmediata, a reglamentar la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Y esto no lo hacemos en un concepto de amenaza, sino en un concepto de advertencia, porque si él no procede a reglamentar esta ley, respetando el espíritu que tuvo al ser sancionada en este recinto, sinceramente no va a quedar otra, ya que al pueblo se le está acabando la paciencia… Y como decía nuestro general Perón: cuando al pueblo se le agota la paciencia, hace tronar el escarmiento. Y así va a suceder, señora presidenta.

Por favor, solicito que se avance en esta moción.

Sra. Presidente (Villarruel).- Muchas gracias, señora senadora López.

Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su tratamiento.

6. Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Abad (S.-1.608/25.)

Sra. Presidente (Villarruel).- Para otra cuestión de privilegio, tiene la palabra el senador Maximiliano Abad.

Sr. Abad.- Gracias, presidenta.

Quiero hacer una cuestión de privilegio contra el Gobierno Nacional, contra el presidente Milei, por la Disposición Administrativa 23, que se publicara en el Boletín Oficial el 10 de septiembre, firmada por el ministro de Economía y por el jefe de Gabinete, y que reduce en 100.000 millones de pesos el Fondo de Emergencia de Ayuda a la ciudad de Bahía Blanca.

Han pasado seis meses de aquel 7 de marzo en el cual se produjo una catástrofe en Bahía, producto de un gran temporal que conllevó inundaciones; de un temporal que produjo 300 milímetros de lluvia en un tiempo muy corto y que generó consecuencias tanto en vida de personas como en daños sociales, materiales y en el estado de salud de la gente.

La respuesta del Estado fue de dos maneras: el Gobierno Nacional creó un fondo de emergencia de 200.000 millones de pesos. Ese fondo de emergencia era para restaurar el daño en las viviendas particulares. Y este Senado de la Nación votó una ley con un fondo de 200.000 millones de pesos de un alcance mucho más amplio, porque, además, esos recursos se podían volcar tanto a infraestructura como al circuito productivo económico, que estaba muy castigado y está muy castigado en la ciudad de Bahía Blanca. La respuesta del Gobierno fue: frente a la ley, la vetó; y frente al fondo creado por el Parlamento, lo recortó en 100.000 millones de pesos.

¿Sabe qué, señora presidenta? Vemos gran irresponsabilidad en el Gobierno, vemos muy poca empatía en el Gobierno y, al mismo tiempo, vemos la ineficacia que aplica el Gobierno. ¿Y por qué digo estas tres cosas? Porque cuando vino el jefe de Gabinete, le formulé una pregunta que tenía que ver con que había una subejecución de 126.000 millones de pesos del fondo creado por el Gobierno Nacional y le pregunté si esos recursos se podían volcar a las pymes o a las rutas nacionales de la región: no hubo respuesta. Cuando el jefe de Gabinete fue a la sesión informativa de la Cámara de Diputados le formularon la misma pregunta y dijo que iba a consultar con el Gobierno. Tampoco hubo respuesta. No hizo la consulta o no le dieron ninguna respuesta al jefe de Gabinete, por no utilizar otra palabra.

Son ineficientes, señora presidenta, porque la ayuda no llegó a todas las personas que la necesitan. Son ineficientes porque subestiman la importancia de las obras de infraestructura, tanto las que hay que reparar como las que hay que hacer, las cuales son determinantes para evitar las consecuencias de futuros temporales. Y también son ineficientes, porque vetaron una ley de este Parlamento que era buena y de un alcance absolutamente amplio.

El otro día, el Presidente, cuando anunció el presupuesto, insinuó una autocrítica. Ojalá que esa autocrítica vaya en serio y, si va en serio, que rectifique esta decisión que es injusta y sumamente arbitraria.

Mire, presidenta, las víctimas de esta situación son los bahienses que cuando vieron que bajaba el agua y la noticia dejaba de estar en los medios eran dejados de lado por quien tenía la responsabilidad de cuidarlos. Por eso, el Gobierno tiene que cambiar, esa autocrítica tiene que ser real y tiene que dejar de lado esta decisión absolutamente arbitraria e injusta.

Gracias, presidenta.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, senador Abad.

Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su tratamiento.

7. Cuestión de privilegio planteada por el señor senador De Pedro (S.-1.609/25)

Sra. Presidente (Villarruel).- A continuación, para otra cuestión de privilegio, tiene la palabra el senador Eduardo de Pedro.

Sr. De Pedro.- Gracias, señora presidenta.

Esta cuestión de privilegio es contra el presidente de la Nación, Javier Milei, por mentirnos a todos los argentinos en la Cadena Nacional cuando envió el proyecto de Presupuesto al Congreso. En su discurso dijo: “Si el Presupuesto es el plan de Gobierno y el 85 por ciento estará destinado a educación, salud y jubilaciones, la prioridad de este Gobierno es el capital humano”.

De esta forma, después de insultarnos durante casi dos años, nos quiere convencer de que la prioridad es la educación. Y eso es mentira. El presidente miente. Lo que envió en el Presupuesto al Congreso de la Nación es apenas un 8 por ciento de aumento sobre la inflación, cuando desde que comenzó el Gobierno el ajuste ya es el 48 por ciento real. Y si después de la marcha de ayer, analizamos el Presupuesto que mandó para el funcionamiento de las universidades, advertimos que envió un presupuesto de 4.8 billones de pesos.

Como recordarán, en dos leyes aprobadas por el Congreso –avaladas por los rectores y por los sindicatos–, el presupuesto necesario y fundamental para el funcionamiento básico de las universidades es 7.1 billones. O sea, hablamos de un 30 por ciento menos. Le está sacando un tercio de los recursos a las universidades.

Y no solo miente respecto de las universidades, sino, también, en algo mucho más grave: elimina la ley que establece que cada gobierno tiene que mantener la inversión –no el gasto, es una inversión– en educación de, por lo menos, el 6 por ciento del PBI. Ese Presupuesto, presidenta, también elimina la ley que garantiza el aumento progresivo en ciencia y tecnología; un proyecto de ley que cuando fui diputado nacional trabajé con Facundo Manes y con otros legisladores. Es un proyecto de ley muy razonable, muy pensado, que ponía un norte: que la Argentina tenía que llegar al uno por ciento de inversión de su PBI en ciencia y tecnología. Bueno, este Presupuesto elimina esa ley.

Y algo mucho más cínico para un presidente que dice “pensar en la Argentina productiva”: elimina el Fondo Nacional de la Educación Técnica Profesional. ¡Una barbaridad! ¿Y cuándo? Justamente, el 7 de septiembre, cuando se cumplieron veinte años de la ley 20.058, la famosa Ley de Educación Técnica que hizo que hoy en la Argentina tengamos el doble de instituciones técnicas y que le permite a millones de jóvenes, en pueblos como el mío, por ejemplo, cursar su último año y poder realizar pasantías en las pymes que también funcionan en los pueblos de la

Argentina. Esa sinergia entre el sector público y el sector privado es lo que están rompiendo hoy.

Ayer, una vez más, la sociedad le dijo “basta”; le dijo basta a priorizar los negocios de los amigos por sobre las necesidades del pueblo argentino. Le dijeron basta a los vetos de los aumentos de las jubilaciones; basta a los ajustes sobre el Garrahan, basta a los vetos sobre lo que el Congreso decide en el presupuesto de las universidades.

Así que esperamos que el presidente deje de mentir. Y para que lo sepa: no hay Cadena Nacional que pueda tapar la verdad. Cuando se destruye la educación, se destruye el futuro de la Argentina.

Muchas gracias.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, senador De Pedro.

Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su tratamiento.

8. Mociones de preferencia

Sra. Presidente (Villarruel).- Para una moción de preferencia, tiene la palabra el senador Maximiliano Abad.

Sr. Abad.- Sí, señora presidenta. Gracias.

Solicito moción de preferencia, con o sin despacho, para su tratamiento en la próxima sesión o en las siguientes para el CD.-37/23 que pierde estado parlamentario este año.

Debo recurrir a este mecanismo porque las reuniones de comisiones no se están realizando como indica el Reglamento. Este proyecto cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y busca crear la Universidad Nacional de Saladillo. Esta iniciativa fortalece el federalismo educativo al garantizar la igualdad de oportunidades en el interior bonaerense. Genera impacto social y productivo en sectores como la agroindustria, la biotecnología y el turismo social y es, además, un motor para el arraigo juvenil, la inclusión y el desarrollo humano a largo plazo.

También, quiero plantear la preferencia para el expediente sobre la Universidad Nacional de Cañuelas, para su tratamiento en la próxima sesión o subsiguiente.

Sra. Presidente (Villarruel).- Senador Abad: con despacho y sin despacho, tienen diferentes tipos de votación. Con despacho, se requiere la mayoría simple; sin despacho, dos tercios para la inclusión en la próxima sesión.

–Manifestaciones del señor senador De Pedro fuera del alcance del micrófono.

Sra. Presidente (Villarruel).- Sí, senador De Pedro.

Sr. De Pedro.- Gracias, presidenta.

Quiero hacer una moción de preferencia, en el mismo sentido de la que hizo el senador Abad, y especificar el dictamen de comisión.

Se trata del expediente CD.-35/23 sobre la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado, con sede en Cañuelas, provincia de Buenos Aires, que tiene dictamen favorable del Consejo Interuniversitario Nacional. El proyecto tiene giro a la Comisión de Educación y Cultura –que presido– y, como segundo giro, a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y tuvo dictamen en el 2023.

Gracias.

Sra. Di Tullio.- O sea que es solo la preferencia, pero tiene dictamen. Mayoría simple.

Sr. Atauche.- Presidenta.

Sra. Presidente (Villarruel).- Sí, senador Atauche.

Sr. Atauche.- Quería que aclaremos que los pedidos de preferencia son con dictamen. ¿Sería así?
Sra. Di Tullio.- Tiene dictamen, senador.
Sr. Atauche.- No, pero hay algunos con y otros sin dictamen.
Sra. Di Tullio.- ¡Ah! Porque pidió dos.
Sr. Atauche.- Por eso, hay distintos proyectos: algunos con dictamen y otros sin dictamen.
Sr. Vischi.- Presidenta.
Sra. Presidente (Villarruel).- Sí, senador Vischi.
Sr. Vischi.- Una consulta: no entendí si la moción del senador De Pedro tiene dictamen del Senado o es del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional. ¿Ninguno de los dos tiene dictamen?
Sr. De Pedro.- En la fundamentación dije que tiene dictamen del CIN. Tiene la aprobación del CIN. No tiene dictamen de…
–Manifestaciones simultáneas.
Sra. Di Tullio.- ¿No tiene dictamen de 2023?
Sr. Lousteau.- ¿No tiene dictamen de Comisión?
Sr. De Pedro.- Tiene dictamen de 2023. Tiene dictamen 2023 en la Comisión.
Sr. Andrada.- Presidenta.
Sra. Presidente (Villarruel).- Sí, senador Andrada.
Sr. Andrada.- El artículo 146 del Reglamento expresa claramente que si el proyecto ha estado impreso en algún orden del día, es decir, tiene despacho de comisión, requiere mayoría simple. Si no ha estado escrito nunca en un orden del día, o sea, no tiene despacho de comisión, se necesitan los dos tercios.
Sra. Di Tullio.- Sí, porque ya tuvo.
Sr. Andrada.- Si no tuvo despacho de comisión son dos tercios.
Sr. Mayans.- Para una aclaración.
–Manifestaciones del señor senador Mayans fuera del alcance del micrófono.
Sra. Presidente (Villarruel).- Sí, senador Mayans.
Sr. Mayans.- Para aclarar: tengo entendido que tenía despacho de comisión. Se cayó a causa del bienio. O sea que cada vez que se produce la renovación de las Cámaras se caen todos los proyectos, pero tenía despacho.

Ahora, lo que se necesita es que funcione la Comisión. La hará funcionar el senador Atauche, que primero va a hablar con Espert y, después, ve si la puede hacer funcionar. Esperemos que haga funcionar la Comisión.
Sr. Fama.- Presidenta.
Sra. Presidente (Villarruel).- Sí, senador Fama.
Sr. Fama.- Gracias, señora presidente.

Para aclarar un poquito el sentido –entiendo– de la moción del senador Abad. Acá lo que se está pidiendo es que los temas se traten, porque el problema es que como la Comisión de Presupuesto y Hacienda no habilita los tratamientos plenarios de las comisiones, tenemos estas dificultades.

Lo que se está pidiendo no es que se apruebe. No estamos diciendo que esto se va a aprobar o no, estamos diciendo que lo tenemos que tratar.

Gracias, señora presidente.
Sr. Atauche.- Presidente.
Sra. Presidente (Villarruel).- Sí, senador Atauche.
Sr. Atauche.- Gracias, presidente.

No quiero entrar en discusiones que ya tuvimos. Ayer la Comisión estuvo abierta. Se abrió en tres oportunidades. De hecho, en algunas reuniones no hubo

quórum, no de la Comisión de Presupuesto, justamente, sino que no lo hubo en las otras comisiones.

La Comisión de Presupuesto tiene ochenta horas de trabajo. Es la Comisión que, por escándalo, más trabaja. Por escándalo, la que más trabaja. *(Risas.)*

¡No se rían! Si quieren les voy a traer un cuadrito y vemos cómo trabajan las otras comisiones con relación a la de Presupuesto, para que dejen de hablar por hablar.

Ayer se abrió tres veces la Comisión de Presupuesto. ¡Ayer! Con solamente ayer, ya tiene más reuniones la Comisión de Presupuesto que el 90 por ciento del resto de las comisiones. Así que les pido, por favor, que seamos justos con esta Comisión.

Dicho esto, por supuesto que la Comisión está dispuesta a abrirse para el tratamiento de estos proyectos. Lo podemos hacer en forma conjunta. Son proyectos parecidos. Coordinaremos con los senadores y abriremos la Comisión para que luego tengamos un despacho o no, y no haya necesidad de pedir preferencia sin dictamen.

Muchas gracias, presidente.

Sra. Fernández Sagasti.- ¡Poné fecha!

Sra. Presidente (Villarruel).- Senador, Leavy, ¿usted quiere intervenir por este tema o quiere una cuestión de preferencia distinta?

Sr. Leavy.- Una cuestión de preferencia por una universidad.

Sra. Presidente (Villarruel).- Entonces, tiene el uso de la palabra.

Sr. Leavy.- Gracias, señora presidenta.

Se trata de una cuestión de preferencia para crear la Universidad del Norte en el departamento de San Martín. Allí se creó la facultad que era una sede regional de la Universidad Nacional de Salta, y en Orán se creó otra facultad.

Venimos trabajando en el proyecto S.-2.177/23, que ahora tiene número de expediente S.-130/25. Se llama Universidad del Norte “Martín Miguel de Güemes”. Estamos a 400 kilómetros de la sede central. Hay que atravesar todo Jujuy y tiene un efecto multiplicador en cuanto a la educación y a la justicia social, porque es una región muy apartada de todo el resto de la Argentina. Son los departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia, en Salta, pero también el norte de Jujuy, el oeste de Formosa y el sur boliviano. Tenemos carreras muy importantes como Ingeniería en Perforación, que es única en el país –se dicta en Ciencias Económicas–, y hay muchas carreras que nuestros jóvenes están esperando.

Así que creo que deberíamos darle preferencia a una región muy humilde, donde el Departamento Rivadavia tiene el sexto peor PBI de la Argentina, y la única forma de igualarnos es con estudio, con capacitación, que es la única forma en que podremos igualarnos con el resto de la Argentina.

Muchas gracias, señora presidenta.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, senador.

Tiene el uso de la palabra el senador Atauche.

Sr. Atauche.- Gracias, presidente.

Entendemos que cada provincia, cada lugar, puede, quiere y necesita, en algún punto, una universidad. Vamos a establecer algún criterio para ir avanzando en estos proyectos desde la comisión. No es una discusión que se tenga que dar aquí. Me parece que es una discusión para dar en la comisión. Cada uno de los autores de los proyectos y de los senadores se puede dirigir a mi persona, en mi cargo de presidente de la comisión, y podemos establecer un día para tratar esto. También algún criterio, por supuesto, que tenga razonabilidad con respecto a estos proyectos, para ver cómo vamos avanzando.

Muchas gracias, presidente.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, senador Atauche.

Tiene el uso de la palabra el senador De Pedro.

Sr. De Pedro.- Presidenta: en el sentido de lo que manifestaba el senador Fama, lo que estamos planteando con el senador Abad es que, la semana pasada, se le pidió a la Comisión de Presupuesto hacer una reunión de asesores. Se negaron a hacer la reunión de asesores.

Entonces, si el senador Atauche, que preside Presupuesto, se compromete a que la semana que viene se hace una reunión de asesores, y la otra semana, antes de la sesión, podemos hacer la comisión conjunta, por supuesto, nos gusta más discutir en el ámbito correspondiente, y me parece que el resto de los senadores va a acordar con eso. Si el senador se compromete a eso, bárbaro.

Sra. Presidente (Villarruel).- Sí, senador Atauche.

Sr. Atauche.- Sí, perfecto. Para ir zanjando el tema, vamos a hacer una reunión de asesores. Tras la reunión de asesores, si les parece, coordinemos una fecha conveniente para todos, y también veamos cómo sale la reunión para abrir la comisión. Por supuesto, lo más rápido posible.

Gracias, presidente.

Sra. Presidente (Villarruel).- Para la inclusión, entonces, de los proyectos de ley ya citados por los distintos senadores, tenemos que votar con y sin dictamen, por los dos tercios.

Sr. Mayans.- Pido la palabra.

Sra. Presidente (Villarruel).- Aguárdeme, que ya termino.

En caso de tener los dos tercios, se considera aprobado con y sin dictamen y continúa el trámite.

Tiene la palabra, senador Mayans.

Sr. Mayans.- Para hacer un pedido de una moción de preferencia. ¿Puede ser? Me toca.

Quiero expresar, señora presidente, nuestra preocupación –de las distintas bancadas–, porque el Poder Ejecutivo ha llamado –o sea, lo citó, por lo menos, el vocero de la Presidencia-, a la privatización del sistema nuclear argentino, cosa que es, verdaderamente, gravísima. ¡Gravísima!

Lo estamos charlando con los presidentes de las distintas bancadas. También tenemos conversaciones con diputados, y vamos a declarar el sistema nuclear argentino como un bien público, estratégico, no enajenable, por lo que representa el sistema nuclear argentino. Aparte de eso, ahí hay información que es estratégica. Ustedes no se olviden de que el proyecto CAREM es un proyecto estratégico para el país. Fíjense que Coca Cola ni siquiera vende su fórmula de trabajo; imagínense lo que es el CAREM, que es, prácticamente, un sistema único a nivel mundial. Y lo que hace falta, realmente, es que el Estado Argentino controle por siempre el sistema nuclear.

Aparte, también, por el concepto de seguridad. Porque es un bien estratégico y hay que tener en cuenta la seguridad que representa el sistema nuclear en cualquier país del mundo. Ahí no puede haber errores del tipo privado. No pueden decir: "Nos equivocamos, y tuvimos emisión radioactiva, porque no hubo inversión en esto o en lo otro”. Eso tiene que ser controlado por el Estado Argentino.

¿Cómo van a llamar a una licitación por 80 o por 60 millones de dólares? ¿A quién le importa eso? Ni por 1000 millones de dólares se puede vender eso. Ni por 1000 millones.

Entonces, nosotros estamos consensuando un proyecto entre los presidentes de bloque y, obviamente, queremos tratarlo con o sin despacho de comisión para la

próxima sesión, con carácter de urgente, prácticamente. Así que vamos a transmitir la visión que tiene cada bloque del tema.

Vamos a ponernos de acuerdo porque, obviamente, hay que parar eso en forma inmediata y antes de que el daño sea más grande.

Gracias, presidente.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, senador Mayans.

Hay una lista de oradores para las cuestiones de preferencia. Así que les voy a pedir que se vayan inscribiendo, para continuar con el orden.

Tiene la palabra el senador Víctor Zimmermann.

Sr. Zimmermann.- Gracias, presidenta.

Es para pedir la preferencia con despacho de comisión del expediente CD.-15/25, que es una media sanción de Diputados que, además, tuvo un gran acompañamiento. Se trata de modificar los topes de la Ley Penal Tributaria, la 27.430, a los efectos de poder tipificar los delitos de evasión simple, evasión agravada, y otros delitos que tienen que ver con la cuestión fiscal. Así que quiero pedirles a los colegas el acompañamiento.

Recién estuve hablando con el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, donde tiene el giro, a los efectos de poder reunir a la comisión próximamente, sacar el dictamen, y ver si lo podemos tratar en la próxima sesión.

Gracias, presidenta.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, senador Zimmermann.

Tiene el uso de la palabra el senador Oscar Parrilli, para otra moción de preferencia.

Sr. Parrilli.- Gracias, presidenta.

Quiero presentar una moción de preferencia, de acuerdo al artículo 146 del Reglamento de este Honorable Senado, para el tratamiento del expediente que tramita bajo número S.-1.513/25, que ha sido presentado por varios senadores de nuestro bloque y en el que se declara el acceso libre y gratuito en todo el territorio nacional al Mundial de Fútbol 2026, a desarrollarse en los Estados Unidos de América, México y Canadá.

Actualmente, está aún vigente el artículo 77 de la Ley 26.522, que establece que todos los eventos de interés general deben ser transmitidos de manera gratuita, libre y para todo el territorio nacional por la televisión digital abierta. Sin dudas, que el evento a desarrollarse en junio del próximo año, como el Mundial de Fútbol, concita la atención de todos los argentinos, a los que nos gusta y a los que no nos gusta el fútbol.

Y como hemos escuchado algunas declaraciones ambivalentes del vocero presidencial Adorni en el sentido de que se iba a transferir al sector privado, que se iban a comprar los derechos, en función de eso hemos presentado este proyecto de ley y, concretamente, pretendemos que este Senado lo sancione definitivamente para evitar cualquier manejo discrecional en este aspecto.

En este proyecto de ley prevemos, obviamente, que el gobierno argentino compre los derechos de televisación y garantice su difusión pública a través de la Televisión Digital Abierta en todo el territorio del país y de manera gratuita para los partidos de fútbol en los cuales participe la Selección Nacional, los octavos de final y aquellos otros que considere importante en el desarrollo del Mundial.

Pero, además, en el proyecto también facultamos al Poder Ejecutivo a negociar con canales o empresas privadas la comercialización del Mundial, cosa que se hace independientemente de la televisación pública y abierta a todo el país. Es decir, que otros canales abiertos o de cable podrán tener esos derechos. Y esto,

obviamente, genera ingresos. Ya se llevó adelante en el Mundial de 2022: se comercializó y dio rentabilidades positivas para el Estado Argentino.

En este proyecto planteamos, precisamente, esta posibilidad: que se negocie, se comercialice, y que los ingresos generados a través de la publicidad, después de haber pagado el costo de la televisación y de los derechos, el remanente, la ganancia, la rentabilidad, se destine en un 50 por ciento a infraestructura deportiva de zonas marginales, y el otro 50 por ciento como recursos a la televisión digital abierta.

Sin duda que el proyecto merece opiniones, puede ser mejorado; esto es plausible. Estamos dispuestos a abrirnos al diálogo, a debatirlo y a discutirlo, pero estamos convencidos de que debemos tratar este proyecto antes de fin de mes o del 15 de noviembre, porque en el mes de diciembre será cuando se lleve adelante la negociación y el Estado Argentino comprará los derechos, y queremos evitar llegar tarde.

Es por eso por lo que este proyecto está en la Comisión de Medios. Ayer, en dicha comisión, presidida por la senadora Carolina Moises, tratamos el tema. Y la otra comisión cabecera es, lamentablemente, la del senador Atauche, la de Presupuesto. Parece que hoy le caben todas las fichas.

Solicito que se trate con despacho de comisión, se fije preferencia con despacho de comisión y, además, quiero hacerle un pedido especial al senador Atauche para que, en la próxima reunión de asesores, en conjunto con los asesores de la Comisión de Medios, traten el proyecto para que, a más tardar dentro de dos semanas, este proyecto pueda ser debatido en comisión y luego traído al recinto. Concretamente, esta es la moción de preferencia que planteo con despacho de comisión y con esta sugerencia.

Gracias, presidenta.

Sra. Presidente (Villarruel).- Sí, senador Atauche.

Sr. Atauche.- Gracias, presidente.

Yo les voy a recordar a los senadores que tienen ganas de decir cosas públicas que se podrían decir en forma privada y con tranquilidad, que tienen mi número de teléfono, saben dónde queda mi despacho y siempre está abierto para todos. Así que les pido que, por favor, dejemos esta actuación. Ya les he explicado cómo viene trabajando la Comisión de Presupuesto, así es que, si quieren, la semana que viene se lo vamos a enviar a cada uno de los senadores, a ver si se miran al espejo y se fijan cuánto están trabajando en sus comisiones. Me conformo con que alguna de esas comisiones funcione el 10 por ciento de lo que lo hace la de Presupuesto.

Sr. Mayans.- ¡Con el 3 por ciento!

Sr. Atauche.- Con el 3 por ciento, sí, sobre todo.

Les pido, por favor, que dejemos estas bromitas, porque esto es algo serio. No sigamos utilizando el ámbito del Senado para chicaneos, cuando tranquilamente podemos dirigirnos a la Presidencia de forma cordial, como siempre hacemos para que estas cosas se lleven adelante.

Muchas gracias.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, senador Atauche.

Para otra moción de preferencia, hace uso de la palabra la senadora Lucía Corpacci.

Sra. Corpacci.- Muchas gracias, señora presidenta.

Yo quiero solicitar, una vez más, que se trate y se reúna el plenario de las comisiones de Salud, de Justicia y Asuntos Penales y de Legislación General para tratar el proyecto de ludopatía. (CD.-26/24.)

Señora presidenta: para que el senador Atauche se quede tranquilo, yo he enviado dos notas por escrito a los presidentes de cada una de las comisiones, sin tener ninguna respuesta, pidiéndoles que se traten estos temas. La Comisión de Salud ha recibido a muchísima gente: personas, asociaciones, familiares de jóvenes, porque en su mayoría son jóvenes con ludopatías. También hemos recibido a instituciones que tienen que ver con el juego y hemos escuchado los planteos de un lado y del otro.

La media sanción que viene de la Cámara de Diputados ingresó el año pasado, pero no hemos conseguido que el plenario la trate. Además de la media sanción, hay aproximadamente dieciocho proyectos de senadores y senadoras de todos los bloques –y no solamente del oficialismo– que piden el tratamiento de esta ley. No todos los proyectos son iguales; son distintos. En un principio, tuvieron giro a muchas comisiones simultáneamente. Con buena voluntad y hablando con el secretario parlamentario, se logró que se redujeran los giros a esas comisiones, pero no podemos tratarlos si no se reúne el plenario.

Señora presidenta: este proyecto que viene de Diputados va a perder estado parlamentario a fin de año. Entonces, podemos estar de acuerdo o no, somos la Cámara revisora, así que, si queremos mejorar algunas cosas, las mejoraremos, pero lo que no puede suceder es que el Senado no trate estos proyectos y no se reúnan las comisiones, que es lo que está sucediendo. Cuando se ponen tres comisiones y los presidentes no tienen la buena voluntad de generar los plenarios, no los podemos tratar.

Así que yo quiero pedirlo nuevamente. ¿Y sabe por qué lo hago públicamente? Porque la verdad es que nos obligan a hacer estas cosas. Yo no quisiera hacerlo, pero hemos enviado notas y ni siquiera tenemos el gesto de una respuesta. Entonces, de esta manera, quiero responder a la cantidad de personas que escriben a mi email planteándome por qué, como presidenta de la Comisión de Salud, no se tratan estos temas. El motivo es este.

Yo le pido, por favor, señora presidenta, que instruya para que se puedan reunir las comisiones y tratar temas que son importantes para todos.

Muchísimas gracias.

Sra. Fernández Sagasti.- ¡Nombrá las comisiones!

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, senadora.

Tiene el uso de la palabra para otra moción de preferencia la senadora Nora Giménez.

Sra. Giménez.- Gracias, señora presidenta.

Quiero pedir preferencia para un proyecto de comunicación, el S.-1.465/25. Lo que se solicita al Poder Ejecutivo es que informe, de manera detallada, sobre la evolución de las economías regionales en la provincia de Salta, con especial énfasis en la producción de hortalizas. Este proyecto se funda en el fuerte volumen de importaciones de cítricos y hortalizas que afecta a la producción en la provincia y en la región, y que lejos de mejorar el precio del valor de estos productos alimenticios, lo que ha provocado es, justamente, un alza de los precios. Los productores locales prefieren tirar el tomate a la orilla de la ruta, antes que tratar de venderlo o de seguir el mecanismo de comercialización que realizaban habitualmente.

Estas son las razones por las cuales pido la preferencia, con dictamen de comisión. Gracias, señora presidenta.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, senadora.

Para otra moción de preferencia, tiene el uso de la palabra el senador Bartolomé Abdala.

Sr. Abdala.- Gracias, presidenta.

En realidad, voy a hacer el pedido de preferencia para el expediente S.-608/24, proyecto de ley que instituye el 9 de octubre de cada año como el Día Nacional de la Concientización de la Enfermedad Cardiovascular en la Mujer. Dicho expediente está en la Comisión de Salud, así es que pido la preferencia. Por supuesto, como es de acuerdo en esta Cámara, que dicha preferencia sea con dictamen.

Además, le recuerdo a la senadora que cuando se llama a reunión de comisiones, es bueno que nos pongamos de acuerdo a los efectos de que no se superpongan, porque como tenemos muchas tareas, muchas comisiones y varias labores, muchas veces han coincidido los horarios y no se han podido hacer los plenarios correspondientes.

Gracias, presidenta.

Sra. Presidente (Villarruel).- Sí, senadora Corpacci.

Sra. Corpacci.- Señora presidenta: simplemente, quiero explicarle al senador que la Comisión de Salud está en la misma situación que mencioné anteriormente; tiene el pase a dos comisiones y necesitamos la plenaria.

Salud está disponible, senador, para cuando usted desee, pero necesitamos que la otra comisión, que no la preside nuestro bloque, tenga el gesto de hacer la plenaria.

Sra. Presidente (Villarruel).- Para otra moción de preferencia, tiene el uso de la palabra el senador Flavio Fama.

Sr. Fama.- Presidente: no es una moción de preferencia, sino más bien es una cuestión de orden. Creo que lo que está pasando en este momento es que hay muchos senadores que están ansiosos en tratar todos sus proyectos. Me pasa a mí como presidente de la Comisión de Minería, que también tengo pedidos de tratamiento de temas y he tenido algunas dificultades para llevarlos adelante.

Sin el ánimo de hacer un juicio de valor de nada, creo que el problema que estamos teniendo acá es que pasó mucho tiempo en donde las comisiones no pudimos trabajar. Y cuando no podemos hablar en las comisiones, hablamos acá. Así que el presidente de la Comisión de Presupuesto no debe sentirse ofendido, para nada. Hay que hacerse cargo de las cosas que uno hace y de las cosas que uno no hace.

En ese orden de pensamiento, lo que propongo, si es que los senadores están de acuerdo, independientemente de las cuestiones de preferencia que cada uno quiera presentar, es que hablemos entre los presidentes de las comisiones, activemos las comisiones –ya acá el senador Atauche se ha mostrado predispuesto a hacerlo– y que votemos todas estas preferencias con dictamen de comisión, que me parece que es lo más saludable. El Senado trabajando lo puede hacer perfectamente, y seguramente todos los senadores tendrán la oportunidad de discutir todos los proyectos.

Gracias, presidente.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, senador Fama.

Sr. Secretario (Giustinian).- Antes de votar, si están de acuerdo, hacemos como hacemos siempre que votamos con despacho de comisión las preferencias. ¿Estamos de acuerdo? Y votamos todas juntas, con despacho comisión, si quieren. Se hace habitualmente a mano alzada y quedan todas con dictamen de comisión.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Villarruel).- Resultan aprobadas, con dictamen de comisión.

9. Fondo de Aportes del Tesoro de la Nación a las Provincias (PE.- 120/25.)

Sra. Presidente (Villarruel).- Corresponde la habilitación del expediente que por Secretaría se enunciará.

Sr. Secretario (Giustinian).- Expediente PE.120/25, mensaje N° 28/25 y decreto 652/25, que observa totalmente y devuelve el proyecto de ley registrado bajo el número 27.794, sobre Fondo de Aportes del Tesoro de la Nación a las Provincias.

Sra. Presidente (Villarruel).- A los fines de la habilitación, se requiere el voto afirmativo de los dos tercios de los votos emitidos, y se va a votar por medios electrónicos.

Les pido a los no identificados, por favor, que pongan la huella.

–Luego de unos instantes:

Sra. Presidente (Villarruel).- Se vota.

Perdón, vamos a esperar un segundito más.

–Luego de unos instantes:

Sra. Presidente (Villarruel).- Entonces, se vota.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Giustinian).- Resultados: afirmativos 59, negativos 8, abstenciones cero.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 1.

Sra. Presidente (Villarruel).- Resulta habilitado.

Habilitado entonces el tratamiento del expediente PE.120/25. Tiene la palabra el senador Daniel Bensusán.

Sr. Bensusán.- Gracias, presidenta.

Con este nuevo veto del presidente, otra vez, se nos acusa a las provincias de irresponsables, con una burda mentira. Milei y sus secuaces, otra vez, quieren hacer creer que los fondos de los ATN las provincias los van a utilizar para gastos corrientes. O les falta comprensión de texto, o mienten para engañar a la sociedad.

En ningún lado de la ley que el presidente Milei vetó, se cambia el criterio de los recursos. Siguen siendo para emergencias y desequilibrios financieros.

Es más, otro de los errores de los fundamentos del decreto que vetó la ley, es manifestar que se modifica la ley 23.548, de Coparticipación Federal, cuando no se hace, sino que simplemente se incorpora un artículo a la ley 11.672, Ley Permanente de Presupuesto.

Para ser claros, este proyecto no altera el equilibrio fiscal. Se recaudan 100, se distribuyen 100; no 103. Lo que pedimos, en lo que insistimos, es en la distribución.

Este Gobierno Nacional, que sigue con las mentiras, que sigue confundiendo la sociedad, que sigue embarrando la cancha, que se sigue sentando arriba de los recursos que son de las provincias, sigue argumentando con mentiras, que es una de las pocas coherencias que viene teniendo desde el año 2023, junto –obviamente– con la voracidad por los negocios del Estado.

Las provincias no estamos pidiendo privilegios; simplemente, que se cumpla la ley. Nada más y nada menos. ¿En qué lugar del mundo está mal que las provincias perciban lo que les corresponde? Eso no atenta contra el superávit fiscal, del que tanto les gusta hablar.

Esta ley pone los recursos donde corresponden: en las provincias, que son las que se hicieron cargo de la salud, de la educación, de la seguridad, de las obras de infraestructura que el gobierno nacional no hizo, no hace, ni va a hacer. Es una ley que surgió a propuesta de las veinticuatro jurisdicciones de la Argentina y que hace poquito tiempo fue votada por 56 votos en el Senado y 143 en Diputados.

Quiero recordar un poco, para seguir argumentando la mentira del Gobierno Nacional, qué dijo el secretario de Finanzas, Guberman, y lo que también dijo

Guillermo Francos, cuando estábamos tratando esta ley: que esta ley era inviable para el Gobierno Nacional, porque no les daban los números, porque afectaba el equilibrio fiscal. Un sincericidio, realmente. Es decir, reconocen que el relato del equilibrio fiscal es gracias a quedarse con los fondos de los ATN que les corresponden a las provincias y, de esa manera, no se les cae el relato de que hay equilibrio fiscal.

Ahora, el nuevo ministro del Interior, Catalán, ¿qué dijo? Los gobernadores tienen que entender que los ATN no son para gastos corrientes. Nadie dijo que eran para gastos corrientes.

Hoy a la mañana nos desayunamos con una publicación del “Toto” Caputo en la red social X, que dice: el Congreso insistirá en romper el equilibrio fiscal.

Otra vez vuelven a insistir en que el equilibrio fiscal se logra gracias a los fondos de los ATN que no distribuyen a las provincias. Entonces, pónganse de acuerdo, muchachos. ¿Los fondos de los ATN sirven para mantener el equilibrio fiscal con fondos que son de las provincias, pero no para la asignación a las provincias para las emergencias y los desequilibrios financieros?

¡Déjense de joder y empiecen a gobernar para todos los argentinos!

Este año, se repartieron 120 mil millones de pesos de ATN entre quince provincias. ¿Saben cuál es el remanente que viene acumulando el Gobierno Nacional de fondos de ATN no distribuidos?¡Un billón y medio de pesos! ¡Un billón y medio de pesos es lo que hay acumulado en el Tesoro Nacional con fondos que son de las provincias y de los que el Gobierno Nacional se apropia!

La provincia de La Pampa, al igual que otras tantas, entre 2024 y 2025, no recibió ni un ATN. Este año, Sergio Ziliotto, el gobernador de la provincia de La Pampa, pidió dos ATN: uno en mayo y otro en junio. Silencio de radio. Ninguna contestación, ni escrita ni verbal.

Y eso, señora presidenta, no es un error técnico, es una decisión política. Hubo una decisión política del presidente Milei de castigar, en este caso, al pueblo pampeano porque no se somete a los caprichos de los Milei, de los Sturzenegger, de los Caputo, que son los mismos que cada unos cuantos años vienen a romper todo en la Argentina.

Entonces, se castiga a los que defienden las autonomías provinciales, mientras se guardan los fondos que son de las provincias. Queremos que los fondos se distribuyan automáticamente de acuerdo a la Ley de Coparticipación, en lo que, además, se va a ver beneficiado el Gobierno Nacional porque, también, va a recibir fondos en los porcentajes que tiene asignados en la Ley de Coparticipación.

Este Gobierno, señora presidenta, viene con el relato de reducir el gasto, del ahorro, pero ajusta siempre en el mismo lado: en el interior, en las provincias que producen, en los que muchas veces no tienen voz acá, en los medios nacionales, que es donde se reduce, muchas veces, la política del Gobierno Nacional.

Pero no tener rutas, no tener hospitales, no tener escuelas… Eso no es ahorrar. No sé qué es, pero ahorrar no es. Todo esto sucede mientras Caputo, el arquitecto de las peores crisis de los últimos años, sigue promoviendo la timba de la especulación financiera sin ningún sustento en la producción y sin ningún sustento en la contención social.

Entonces, señora presidenta, es inaceptable que, mientras el presidente y sus adláteres les solicitan a las provincias austeridad, diferentes áreas del Gobierno despilfarren fondos en áreas que no se sabe a dónde van a parar, que no tienen ningún beneficio para los argentinos y que se afanen en coimas los fondos que son para las personas que más los necesitan.

Por eso, estamos acá para decirle al Gobierno de Milei que la Argentina no termina en la General Paz; que sin jubilados, sin educación, sin infraestructura, sin provincias, no hay Nación; eso es en lo que venimos insistiendo.

Por eso, vamos a insistir con la ley 27.794, vamos a rechazar el decreto 652, y que, de una vez por todas, este Senado –que para eso estamos– garantice un reparto justo, cuide a las provincias y cuide a los argentinos vivan donde vivan.

Gracias, presidenta.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, senador.

Tiene el uso de la palabra el senador Maximiliano Abad.

Sr. Abad.- Gracias, presidenta.

Este debate no se trata solo sobre una ley vetada, sino que se trata de cómo se concibe el federalismo en la Argentina. Todos sabemos que hay leyes y políticas públicas que son producto de una circunstancia de un momento. Esta ley, que fue impulsada por varios gobernadores y por varios parlamentarios, se dio en un contexto en el cual se interrumpió el diálogo o se debilitó el diálogo –mejor dicho– entre el Gobierno Nacional y las provincias; en donde se limitaban las partidas a cada uno de los Estados subnacionales y donde el Parlamento era dejado de lado en la toma de muchas de estas decisiones. Por eso, se sancionó esta ley.

Este veto presidencial no es un hecho aislado. Este veto presidencial tiene que ver con una mirada centralista en la que los criterios y las prioridades están invertidos, y donde el Estado Nacional quiere sostener el equilibrio fiscal a costa de someter, entre otros, a las provincias. Y sin provincias fuertes, presidenta, no hay un país posible.

Para nosotros, el federalismo no es un eslogan ni una bandera de ocasión, sino una condición necesaria para el desarrollo argentino. Gobernar implica reconocer que la Argentina se construye desde cada provincia; con reglas claras, con previsibilidad, con un Estado Nacional que acompañe y que no obstaculice.

Por eso, estoy absolutamente convencido de que es tiempo, en esta Argentina de hoy, de recuperar el espíritu federal; de administrar los recursos con transparencia y responsabilidad; y de generar prioridades que construyan igualdad de oportunidades.

Señora presidenta: el camino no es concentrar el poder ni cerrar el diálogo; el camino es cumplir con la Constitución y fortalecer el pacto federal. Por eso, yo voto en contra del decreto presidencial y a favor de la insistencia de esta ley. Muchas gracias.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, senador.

Hace uso de la palabra el senador Andrada.

Sr. Andrada.- Gracias, señora presidenta. Desde ya, voy a adelantar mi voto en contra del veto a la Ley 27.794. Para argumentar la fundamentación, me gustaría tratar tres tópicos.

En primer lugar, ¿por qué llegamos a esto? Es muy simple. Llegamos a esto por un plan económico que tiene pocos beneficiarios y muchos perjudicados, entre ellos, jubilados, universidades, y, fundamentalmente, las provincias.

Este plan, en el que seguramente vamos a terminar como se paga una cena a la romana –en la cual pocos comen mucho, pero todos pagamos la cena– tiene, como decía el general Perón, una verdad que es la realidad.

¿Cómo comenzó este plan económico? Es muy sencillo: con una devaluación llevaron el dólar a multiplicarlo por tres, y eso generó que se licúen salarios, jubilaciones y pensiones. Siempre dicen la frase de que hay que sincerar las tarifas, pero, sin duda, acá agregaron la motosierra a una parte más, que fueron las provincias; las castigaron muy duro en lo económico.

Es un plan que, quienes ya tenemos canas, conocemos. Es un plan que intenta pisar el tipo de cambio, mantener el dólar con un valor bajo. Eso ocurre en algunos países, en los que se puede hacer, en los cuales el consumo y los bienes de intercambio están vinculados al dólar. Y si uno tiene un tipo de cambio bajo, eso hace que la expectativa inflacionaria sea menor y se la pueda controlar.

Pero, seguramente, como los economistas que nos están manejando viven poco en la Argentina, no se dan cuenta de que la Argentina tiene tres características que son típicas para que ese plan no funcione.

En primer lugar, la deuda en dólares. Somos campeones mundiales de deuda. Encabezamos la deuda del Fondo Monetario Internacional: 65.000 millones. Y eso hace que drenen divisas todos los años.

En segundo lugar, las importaciones. Porque las importaciones hacen drenar divisas, pero en este tipo de planes, al bajar el valor del dólar, la balanza comercial se empieza a cambiar y empezamos a tener más gastos por importaciones que ingresos por exportaciones. A los hechos me remito: el año pasado tuvimos una balanza comercial de 18.000 millones de dólares y, hoy, con suerte, vamos a llegar a 6.000.

Hay una característica que es típica de nuestro país. Cuando uno tiene una moneda, esa moneda sirve como unidad de cuenta, como unidad de intercambio, pero también sirve como unidad de ahorro. Habitualmente, en los países uno ahorra en la moneda nacional, pero en nuestro país no es así. Los argentinos ahorran en dólares. Es más, después de 2001 ni siquiera quieren bancarizar sus ahorros. Por eso, en una de las medidas que quiso hacer el ministro de Economía queriendo monetizar nuestra economía intentando sacar dólares del colchón, se le escabulleron los dólares y le armaron el *somier*, 5.000 millones de dólares por mes se están llevando en formación de activos externos.

Si uno hace el hilo de tiempo de cómo fue el plan económico, tuvieron un veranito. El año pasado tuvieron 18.000 millones de dólares en la balanza comercial y tuvieron un blanqueo exitoso: 30.000 millones de dólares. Pero a pesar de esas situaciones ya empezaron a aparecer luces amarillas. ¿Cuál es la principal? El Riesgo País. Nunca les bajó. Siempre estuvieron imposibilitados de entrar a los mercados de deuda internacional. ¿Por qué? Porque los conocen. Saben quiénes son.

El tiempo transcurrió, el año 2025 comenzó con más dificultades y empezaron las argucias financieras: que empezaron con el REPO, empezaron a vender el oro, hasta que llegaron a un marzo en el que ya estaban boqueando y, nuevamente, tuvieron que endeudarse con el Fondo Monetario. El Fondo les anticipó que guarden dólares de la cosecha, pero, por la soberbia, no lo hicieron. Apostaron a más; una mala praxis; liberaron un cepo a las personas, y las personas le empezaron a sacar los dólares al sistema. Por supuesto que, después, también crearon los BONTE; y en lo monetario, que venían con un sistema de *crawling peg* –con un porcentaje, que después lo pasaron al otro–, intentaron formar las bandas de flotación del dólar. Nunca flotó; le metían más manos al mercado que Tyson con los contratos a dólar futuro. Empezaron con otra mala praxis como fue desarmar las LEFI para alterar la liquidez de los bancos, un desastre. A los pocos días tuvieron que hacer licitaciones de emergencia de las LECAP, tuvieron que subir los encajes, tuvieron que remunerar los encajes, tuvieron que obligar a los bancos a que compren los bonos para meter en esos encajes… Un desastre de “el Messi de las finanzas.”

Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de eso? La verdad es que para el país son desastrosas. Porque si usted sube las tasas pasivas, también suben las activas.

Se alteró el crédito. Empezó la morosidad. Empezó a caer el consumo. Y ya no es que tienen pisado el tipo de cambio, sino que quieren encerrar los pesos de cualquier forma, y eso ya lo conocemos: termina mal. ¿Por qué? Muy simple. Porque va a llegar un momento, como estamos viendo, en que ya llevamos tres meses que el EMAE, que es el Estimador Mensual de Actividad Económica, está caído, y van a ser tres meses más y ya estamos en recesión, y si devalúan va a haber inflación, y entonces va a haber estanflación; veneno para nuestro país.

Entonces, esto es para mostrarles más o menos un panorama de lo financiero, de lo monetario, pero ahora vamos a ver las consecuencias de la verdad de este plan, que es lo fiscal.

A las provincias las masacraron: les quitaron las transferencias no automáticas, les quitaron el FONID, les quitaron el subsidio al transporte, que históricamente era 1,4 por ciento del PBI y se distribuía a las provincias, y ahora estamos en el orden del 0,2 por ciento, el menor en 20 años. Y en cuanto a la obra pública, la inversión real directa más las inversiones que se hacen de capital, también: de 1,1 a 0,2 por ciento. Todas maniobras para destruir la economía de las provincias. Y aún peor: empezaron a meter mano en la Ley 23.548, que tiene impuestos de asignación específica, como el impuesto a los combustibles, que tiene que ser distribuido, por ejemplo, para Vialidad. No les importa que las rutas nuestras estén destruidas.

En mi provincia tengo seis rutas nacionales y, como no tengo ríos, necesito que esas rutas estén bien, pero no les importa.

A la postre, nos encontramos con lo que nos toca hoy: los ATN, los Aportes del Tesoro Nacional.

A la Ley 23.548 algunos la han cuestionado, pero es la única ley marco que tenemos hoy que distribuye los impuestos nacionales en forma federal; inclusive a la Nación también le toca un reparto, porque es el 56 y el 42. Se hace una distribución automática y diaria; en cambio, la porción del 1 por ciento son los ATN, que no es automática, que es discrecional, pero no se equivoquen porque tiene una finalidad, que es la distribución para cuando hay desequilibrio financiero y emergencias.

Como bien decía un senador preopinante, hemos tenido tragedias graves y los fondos estaban, pero a Bahía Blanca no se los dieron; no les importaba.

Entonces, están usando los ATN como un salvavidas. Quieren maquillar el equilibrio fiscal, como decía otro senador. Lo mismo que quieren hacer con los intereses capitalizados de las LECAP. ¡Mentira que tienen equilibrio fiscal! Si uno anota eso están en desequilibrio permanente, y por eso no les baja el Riesgo País.

La verdad es que, para ser claros con respecto a los ATN, tenemos que decir que la Ley 23.548 es una ley buena, por la cual se hace una distribución que es automática, y los ATN deben existir para la finalidad que fueron creados.

Nosotros, desde este Senado –o los gobernadores–, hemos visto que el ajuste era injusto, porque se estaban llevando recursos de las provincias. En los últimos 20 meses se llevó un 88 por ciento la Nación y un 12 las provincias; de 1,2 billones, la Nación se llevó 900.000 millones, y no los distribuyó.

Por lo tanto, por lo que acabo de expresar, mi voto es contra el veto, porque yo, en este lugar, defiendo a mi provincia, defiendo a los distritos federales, y no voy a dejar que un filibustero financiero se lleve los recursos que necesitamos las provincias.

Gracias, señora presidenta.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, senador Andrada.

Hace uso de la palabra el senador Pablo Blanco.

Sr. Blanco.- Buenas tardes, presidenta. Muchas gracias.

Voy a fundamentar por qué motivo voy a votar rechazando este veto del Poder Ejecutivo Nacional sobre la ley de distribución de recursos de ATN.

Me voy a permitir leer algunos tramos de los fundamentos o de los considerandos del veto o de la observación que hace el Gobierno Nacional.

Dice que el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias –ATN– fue instituido por el artículo 3º, inciso d), de la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos, con la finalidad específica de atender desequilibrios financieros y situaciones de emergencia de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Repito: desequilibrios financieros y situaciones de emergencia de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo, el artículo 5º de la referida ley establece expresamente que los Aportes del Tesoro Nacional deben destinarse a atender situaciones de emergencia y desequilibrios en los gobiernos provinciales bajo la asignación de la Jefatura de Gabinete o el nuevo ministro del Interior, ahora que lo han designado.

En otra parte dice que la existencia de este Fondo resulta imprescindible, ya que dota al Estado Nacional de una herramienta que complementa el régimen automático de coparticipación y permite dar respuesta a situaciones extraordinarias que no pueden ser previstas y atendidas a partir de un sistema rígido de reparto automático.

En otro fragmento dice que la privatización de este instrumento para afrontar contingencias graves implica un menoscabo concreto de las facultades y recursos del Estado Nacional.

No son recursos del Estado Nacional; cuando se establece dice, claramente, que son recursos para atender las necesidades de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En otra parte dice que, como lo ha sentenciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, corresponde que tanto el Poder Ejecutivo Nacional como el Honorable Congreso de la Nación asuman un rol institucional que les compete como coordinadores del sistema federal de concentración implementado con rango constitucional en 1994 –que es la Ley de Coparticipación Federal– y formulen las convocatorias pertinentes, a los efectos de elaborar las propuestas y normativas necesarias para implementar el tan demorado sistema de coparticipación.

Señora presidenta: debo recordar a este Senado que en tres oportunidades he presentado un proyecto de ley de coparticipación federal de impuestos y otras iniciativas presentadas a efectos de poder cumplimentar lo que establece la Reforma Constitucional de 1994, pero no hemos tenido la posibilidad ni siquiera de comenzar a discutirlo.

Continúa diciendo que, en virtud de ello, cualquier iniciativa legislativa que pretenda alterar la configuración de los recursos comprendidos en la Ley 23.548 debe, necesariamente, tramitarse en el marco de un convenio debidamente consensuado entre la Nación y las jurisdicciones.

Esta ley que vetó el Ejecutivo Nacional es un proyecto de ley que presentaron firmado a este Congreso de la Nación veintitrés gobernadores y el jefe de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, es toda la representación de las provincias y de la Ciudad Autónoma, que es donde realmente se generan los recursos que, después, se distribuyen a través de una Ley de Coparticipación, que –como bien decía el senador preopinante– tenía un sistema de distribución cuando se aprobó la ley, que era el 56 para las provincias y el 42 para la Nación. Pero, ¿sabe qué? Hay una diferencia sustancial. Era del total de los recursos recaudados.

Si nosotros vamos a aplicar tal como está hoy en día la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, producto de impuestos de afectación

específica que se han creado o de impuestos que no son coparticipables, ¿sabe cuánto reciben las provincias? El 26 o 28 por ciento del ciento por ciento de la recaudación. El resto –superior al setenta y tanto por ciento– se lo queda la Nación. Encima, se queda con esta distribución de los ATN cuando la ley, claramente, dice que es para atender necesidades de las provincias. Y a su vez, lo distribuye, a veces, de acuerdo a la complacencia política.

Usted fíjese que, días pasados –creo que fue el jueves o el viernes–, el Gobierno Nacional les distribuyó ATN a cuatro o cinco provincias. Por eso, hoy, medio en chiste medio en serio en un medio de comunicación, le pedía al Gobierno que, por favor, entre a analizar un poco más o tenga un poco más de información del Congreso. Porque la mayoría de las provincias, a las que les dio esos ATN para ver si podían variar el voto en el Senado, no había participado de la votación de esta ley. Así que no hacía falta destinar esos recursos para que cambiaran el voto, porque ellos en su momento –salvo una provincia– no acompañaron.

A su vez, uno lee los tweets –o X, como se llama ahora– del ministro de Economía o del presidente de la Nación diciendo que nosotros estamos hoy atentando, haciendo un golpe institucional contra el Gobierno Nacional. Ahora bien, si aplicás la Constitución, si aplicás la ley y si le decís al Gobierno Nacional que los ATN son recursos –como dice la ley– para atender desequilibrios y dificultades de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿quién está incumpliendo la ley? ¿Quienes decimos que los distribuya o quienes se los guardan para simular un superávit fiscal, un equilibrio financiero, el equilibrio cero o el déficit cero que sostienen?

Porque no solamente se queda con estos recursos, sino que, como bien decía otro senador acá, se queda con los recursos de afectación específica creados muchas veces por esa ley que no están en el total de la masa coparticipable: el incentivo docente, el fondo para vialidad, para las rutas; rutas que están destruidas. Y en lugar de coparticipar esos recursos, se los guarda todos la Nación. ¿Y para qué? Para decir: “Yo tengo equilibrio fiscal”.

Yo no me olvido cuando al principio de la campaña electoral el actual presidente decía que él venía a destruir las provincias. Y la verdad es que no solamente es un topo que quiere destruir el Estado, sino que está destruyendo las provincias, porque su superávit fiscal y sus recursos son a costa de las provincias.

¿Cuántas provincias hay que no han transferido su caja de jubilaciones a la Nación cuando hay leyes que dicen que tienen que recibir un porcentaje de recursos? Este Gobierno no transfirió un centavo. ¿Por qué? Porque dice que están a la espera del resultado de la auditoría; auditorías que no lleva a cabo. Entonces, es responsabilidad de ellos.

Como en todo, siempre ponen de excusa la auditoría. Para las universidades, hay que ver la auditoría; para esto, hay que ver la auditoría. ¿Sabe qué? No tenemos auditoría. Tenemos una Auditoría General de la Nación únicamente con un presidente, y este Senado y la Cámara de Diputados están en mora, esperando no sé qué para nombrar sus representantes y para que la Auditoría General de la Nación comience a funcionar como corresponde.

Respecto de los ATN, teniendo en cuenta el análisis de las modificaciones presupuestarias de la Administración Nacional, que salió el 11 de septiembre a través de la Disposición Administrativa Número 23, y donde se detalla qué partidas se aumentaron y qué partidas se redujeron, hay una –entre otras tantas– que llama mucho la atención. Por eso, a veces, uno escucha al presidente más calmado y más serio en un discurso, acompañado por los dos granaderos –porque a los ministros ya no les da la cara para ponerla–, tan formalmente decir que aumenta esto o que

aumenta aquello o lo otro. Pero en esta disposición administrativa dice que en Transferencias Corrientes a las Provincias hubo una disminución de 17.477 millones…

Ya termino, presidenta. Ya termino.

En Aportes del Tesoro Nacional, hubo una disminución de 7.104 millones, que no está destinado a equilibrio y problemas de las provincias, sino a otra cosa.

En Gastos en Personal –algo que le divierte al Gobierno Nacional–, han ahorrado 67.523 millones. Festejan que un montón de gente se quede sin trabajo.

En cuanto a las Transferencias a las Universidades –que dice que aumentó–, la Oficina de Presupuesto del Congreso dice que las Transferencias a las Universidades bajaron 40.267 millones de pesos.

Podría seguir enunciando todas las partidas que bajaron para aumentar recursos en la Secretaría de Comunicación, en la Secretaria General de la Presidencia. Ahí no pone en duda de dónde salen los recursos para hacer ese ajuste de partidas.

Voy a retomar algunas afirmaciones de la senadora de La Rioja cuando hablaba de la emergencia en discapacidad.

El Jefe de Gabinete tuvo el tupé de decirnos a los legisladores que él iba a promulgar la ley, como si nos hiciera un favor al promulgarla. No, ¡debe promulgar la ley, no es ningún favor! Y luego agregó: “Pero no la voy a aplicar porque me van a tener que decir de dónde salen los recursos”. Yo le digo de dónde salen.

En el Presupuesto reconducido del año 2023, hay partidas para discapacidad. ¿Sabe qué tiene que hacer? Así como aumenta los recursos que después distribuye adonde quiere por el índice inflacionario, tiene que actualizar esas partidas por el índice de inflación. Ahí va a tener los recursos para discapacidad; ahí va a tener los recursos para el Garrahan, ahí va a tener los recursos para el presupuesto de las universidades.

Tiene que agudizar el ingenio, que sí lo hace para otras cosas: para pagar intereses, para negociar las deudas. Hay ministros que tienen todo afuera, y que cada vez tienen más afuera, y hacen pingües negocios con la negociación de la deuda argentina. Lamentablemente, en una época fue integrante de un gobierno que yo defendía. Últimamente, estoy obligado muy seguido a reconocer los errores que he cometido.

Por último, y este es un tema que afecta pura y exclusivamente a mi provincia, en los veintiún o veintidós meses que lleva el gobierno de Javier Milei, Tierra del Fuego ha recibido cero pesos de ATN. Tierra del Fuego ha realizado, cumpliendo todos los procedimientos habidos y por haber, tres solicitudes de endeudamiento para necesidades, como por ejemplo la emergencia en energía eléctrica y la emergencia en seguridad. ¿Sabe qué? Hasta ahora no le contestaron nada.

En el mes de julio, la provincia de Tierra del Fuego le solicitó al Gobierno Nacional un anticipo de coparticipación a devolver en el transcurso del mismo mes pagando los intereses correspondientes. ¿Sabe qué le contestaron? Seguí participando.

Entonces, ¿cómo es el tema? Distribuimos los ATN para ver si conseguimos votos en el Senado; distribuimos los ATN para nuestros amigos, y para el resto, los que no piensan como nosotros, nada.

Hay que aplicar lo que dice el artículo: es para desequilibrios de las provincias y del Gobierno de la Ciudad. Para eso los tiene que destinar. Por eso, en el proyecto de coparticipación que presenté, y que espero que se trate algún día, en un artículo que habla de los ATN dice que los recursos logrados durante un tiempo

si no se utilizan, se distribuyen entre las provincias. En esta oportunidad, los gobernadores piden la distribución automática. Y es lo que se debe hacer, y no disimular más el presidente, su ministro de Economía y el otro ministro que nos mandó a hacer un parque de diversiones en Tierra del Fuego, que es el ministro destructor del país…

Tienen que cumplir con la ley, les guste o no. Y no estamos haciendo ningún golpe institucional. Milei y sus funcionarios –iba a decir "ustedes", pero a usted la dejo a un lado–, esos que son defensores acérrimos de la libertad individual, lo primero que no respetan es la opinión y la libertad de quien piensa distinto.

Entonces, que entiendan que están en un país con división de poderes, y que esto –que no les gusta tanto, que les da tanta bronca– que se llama Congreso de la Nación es un poder que le puede decir lo que tiene que hacer. Y él se tiene que adaptar, tiene que aplicar las leyes. Y si no, que plantee una reforma constitucional que diga que Javier Milei, en diciembre de 2023, asumió como emperador de la República Argentina y que todo el mundo le debe obediencia debida. Pero no estamos en esa situación.

Por ende, que aplique la ley, que respete la ley y que deje de decirnos destituyentes o kukas. Si hay algo que no soy, más allá del respeto que tengo por todos los que piensan distinto, es kirchnerista. Y lo he demostrado durante estos cinco años y medio que llevo en el Senado de la Nación.

Muchas gracias, señora presidenta.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, senador Blanco.

Hace uso de la palabra la senadora Lucía Corpacci.

Sra. Corpacci.- Muchas gracias, señora presidenta.

Venimos del día de ayer, cuando la Cámara de Diputados rechazó dos vetos presidenciales. Los diputados escucharon al pueblo, y por eso se pudo dar vuelta el veto.

Hoy, nosotros estamos tratando de voltear el veto del presidente Milei a un proyecto de distribución de los ATN firmado por todos los gobernadores del país más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La verdad es que debe ser la primera vez que todos los gobernadores, de distintos signos políticos, se sientan y acuerdan un proyecto defendiendo sus derechos. Nosotros somos representantes de las provincias y tenemos que escuchar las demandas de nuestras provincias.

Cuando se creó la figura de los Aportes del Tesoro Nacional, se hizo con la finalidad de resolver cuestiones urgentes o extraordinarias que pudieran estar pasando las distintas provincias. Se destina solamente el 1 por ciento a esos aportes del Tesoro.

Es cierto que a lo largo del tiempo y de los gobiernos todos, de una u otra manera, unos más y otros menos, usaron con alguna discrecionalidad esos aportes, para situaciones extraordinarias y, también, para acompañar a algún Gobierno que necesitara esos fondos. El tema es que el Gobierno actual, cada vez que hay una emergencia en alguna localidad, acude vestido de Rambo, como si fueran a la selva; parece que fueran héroes. ¿Pero qué le dicen a la gente? Que confían en la capacidad de esa población, de ese pueblo, para levantarse sola; y le dan la espalda.

Esas son declaraciones públicas de muchos funcionarios de este Gobierno Nacional. ¿Y de los ATN? Muy bien, gracias; hasta luego: ni un centavo. Esos ATN que están destinados a necesidades de emergencia.

El Gobierno Nacional, el presidente Milei, acusó a los gobernadores de utilizar los recursos de los distintos fondos fiduciarios para las cajas negras de la política y para engordar sus bolsillos o los de la política. Ese fue el motivo por el cual

dio de baja veintiún fondos fiduciarios; fondos fiduciarios que eran para el manejo del fuego, para el Progresar, para la lucha contra la trata de personas, que tenían que ver con el Fondo Nacional de Emergencias, con el transporte federal eléctrico… Un sinnúmero de fondos fiduciarios. Ese monto es muy superior a los 278.000 millones que significan los ATN para el país, que se los quedó el Gobierno Nacional retirándole toda esa ayuda a las provincias. Siendo las provincias –los gobiernos provinciales– las que se tienen que hacer cargo de todas esas demandas, porque la gente, en las localidades, se las reclama al gobernador. Los subsidios que no está pagando el Gobierno Nacional se los reclaman a los gobernadores de las provincias; el FONID que no se les paga a los docentes se lo reclaman a los gobiernos de las provincias. Y la cuestión de la salud, de la que el Gobierno Nacional no se hace cargo, se la reclaman a los gobiernos provinciales.

Y aprovecho nuevamente, señora presidenta, para volver a hacer mención del tema del fentanilo. Voy a decirlo hasta el cansancio: lo que está pasando con el fentanilo en nuestro país es una vergüenza, y el ministro Lugones debe venir a dar explicaciones. En Diputados ya hay una comisión investigadora. Nos piden que tratemos las cosas con elegancia: no nos obliguen otra vez a actuar de la misma manera. Hemos pedido una interpelación, no hay respuesta. Lo hemos citado, no hay respuesta.

Vuelvo a los ATN. Lo que estamos tratando hoy al intentar dar vuelta este veto es que el Gobierno Nacional reconozca el federalismo y los derechos de las provincias. Le estamos pidiendo al Gobierno Nacional, lisa y llanamente, que nos devuelva lo que nos corresponde. No le estamos pidiendo que nos dé algo que no tiene, porque existe una partida de 278.000 millones de pesos destinada a los ATN que son de las provincias. Y no queremos que el Gobierno Nacional los siga utilizando discrecionalmente como hace ahora, que, cuando necesita un voto más o un voto menos, llama para ver cómo reparte esos ATN.

Además de eso, votar en contra del veto del presidente Milei es votar en contra de un *modus operandi* que tiene este Gobierno Nacional, que le da la espalda al Congreso, que le da la espalda al pueblo y que ha decidido gobernar por decretos y por vetos, desconociendo que vive en democracia y que debe acatar las normas de nuestra Constitución Nacional.

Nadie quiere voltear a este gobierno. Simplemente, queremos que escuche y entienda que, efectivamente, no es un emperador; que entienda que la primera obligación de un Gobierno es escuchar a su pueblo, las necesidades de su pueblo.

Lo que está pasando ahora en nuestro país con la gente saliendo a la calle a reclamar por estas cosas es la respuesta clara a las acciones del presidente Milei: tiene que cambiar su conducta. El presidente niega la política, cuando es la única herramienta capaz de transformar la realidad de los pueblos. Tiene que aprender a hacer política. No tiene que gobernar con el látigo, tiene que gobernar con el consenso.

Rechazar este veto es eso, es pretender que se respete la democracia, que se respete la Constitución, que se escuche a los gobernadores de todo el país.

No le está dando la espalda a un partido político, a un bloque político. Le está dando la espalda a la Nación entera: a todas las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por lo tanto, anticipo, por supuesto, mi rechazo al veto presidencial.

Muchas gracias.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, senadora.

Hace uso de la palabra al senador Francisco Paoltroni.

Sr. Paoltroni.- Muchas gracias, señora presidente.

Hay un dicho en el campo que dice tironeo como perro en vaca muerta. Y esto se ha convertido en un tironeo que es autodestructivo. Es autodestructivo para absolutamente todas las provincias, la Nación, todos los ciudadanos. Y ni qué hablar del sector productivo, el sector generador de empleo, el sector que genera los recursos genuinos…

Sra. Di Tullio.- Generaba.

Sr. Paoltroni.- …para hacer funcionar la Nación, las provincias y los municipios.

Hay muchas cosas que están funcionando bien, señora presidente. Hasta ahora, no he escuchado absolutamente a nadie mencionar el buen momento que está pasando la minería, el buen momento que está pasando el sector hidrocarburífero de petróleo y gas, el buen momento que está pasando la ganadería. Por supuesto, también hay muchos sectores que están pasando por un muy mal momento.

Pero esta desestabilización política conduce a una inestabilidad económica que atenta contra todos. Esto se repite y es de manual. Desde la reforma constitucional del 94, este sistema es autodestructivo, porque no alcanzás a recuperarte que todo el mundo se concentra en ganar la próxima elección a costa de cualquier cosa; obviamente, de destruir la economía, que es lo que más resultado les ha dado a todos y es como lo hacen funcionar. Y aquí arriba viajamos 46 millones de argentinos.

Entonces, lejos de que el debate se centre en cómo generar más empleo, cómo aumentamos la producción, no: hoy tenemos que escuchar a quienes han destruido la economía, sobre todo de los últimos veintitrés años, darnos cátedra.

Provincias ganaderas, como Buenos Aires o La Pampa, eliminaron 10 millones de cabezas del *stock* de la República Argentina. Y no escuché nunca a un senador hablar de cómo reactivar la ganadería. Y claro, reactivar la ganadería depende ni más ni menos de la macro, de tener créditos de largo plazo para empezar a aumentar los vientres. Jamás, nunca, se lo escuché decir a nadie. ¿Por qué? Porque va contra los intereses de ellos. Y el ejemplo, siempre lo digo, es Formosa. Formosa es la provincia que menos empleo privado tiene del país; no aporta absolutamente nada al PBI; con la misma población, Chubut tiene 100.000 empleos y Formosa, 20.000. Entonces, las provincias exigen, exigen, exigen… ¿Y qué se les exige a las provincias? No se les exige nada.

Entonces, en el caso extremo, y vuelvo a Formosa, vive el 95 por ciento de la coparticipación federal. Solamente tiene el 5 por ciento de ingresos propios. Mientras tanto, tenemos 2 millones de hectáreas agrícolas sin ponerse en marcha. ¿Y por qué? Porque no se le exige nada. Se le giran esos recursos sin pedir absolutamente el compromiso de generar las condiciones para que haya inversiones, que es la única manera de salir adelante. Ahora, no están en el centro del debate –yo hace dos años que estoy acá– los temas de cómo avanzamos con la reforma laboral, cómo avanzamos con la reforma impositiva, cómo avanzamos con proyectos estratégicos de desarrollo, cómo podemos eliminar las retenciones aunque sea por partes. A muchas provincias se les pueden eliminar las retenciones, y eso no está en la agenda ni en los objetivos de nadie.

Por supuesto que el Ejecutivo ha cometido errores. Yo creo que fui uno de los primeros que le marcaron los errores al Ejecutivo, y también pagué el costo que tenía que pagar. Y no me callé y dije que la postulación de Lijo era un inmenso error. Y lo mismo ahora.

Creo que esta marcada de cancha que todos los gobernadores le hacen al Ejecutivo, al presidente de la Nación, es autodestructiva. Y no quiero decir que no haya que dar un debate en profundidad. Pero señores, la pagamos todos; la pagan

también sus pymes; la pagan también sus empleados cuando se muere el crédito, se te dispara la tasa, se te dispara el dólar, se te dispara el Riesgo País. ¡Estamos todos en el horno!

Vuelvo a lo mismo: el Gobierno, sin dudas, ha cometido grandes errores, y yo he sido crítico desde la primera hora, sobre todo de su destrato, que me tocó vivirlo de manera personal lo mismo que a la presidente de este Cuerpo. Si hubiésemos tenido diálogo, consenso, seguramente no hubiésemos llegado a esta instancia.

Yo creo que el presidente tiene todas las posibilidades de corregir el rumbo frente al diálogo político, de acercarse sobre todo a los gobernadores, que de alguna manera han colaborado desde el inicio de esta gestión, y de encauzar nuevamente los pilares para que todas estas condiciones favorables para el desarrollo nacional se puedan dar.

A la vez, es el único camino posible. Porque, en cuanto al aumento que no se les puede dar a los jubilados, la quita de retenciones que todavía no llega y un montón de otras cosas, como obras de infraestructura clave y esenciales, únicamente vamos a poder avanzar sobre todos esos temas en la medida que logremos crecimiento económico. Pero mientras ni siquiera estabilicemos la moneda eso no va a ocurrir. Cuesta muchísimo encontrar posibilidades de avance de la inversión, excepto en los rubros que nombré al inicio.

Volviendo al caso puntual de mi provincia, todo mi aporte hasta el momento fue poder visibilizar lo que ocurría en una provincia escondida, silenciada durante tantos años, pero que tiene los peores indicadores de la República Argentina, en empleo, en empresas, en propiedad privada, en aporte al PBI. Y, a su vez, tiene la mayor coparticipación, o la segunda mayor coparticipación, per cápita más alta del país y, también, la población de discapacitados más alta del país. Pero en mi provincia, insisto, no son todos discapacitados reales. Los discapacitados funcionaban como certificados de pobreza. Al no generarse empleo genuino, les generaban la discapacidad para tenerlos sometidos al régimen comunista del modelo formoseño de Gildo Insfrán y de quien comanda el bloque de Unión por la Patria.

Prueba de esto, y de las malas intenciones que hay en generar estos escenarios de desestabilización política y económica, son dos tratados internacionales –desde hace un año tengo dictamen, señora presidente– de doble imposición, con Austria y con Francia, que me ha costado diez meses lograr llevarlos al recinto. Se oponen, te traban y te frenan solamente, por el único motivo, para no generar una pequeñita buena noticia, porque se les sale del plan. Generamos todas las peores y malas noticias que podamos. Generamos un *show*, un escenario de caos total. Y vuelvo a la impericia en muchos temas del Gobierno Nacional, al que se le escapó la tortuga.

Creo que estamos con muchas posibilidades, finalmente, de atravesar esta bisagra en el país. Hay condiciones favorables para la República Argentina que no dependen de una Presidencia sino de varias. El desarrollo de los hidrocarburos es un ejemplo de eso: después de quince años de sostener una política económica, hoy se empiezan a dar los resultados.

Entonces, tenemos que avanzar sobre esos caminos. En Formosa, poner en marcha un campo agrícola hasta tener resultados económicos lleva diez años. Pero diez años si empezás mañana. Si perdés diez años más hasta que la ponés en marcha, son veinte años. Se te fue una vida.

Así que, señora presidente, invito a todos los colegas a darle forma a eso, a darle forma al diálogo político, y a resolver los problemas con consenso, con diálogo

y sin apartarnos nunca del camino de contener la macro, que es el inicio de todo y no es ni más ni menos que empezar a tener moneda.

Muchas gracias.

Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, senador.

Hace uso de la palabra el senador Fernando Rejal.

Sr. Rejal.- Muchas gracias, presidenta.

Vuelve este proyecto para su insistencia, luego de haber sido vetado por el presidente de la Nación en los términos del artículo 83 de la Constitución Nacional.

En los fundamentos, paradójicamente, dice que se veta porque son recursos y fondos de emergencia para desequilibrios financieros. Chocolate por la noticia, si, indudablemente, esa es la naturaleza de la norma. Lo que no dice en ningún momento ni en ningún lugar del veto es que son para desequilibrios financieros y fondos de emergencia de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, como se ha dicho acá, en este recinto.

Yo quiero hacer míos también –porque muchos de los fundamentos son los que sostienen esta alocución para rechazar el veto del presidente– cada uno de esos argumentos. Pero también quiero agregar otros, porque si bien este proyecto se originó por la firma de todos los gobernadores y del jefe de la Ciudad, una vez llegada la propuesta a este Senado fue aprobada por amplia mayoría, solamente mereció un voto en contra. Y pasó a Diputados, donde también por una abrumadora mayoría se convirtió en ley.

¿Por qué vinieron los gobernadores y nos pidieron que sancionáramos esta norma? Precisamente, porque los recursos que les corresponden a las provincias, tanto este como los otros fondos a los que hicieron referencia también la senadora Corpacci, el senador Andrada, de Catamarca, y también el resto de los colegas senadores, les llegaban normalmente a través de fondos fiduciarios, a través de la coparticipación del impuesto a los combustibles o de los Aportes del Tesoro Nacional, dejaron de llegar a pesar de la insistencia. Y en los lugares donde llegaban a cuentagotas era para disciplinar a algunos gobernadores, para que envíen a sus diputados y voten de determinada manera, en contra del pueblo muchas veces. No hace falta que esto lo reiteremos porque lo hemos visto todos. Entonces, indudablemente, no se estaban usando de conformidad a su naturaleza.

Pero quiero referirme expresamente a la situación de la provincia que represento, La Rioja. En el año 2024, se entregó el 7 por ciento de lo recaudado. Y en lo que va del año 2025, solamente una cifra cercana al 25 por ciento. O sea que el resto de esos fondos se los quedó la Nación.

Y no es que estamos tironeando, como dijo el senador preopinante, porque acá hay un despojo. Esto es lisa y llanamente un despojo, un robo. Y la situación de nuestra provincia merece una consideración especial por la sencilla razón de que, como se dijo en innumerables oportunidades en este recinto, y en todos los lugares donde la provincia de La Rioja alzó su voz para hacer valer sus derechos, en el año 88, con la pérdida del punto de coparticipación perdimos casi el 30 por ciento de los recursos que van a las provincias, precisamente, los Aportes del Tesoro de la Nación. Y por un acuerdo que hubo a lo largo de todas las gestiones que pasaron a cargo de la más alta magistratura del país no se entregaban esos recursos, eran compensados. Porque no eran fondos extra, sino fondos compensatorios de esos recursos que nos arrebataron oportunamente.

¿Para qué eran esos recursos? Para emergencias. Con ellos hacíamos andar los hospitales –que hoy están en emergencia–, la educación, la seguridad de la provincia, que son las funciones elementales que, de acuerdo a la Constitución Nacional, a la Constitución Provincial y a las leyes, debe garantizar un Estado

provincial. Hoy, a pesar de este robo, lo estamos cumpliendo heroicamente. Y están en emergencia, además de los servicios que acabo de referenciar, también la cultura y la ciencia.

En síntesis, este presidente, con el uso irracional y cruel de la motosierra, puso todo en emergencia, absolutamente todo.

Acá manifestó el senador Blanco que no recibió nada su provincia. Yo también quiero decirles que mi provincia… Y este no es un número, es un numerazo, pero lo digo porque es más fácil de pronunciar que el presupuesto del Instituto Nacional de Vitivinicultura, que lo quieren eliminar o ya lo eliminaron… No sé hasta qué punto le hacen caso a los fallos de la Justicia. Este es el número de los recursos que llegaron a la provincia de La Rioja en concepto de ATN. Para que se entienda: (e*xhibe una hoja con la inscripción "$0".*) este es el número, un numerazo.

Por eso, si bien me solidarizo con todas las provincias, me quiero solidarizar especialmente con las provincias de Tierra del Fuego y de Santiago del Estero, que son las más perjudicadas.

Cero es el número...

Sr. Mayans.- Formosa cero.

Sr. Rejal.- Cero Formosa; acá está su representante.

Se fue Paoltroni; también habría que hacerle saber cómo están siendo distribuidos estos recursos que él defiende que los siga manejando este presidente de la Nación que en realidad vino a destruir el Estado, y lo está haciendo. Hasta que la gente, como está sucediendo en estos días… Por eso, quiero felicitar a los ciudadanos de Buenos Aires…

Sra. Di Tullio.- De la provincia de Buenos Aires.

Sr. Rejal.- …de la provincia de Buenos Aires, me aclara la senadora Di Tullio; a sus dirigentes, que lucharon al lado de la gente para que le pusiéramos freno a esta motosierra; a los legisladores que en el día de ayer le pusieron freno y dijeron "no se meta con la salud y la educación" y, por supuesto, a los millones de ciudadanos que a lo largo y a lo ancho del país están resistiendo esta motosierra y están dispuestos a hacer, como dijo mi colega y coterránea, Florencia López, tronar el escarmiento en las urnas, para que dejemos de sufrir injustamente, tal como está sufriendo la sociedad argentina.

Por eso, mi voto va a ser en contra de este veto y a favor de la ley que, por unanimidad, los gobernadores nos han mandado y por amplia mayoría este Congreso sancionó.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Rejal.

A continuación, tiene la palabra la senadora por la provincia de Tucumán, Beatriz Ávila.

Sra. Ávila.- Gracias, presidente.

Voy a ser muy breve porque los senadores y senadoras que tuvieron el uso de la palabra anteriormente han sido muy amplios en sus dichos.

Hoy, venimos de nuevo al recinto a tratar la insistencia o el rechazo de un veto del presidente de la Nación. Obviamente que adelanto mi rechazo a este veto. Y lo primero que quiero señalar es que no nos agrada esta dinámica que se ha instalado en la política argentina en los últimos tiempos. No se puede gobernar con DNU y con vetos todo el tiempo. No es la forma correcta.

La Constitución Nacional establece los roles, los pesos y contrapesos de los poderes del Estado. El Poder Ejecutivo Nacional tiene sus facultades, pero nosotros, el Congreso, también tenemos las nuestras y las ejercemos. Las ejercemos con mucha responsabilidad y con mucho criterio. Sin embargo, quiero desde esta banca

levantar otra vez la voz y volver a insistir en algo que es central y que los argentinos están esperando de nosotros: prudencia, diálogo, racionabilidad ante todas las cosas.

El país está esperando todo eso de nosotros y quien les habla ha dado muestras suficientes de su vocación de acompañar, de construir, de ayudar y de debatir todo lo que sea bueno para los argentinos. Había un clima de consenso, presidente, que hoy está roto, que está quebrado. Y no por nosotros, en absoluto.

El presidente ni siquiera se habla con su vicepresidenta; es algo que no se logra entender. La sociedad está hablando, está hablando en las calles –lo ha hecho ayer– y está hablando en las urnas. Y lo peor que puede pasar es que un político no escuche lo que está diciendo la sociedad, el pueblo. Es lo primero que hay que hacer: escuchar para tomar nota, ver cuáles son las prioridades y ver qué es lo que quiere la sociedad.

También he visto por ahí que han salido a atacar y a manifestar que nosotros estamos en una especie de maniobra artera en contra del Gobierno, como quieren hacer creer algunas voces del oficialismo. Mire, presidente, nosotros, los que estamos acá y que representamos a las provincias, como los gobernadores, venimos a pedir lo que por derecho propio corresponde; y los Aportes del Tesoro Nacional son recursos de las provincias que, por supuesto, están administradas por el Estado Nacional.

La Constitución establece un sistema federal que, a veces, queda solamente en la letra porque necesita un sistema federal fiscal a la par. Las provincias autónomas, sin recursos y sin plata muy poco pueden hacer.

Estamos ante un modelo centralista y unitario que se queda con los recursos de las provincias, con el objetivo central, dijo este Gobierno, de venir a equilibrar las cuentas públicas, de venir a hacer que la macroeconomía funcione. Sin embargo, hoy vemos que hay señales alarmantes en esta temática: aumenta el índice del Riesgo País, el dólar. Son temas que maneja el Gobierno Nacional, que ha llegado al gobierno por estas banderas, y hoy hay señales muy preocupantes. Pero, a la par de la macroeconomía, nosotros también tenemos que atender a la microeconomía, a las necesidades de la gente. No sirve de nada si no va acompañado con lo que la gente está reclamando; no sirve de nada con los argentinos afuera; no sirve de nada si los jubilados no llegan a fin de mes, si las universidades no cuentan con recursos, si los discapacitados… o nuestros niños enfermos no tienen para ir al Hospital Garrahan.

Hoy, estamos de nuevo tratando esta temática de los Aportes del Tesoro de la Nación.

En el caso concreto de la provincia de Tucumán, quiero contarles que el Gobierno tiene las cuentas equilibradas, es muy austero, pero, a la par de eso, hay gestión. A la par de eso, tiene que garantizar los derechos esenciales de los tucumanos, como es el caso de la salud, la educación, la obra pública, el transporte y la seguridad. Y ahora también se ha hecho cargo de las obras que el Gobierno Nacional tenía que hacerse cargo, como la ampliación de un sistema eléctrico en El Bracho –se ha hecho cargo la provincia–, terminar una cárcel para mil seiscientos reos –que se terminó con recursos de la provincia–, hacerse cargo del transporte, de construir nuevas escuelas, de mejorar los caminos y de tener una política de seguridad. Y aclaro que los índices de homicidios han descendido en nuestra provincia.

A Tucumán le correspondería 6.500 millones mensuales con esta ley que, por supuesto, van a ir para mejorar la calidad de vida de los tucumanos. El gobierno de la provincia también garantiza la paz social y el desarrollo humano de los

tucumanos. Y esto es central porque estos fondos corresponden a cada una de las provincias, pero tampoco es un cheque en blanco para los gobernadores.

Este proyecto, que ha sido impulsado por todos los gobernadores, incluido el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, sin distinción de bandería política, sin una estrategia electoral, habla a las claras de que lo que se pretende acá es mejorar la calidad de vida de todos los argentinos.

Por eso, es importante, presidente, que hoy rechacemos este veto, e insto nuevamente al Gobierno Nacional a que vuelva al diálogo, a la prudencia, porque en el medio están los argentinos esperando respuestas urgentes.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Ávila.

A continuación, tiene la palabra la senadora por Río Negro, Mónica Silva.

Sra. Silva.- Muchas gracias, señor presidente.

Hoy, estamos analizando otro error no forzado del equipo que gobierna la Argentina desde diciembre de 2023.

Saben ustedes que un error no forzado es una falla que comete un jugador por su propia impericia, sin que haya acción del otro lado que provoque la equivocación. Justamente, hoy vamos a insistir con la ley que propone el reparto de los ATN con un criterio fijado en la Ley de Coparticipación Federal y no con el criterio del arbitrio de ningún presidente.

Creo que esta Cámara va a insistir y va a votar en contra del veto.

Desde diciembre de 2023, los gobernadores de este país han sido tolerantes y afrontaron las consecuencias de decisiones que se tomaron en la Casa Rosada. Las afrontaron con su cuerpo, con sus saberes, con su manera, con los recursos que pudieron encontrar. En un momento, los gobernadores evaluaron el modo en que se aspiran los recursos federales de las provincias a los fines del equilibrio financiero. Nos lo dicen permanentemente, pero a costas del bien común; eso no se dice suficientemente.

Entonces, los gobernadores se juntaron e hicieron propuestas que se expresaron en dos proyectos de ley; uno es este que ha sido vetado y con el que nosotros hoy estamos insistiendo. Esta ley que fue vetada es una parte de la solución para las provincias, porque las provincias necesitan recursos para sostener lo básico de la vida en sociedad. Lo básico es la salud, es la educación, es la asistencia a las personas que necesitan ayuda de todo tipo.

En mi provincia, Río Negro, quedaron cincuenta obras abandonadas por Nación cuando comenzó el desarrollo de este Gobierno. De esas cincuenta obras abandonadas, el Gobierno provincial se ha hecho cargo de dieciocho, hasta este momento, con fondos propios, como ha podido y como ha considerado porque hay prioridades que hay que atender.

Por ejemplo, con fondos propios, el gobernador Alberto Weretilneck está en proceso de adquisición de transportes adaptados para cada una de las escuelas denominadas especiales, de modo tal que los niños con discapacidad que asisten a esas escuelas y necesitan condiciones particulares para sus traslados también puedan trasladarse con comodidad y seguridad. Otra decisión que ha tomado el gobierno es la de construir, por ejemplo, siete nuevos edificios escolares y ampliar otros existentes para que niños, niñas y adolescentes puedan educarse de manera digna con todo lo que necesitan.

El gobierno provincial, por ejemplo, ha contribuido a la realización de obras de infraestructura en la Universidad de Río Negro, porque la universidad quedó sin los fondos comprometidos al nivel nacional. Por supuesto, también el gobierno ha contribuido con fondos propios a la infraestructura de la Universidad Nacional del

Comahue, especialmente en la sede que denominamos CURZAS. Y podría seguir enumerando.

Las provincias aportan a la construcción de la Nación, con un esfuerzo acorde a la necesidad de asegurar el bienestar de sus habitantes. Eso desvela a mi gobernador y a todos los gobernadores: asegurar el bienestar de los habitantes de cada provincia.

Esta ley –por la que estamos tratando el veto– dispone la distribución de los ATN con criterio cierto, un criterio fijado en la Ley de Coparticipación. Y esta ley fue vetada al mismo tiempo que se anunciaba pomposamente la creación de una mesa de diálogo con los gobernadores. ¿Qué tipo de diálogo se inicia con un cachetazo a los interlocutores? ¿Cómo podemos entender ese accionar? ¿Cómo lo podemos denominar? Ni siquiera se me ocurren palabras, y eso que me gustan mucho las palabras. Pero no se me ocurre ninguna para denominar esa actitud.

La verdad es que se complica la explicación. Ahí se complica todo. Dicen que la vetan –ustedes lo vieron en la parte de los fundamentos del proyecto– porque es necesario tener fondos para emergencias que puedan suceder en cualquier momento: una catástrofe natural o alguna emergencia que pueda suceder en las provincias. Entonces, hay que tener fondos para asistir a las provincias. Eso es lo que dicen, pero las provincias se dan cuenta cotidianamente de las arbitrariedades con las que se usan estos fondos. Además, las provincias, como decía recién, afrontan la existencia misma de la sociedad y por ese motivo necesitan los recursos.

Ayer, muchos medios gráficos presentaron un título que decía que para este año el Gobierno ofrecía más fondos para la partida de ATN. Más fondos. Iban a ofrecer más fondos por las dudas de que nosotros nos estuviéramos quejando de que eran pocos. Iban a ofrecer más fondos para la partida de ATN. Igualmente, si ustedes hicieron la cuenta verá que son 100.000 millones menos de lo que marca la ley, aunque son bastante más de lo que se ejecutó este año 2025.

Entonces, ahora que con sus acciones provocaron reacciones concretas, que se expresan en leyes, anuncian que va a haber más distribución de los ATN. Ahí uno también se pregunta: si hay más distribución de los ATN, ¿son para contingencias, como dice el fundamento del veto, o son para distribuir? Tantas idas y vueltas discursivas hacen difícil una relación seria entre las provincias y la Nación. Y cuando vi estas declaraciones, inmediatamente recordé la fábula del escorpión y la rana, que seguramente ustedes conocen porque es popular.

La fábula dice que cierto día un escorpión le pide a una rana que lo cargue para cruzar el río. El animalito tenía un propósito que, a la vez, era una necesidad: cruzar el río para avanzar, para seguir su camino. La rana le dice que no. Dice: “No, tengo miedo por mi vida. Si te cargo ¿cómo sé que no me vas a picar y me vas a matar?”. Pero el escorpión apeló a los buenos modales. En algún momento de su vida había aprendido algún buen modal, sabía vestir bien sus dichos, y apeló a los buenos modales. Entonces, la rana confió, lo cargó en su lomo y comenzaron a cruzar el río. Habiendo avanzado en el cruce del río, el escorpión la picó. “¿Por qué me picaste?”, dice la rana. “Ahora ninguno de los dos va a llegar”. Y el escorpión le dijo: “La verdad es que está en mi naturaleza”. Desde ese momento, ya no hubo posibilidad de diálogo. Ya nadie más pudo dialogar, ni la rana ni el escorpión

Moraleja: todos queremos llegar a la orilla. Todos creemos que hay una luz al otro lado del río, pero es imposible llegar cuando la confianza ha sido destruida por la propia naturaleza del escorpión.

Señor presidente: ya adelanté mi voto en contra del veto a la ley de reparto de los ATN y a favor de la ley que los gobernadores constituyeron conjuntamente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora.

A continuación, tiene la palabra la senadora por la provincia de Córdoba, Carmen Álvarez Rivero.

Sra. Álvarez Rivero.- Muchas gracias, señor presidente.

Este es un debate –el de los ATN– sobre las reglas claras del federalismo fiscal. Las reglas claras que necesitamos –y adhiero– para llegar a la otra orilla.

Esta ley ustedes la conocen perfectamente, surge después de la gran debacle de los años treinta –el 32– en la Argentina como una herramienta federal excepcional. ¿Pero saben quién consolida este mecanismo para centralizar recursos a nivel nacional y fortalecer el poder presidencial? ¡Juan Domingo Perón en el 45! A partir de ahí transforma la relación entre Nación y provincias. Perón utiliza las transferencias discrecionales, como los ATN, para premiar a provincias aliadas y para condicionar a provincias opositoras. Desde entonces se configura la Argentina en provincias productivas y provincias más pobres o de menor desarrollo.

En el 73, surge e institucionalizan este fondo con la coparticipación. La coparticipación es una ley que –lo he dicho muchas veces– ha fracasado; no ha servido más que para empobrecer a las provincias productivas y no desarrollar a las provincias no productivas o menos desarrolladas. Ahí el ATN queda como un fondo formado por el uno por ciento de la masa coparticipable. Ese fondo crece en volumen y les diría que se naturaliza su uso político. De paso, digo: si se han podido reunir todos los gobernadores y se han puesto de acuerdo, ¡discutamos la distribución federal de impuestos, discutamos las reglas para la relación entre las provincias y la Nación!

A Córdoba, como a otras provincias de la Región Centro, nos asfixian las retenciones, pero, además, nos reducen la coparticipación. Así que es un doble castigo.

Por eso, les digo: esta es una discusión de las reglas. Necesitamos reglas estables. Estas reglas las puso el peronismo; estas reglas vienen de antes. Yo lo he dicho todo el tiempo: mantengamos las reglas. Pueden no ser perfectas, pero todos tenemos emergencias. Córdoba ha tenido emergencias y ha aprovechado –gracias a todos los que nos apoyaron– los recursos nacionales cuando tuvimos esa emergencia con el fuego.

Pero, como les digo, hay una gran hipocresía: durante años se usaron los ATN para disciplinar a las provincias.

Un paréntesis. Yo he pedido, cuando apenas entré, desde el 2022, que se eliminen los fondos fiduciarios por ser extrapresupuestarios. No porque el propósito que buscaran haya sido malo, pero que se conviertan en una línea del Presupuesto y que la debatamos entre todos. Eran fondos extrapresupuestarios que fueron un desmanejo, una corrupción, y sin rendición de cuentas. Realmente, agradezco que el presidente Milei tomara esa decisión.

Como les digo, los ATN se han usado, especialmente por los gobiernos peronistas –Perón y Kirchner–, para someter a las provincias, para arrodillar a las provincias.

Hace cuatro años que estoy y acá no se cuestionaba la regla, recién ahora se la cuestiona. Como les digo, estas reglas de los últimos cincuenta años han servido para empobrecer a toda la Argentina. Y les pongo el caso de Córdoba, que ese lo conozco bien, pero sospecho que es un caso que se repite en varias provincias.

Afuera, dejando de lado los sueldos, el 80 por ciento del Presupuesto se distribuye discrecionalmente a dedo. Está lleno de fondos fiduciarios provinciales que se reparten a quien quieren, cuando quieren y cuánto quieren. Tienen un reflejo presupuestario previo, pero no pasan por el Tribunal de Cuentas para un control ni preventivo ni posterior y hoy constituyen una caja política más.

El Ministerio de Finanzas se maneja a discreción y solo se controla la partida de la transferencia a los municipios. Se controla que Bancor le haya transferido tanto al municipio tal. El Tribunal de Cuentas, como les digo, no controla nada ni verifica si va al propósito que buscaba.

A esto, que se reproduce por 100 o por 10 en la provincia, estamos hoy poniéndolo en duda en la ley que, como les digo, es una ley peronista desde hace 50 años. Y no solamente ese manejo en la provincia se hace a través de los fondos, sino también a través de catorce ministerios y diez agencias extrapresupuestarias. Se las podría nombrar, pero no… Esto constituye un sistema paralelo de financiamiento político.

Como les digo, tenemos que discutir las reglas a fondo. Lo discrecional ha desordenado –les diría– todo en nuestra Argentina. Necesitamos reglas claras para no estar matándonos en cada sesión por lo que ocurre. Cada maniobra política, efectivamente, nos hace retroceder y tiene un costo enorme para todos los argentinos.

De este modo, se ahuyentan las inversiones y nadie va a arriesgar en este país si no tenemos reglas claras, sostenidas en el tiempo. Ahuyentan a las empresas, que las necesitamos para crear trabajo. Ahuyentan países con quienes deberíamos estar conversando para ser socios comerciales. Y lo que más me duele es que ahuyentamos a nuestros hijos, que se suben al avión con sus valijas llenas de sueños, creyendo que en nuestra Argentina no hay horizontes ni oportunidades para ellos. También, ahuyentamos a nuestros nietos, a los que condenamos a vivir afuera de nuestra patria.

Por eso, pido acá reglas claras; cada acto de discrecionalidad rompe familias, destruye confianza, expulsa futuro. No solo perdemos recursos, desgraciadamente, como les digo, perdemos a nuestra gente.

Gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora.

A continuación, tiene la palabra le senadora Nora Giménez.

Sra. Giménez.- Muchas gracias, señor presidente.

Hoy, estamos debatiendo un tema central para el federalismo argentino.

Desde la Reforma Constitucional de 1994, todas las fuerzas políticas tenemos una deuda pendiente: sancionar una nueva Ley de Coparticipación como lo establecen la Cláusula Transitoria Sexta y el artículo 75, inciso 2) de nuestra Constitución.

Por cierto, esta tarea requiere consensos amplios y un nivel de coordinación y entendimiento entre Nación y provincias. La realidad actual es muy distinta. Nos enfrentamos a un Gobierno Nacional que ha desatendido sistemáticamente a las provincias argentinas, que ha desconocido su rol político, su rol de gestión institucional y su rol de sostenimiento del conjunto de las políticas públicas que hacen al funcionamiento normal de los Estados provinciales en la asistencia diaria, cotidiana, en la obra pública y en el sostenimiento de las políticas de asistencia y prevención a sus propios ciudadanos.

Para este presidente, la Argentina termina en la General Paz y lo que está afuera de ese espacio de dominio absoluto –lo que queda fuera de ese polígono que ha definido como su espacio de acción y gobierno– no existe, no es de argentinos, no requiere la dedicación del Estado ni se asume el compromiso responsable que este presidente le debe a la Nación Argentina. Es un Estado federal. La Nación es más y va más allá del polígono delimitado por la General Paz.

Los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso son claros: desde diciembre de 2023, las transferencias no automáticas de la Nación a las provincias

se mantuvieron por debajo del promedio histórico, que comprende desde 2018 hasta 2025 dentro del análisis de la Oficina de Presupuesto. El aumento observado en 2024 y 2025 se explica, fundamentalmente, por los giros concentrados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este desequilibrio no es compatible con el mandato constitucional de equidad y solidaridad federal. No es aceptable para las provincias del interior profundo que el distrito más rico del país reciba la mayor parte de los recursos discrecionales, mientras que en las provincias del interior se deterioran las rutas nacionales, se frenan las obras estratégicas y se debilitan nuestras economías regionales.

El rol del Estado federal debe ser exactamente el contrario: reducir las asimetrías, promover la integración territorial y garantizar la igualdad de oportunidades en todo el territorio.

La situación de recesión económica actual golpea a las provincias: la caída de la recaudación, el aumento de las tarifas, la inflación que erosiona los ingresos familiares y los cientos de miles de empleos perdidos. Esta situación limita gravemente las capacidades de los gobiernos provinciales para sostener servicios básicos y políticas de desarrollo. Además de la profunda reducción de las transferencias no automáticas, las provincias vienen sufriendo la eliminación de fondos clave, como el Fondo Nacional de Incentivo Docente, como el Fondo para la Construcción de la Vivienda Social o como el Fondo Compensador al Transporte, que tienen un impacto significativo en el bolsillo de los trabajadores. Por ejemplo, en Salta el boleto aumentó más que la inflación acumulada, por la quita de subsidios al transporte decidida por el presidente Milei. A ello se suma un hecho político evidente: solo después de la derrota electoral del oficialismo en la provincia de Buenos Aires se anunciaron giros excepcionales de recursos a jurisdicciones con gobernadores aliados y el nombramiento de un ministro del Interior. Este comportamiento confirma el riesgo de un uso discrecional de los fondos que la Ley 27.794, justamente, buscaba corregir.

Señor presidente: como senadora por Salta debo expresar con claridad que no podemos convalidar un modelo económico que margina a las provincias, que debilita la infraestructura del interior y que desfinancia a sectores estratégicos como la ciencia y la tecnología. La riqueza de la Argentina se genera en cada región y debe volver a los ciudadanos que la producen.

Por eso, como bloque, rechazamos este veto. Como miembro del bloque, me sumo al rechazo al veto presidencial. Insistimos en la vigencia de la Ley 27.794. No es un reclamo sectorial, no es un reclamo partidario: es una clara y contundente defensa de la Constitución, de la equidad federal y del futuro de nuestras provincias.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Nora Giménez.

A continuación, tiene la palabra el senador por la provincia del Chaco, Víctor Zimmermann.

Sr. Zimmermann.- Gracias, presidente.

Yo quisiera que me permita hacer una breve introducción y algunas consideraciones para comprender, en el debate, la problemática y la complejidad de lo que estamos discutiendo. Entonces, quiero hacer algunas preguntas: ¿Qué son los ATN? ¿Cómo surgen? ¿Cómo se forman los fondos? ¿Cómo se gastan?

Aquí ya se ha dicho que la ley 23.548, de Coparticipación Federal –que se sancionó en enero de 1988 como un régimen transitorio con vigencia hasta el 31 de diciembre de 1989–, en su artículo 5° habla de la asistencia del Tesoro Nacional con los ATN. Además, el artículo 5° dice que será administrada presupuestariamente –dentro del Presupuesto Nacional– por el Ministerio del Interior.

Otro artículo de esa ley, el artículo 6°, dice de qué manera se fondea. Dice que es de acreditación diaria vía el Banco de la Nación Argentina. Por lo tanto, el ejercicio económico de la Administración Pública empieza el 1° de enero y termina el 31 de diciembre y el fondeo empieza el 1° de enero y todos los días se gotea el producto del artículo 3°, que es el 1 por ciento de la masa coparticipable, restados los fondos específicos y aquellos que se crean con régimen especial. El 1 por ciento va al fondo de los ATN. Así se conforman y así se ejecutan.

¿Qué otra cosa dice la Ley 23.548? En su artículo 10°, crea la Comisión Federal de Impuestos en el Consejo Federal de Inversiones –organismo federal por excelencia–, donde las veinticuatro provincias argentinas y el Gobierno Nacional tienen un representante.

Sr. Mayans.- Veintitrés provincias.

Sr. Zimmermann.- Veintitrés. Gracias, estimado Mayans.

Y en ese marco, con la representación federal, se establecen los mecanismos para, de alguna manera, controlar cómo impacta la recaudación nacional, cómo se distribuye; cómo se siguen los acuerdos fiscales que se hacen entre los gobernadores y el presidente de la Nación en distintas gestiones. Y es ahí, en el Consejo Federal de Inversiones, donde se toma la iniciativa de los gobernadores de las provincias argentinas para que este proyecto, finalmente, termine en dos proyectos de ley: uno, que era la distribución del impuesto a los combustibles, como un régimen de afectación específica, y otro la distribución de los ATN, como un régimen especial, como un artículo agregado a la ley permanente de Presupuesto. Esto es lo que, de alguna manera, estamos debatiendo.

Ahora bien, quiero agregar algunas consideraciones.

Los sucesivos pactos fiscales que se fueron generando a partir de la sanción de la ley en 1988 dieron lugar a la creación de impuestos determinados que son producto de los tributos y de la actividad económica de las provincias. El Gobierno federal, prácticamente, no tiene territorio; los argentinos vivimos en las provincias, la actividad económica es de las provincias. Y a partir de sucesivas gestiones se fueron también descentralizando obligaciones y competencias nacionales a cada una de las provincias argentinas. Por ejemplo, la desfederalización del uso de estupefacientes en el caso del narcomenudeo. Ese es un caso concreto. Mi provincia adhirió a la ley en 2015. Se hizo un avance significativo. Antes esto era una competencia federal. Ahora, se sigue trabajando; y quiero destacar la articulación de las fuerzas provinciales, la Justicia provincial, la Justicia Federal y las fuerzas federales para luchar contra este flagelo que es uno de los temas centrales y de preocupación de la política argentina. Pero los fondos no llegan, no se transfieren.

Entonces, esta discusión que tenemos hoy, que se origina ahí, producto de la decisión de los gobernadores vía la representación de sus ministros de Economía y de Hacienda, es lo que nos trae a este debate.

En ese marco, quiero que me permita, presidente, mostrar datos. De paso, quiero felicitar a todo el personal de la Comisión de Coparticipación Federal de este Senado que hace, realmente, un trabajo y un seguimiento diario de todo lo vinculado con la Ley de Coparticipación Federal. Realizan publicaciones que se envían a todos los organismos parlamentarios y relacionados con cuestiones de ciencia económica del país. Realmente es un seguimiento muy muy interesante y muy importante, con gran contenido técnico, de cómo es el comportamiento de la recaudación tributaria y de la Ley de Coparticipación Federal.

Traje aquí para compartir con ustedes una planilla producto de la Auditoría General de la Nación y del trabajo del personal de la Comisión de Coparticipación

de este Senado que, reitero, quiero destacar, porque hace un trabajo técnico muy interesante e importante, con el seguimiento de las registraciones contables en forma diaria.

Leo, presidente. Voy a ser muy breve.

La planilla tiene cuatro columnas. La primera es la estimación de lo que se pretende recaudar. La otra es la afectación presupuestaria, como dice el artículo 5°, que debe estar en el Presupuesto para la ejecución. La otra es exactamente lo que se recaudó con relación a la asistencia del Tesoro Nacional, el 1 por ciento de esta contribución. Y la otra es exactamente lo que se ejecutó.

Acá tengo cifras desde los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024 y 2025, es decir, del comportamiento de la recaudación de la asistencia del Tesoro Nacional, su ejecución presupuestaria y la transferencia de las provincias.

Acá hay un dato que yo quiero destacar. Por supuesto, hay mucha información. No los quiero aburrir. Pero si uno toma entre el total recaudado por los ATN y lo que se ejecutó a las provincias en las distintas gestiones desde 2016 para acá, sin pandemia, el promedio es del 31 por ciento. ¿Qué quiere decir? Que como se gotea desde 1° de enero hasta el 31 de diciembre, el 31 por ciento volvió a las provincias y, a fin de año, el 69 por ciento vuelve al Tesoro.

¿Quién fue el presidente que más ejecutó en los últimos tiempos los ATN? El presidente Fernández, por pandemia. También tengo el dato incluyendo la pandemia. Si se incluye la pandemia y se saca un promedio, es el 38 por ciento del total de lo que se recaudó en concepto de los ATN en los últimos períodos de estos presidentes.

¿Por qué digo esto? Porque el proyecto que nosotros aprobamos acá y que, finalmente, se aprobó en Diputados y del que ahora estamos considerando el veto, le da al Gobierno Nacional el 43,34 por ciento de los recursos por encima del promedio de lo gastado y distribuye, en forma automática por índice de coparticipación, el resto. Esto estamos discutiendo.

Está claro que nosotros no estamos desfinanciando ni estamos cambiando el destino. Le estamos dando y dejando al Gobierno Nacional por encima de lo que se ha ejecutado anteriormente y por encima de lo que se viene ejecutando en esta gestión. Aquí hay senadores que ya lo han dicho. En 2024 se ejecutó el 7 por ciento y, actualmente, se está ejecutando alrededor del 22 por ciento. Entonces, esta es la discusión.

Nosotros, que somos representantes de nuestras provincias, queremos – por lo menos yo –que esta oportunidad se convierta en una posibilidad de que, también, en algún momento, nos atrevamos, nosotros y el resto de los argentinos, a discutir una nueva Ley de Coparticipación en la Argentina. La Ley de Coparticipación vigente, en su artículo 7°, dice que el piso que se debe distribuir de coparticipación es del 34 por ciento. ¡Se incumple!

Entonces, como representantes de nuestras provincias, sin ninguna duda queremos lo mejor para, en este caso, los chaqueños y, en general, para los argentinos.

Así que, presidente, quiero aprovechar, hacer votos e insistir para que nos animemos a la discusión, porque cuando hay que distribuir recursos nunca es el tiempo. A ver si nos animamos a discutir una nueva ley de distribución de recursos y aumentar la masa coparticipable. Esta no es una cuestión de índice. Ningún gobernador de la Argentina se va a sentar a discutir coparticipación si le van a sacar recursos. Tiene que ser a partir de lo que tenemos.

Dicho esto, presidente, reitero que creo que es uno de los temas centrales de la política argentina, que, además, fue acordado en el Pacto de Mayo en Tucumán,

entre los Diez Puntos Básicos, firmado por el presidente de la Nación y los gobernadores de casi todas las provincias.

Espero que este debate sea la puerta de entrada para discutir más recursos para nuestras provincias y tener un país más federal y más equitativo.

Gracias, presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Víctor Zimmermann.

A continuación, tiene la palabra la senadora por la provincia de Santa Cruz, Alicia Kirchner.

Sra. Kirchner.- Muchas gracias, señor presidente.

La verdad es que todos los senadores y las senadoras que me precedieron en el uso de la palabra dieron distintos argumentos absolutamente válidos, mirando desde la realidad de nuestras provincias.

Al estar en este lugar donde me toca hacer la argumentación, ya mucho de lo que se ha hablado quedó absolutamente claro. Por lo tanto, haré una síntesis.

Los Aportes del Tesoro Nacional nacieron del consenso, nacieron del acuerdo. No fue ninguna improvisación como se pretende sostener. El 1 por ciento de la masa coparticipable debe ir, en estos aportes, a las provincias; y no nos olvidemos de los municipios, que también deben ser coparticipados.

Si hablamos de números, esto involucra el 1,3 billones serían 1.300 millones de millones de pesos.

La verdad es que pensar en lo mismo y que los aportes no vayan a las provincias nos abre una serie de interrogantes.

El ministro Caputo dijo “tenemos que ordenar las cuentas”, sin considerar a las provincias. Pareciera que la Nación es solamente los metros cuadrados que tiene la Casa Rosada. Se olvida de las veintitrés provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. Somos parte de esa Nación y, como tal, estamos acá reclamando por lo que nos corresponde.

A mí que me gusta cada tanto hacer números, ¿saben cuántos fondos, desde la letra fría, acumuló en veinte meses de gestión este Gobierno? El 86,4 a costa de las provincias. ¿Quién se hace cargo de la salud, de la educación y la seguridad? Las provincias argentinas, que están en una asfixia fiscal. En realidad, si ustedes lo piensan, el ahorro se hizo con la plata de las provincias.

Una de las curiosidades que me llamó la atención del veto es que habla del Pacto de Mayo –que, en realidad, se firmó en julio–, que no tiene ningún contenido que pueda ser, realmente, justificado.

Me voy a permitir leer algunos números, muy poquitos, que es fundamental tenerlos en cuenta. En transferencias automáticas, 2024 versus 2023, las provincias perdieron 6,6 billones a precios de hoy. De los primeros ocho meses de este año, teniendo en cuenta 2025-2023, perdimos 4,8 billones. En total son 11,4 billones. Y eso sin considerar los aportes especiales que tienen las provincias –como bien se ha dicho acá–, relacionados con el FONID, con la obra pública, etcétera, que nosotros solemos denominar “transferencias no automáticas”. En esas transferencias no automáticas, comparando 2023 con 2024, las provincias perdieron 6,5 billones de pesos; y con respecto a 2025-2023, 3,5 billones. Esto da 10 billones. Si sumamos los 11,4 billones más los 10 billones, estaríamos hablando de 21,4 billones de pesos o, si les gusta, de 14.600 millones de dólares.

¿Saben una cosa? Hice la relación con el primer desembolso del Fondo Monetario Internacional que tuvo este Gobierno. Estamos hablando de 14.000 millones de dólares y el primer desembolso fue de 12.000. A las provincias no les van a devolver el dinero, al Fondo Monetario Internacional sí le vamos a tener que pagar.

A ver, la deuda es impagable. Y más allá de las bandas, del cambio y de la flotación, ¡no flota nada! ¡Nos estamos hundiendo!

Señor presidente: con todo respeto, termine con el discurso mentiroso del equilibrio fiscal, porque las inversiones no llegan. ¿Saben por qué no llegan? Porque hay inseguridad jurídica, porque no se está respetando la Constitución ni los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, la independencia de los poderes.

No se puede conducir un país dándole la espalda a la gente, no atendiendo la salud, no atendiendo a los jubilados, no atendiendo a los discapacitados, no atendiendo, simplemente, a los argentinos y a las argentinas.

Estamos al borde de la pobreza. Usted dijo en su discurso que estamos sentando las bases para los próximos veinte años. ¡¿Qué bases?! ¿Las bases de la desnutrición? ¿Las bases de la educación? ¿Las bases del desarrollo humano?

Créame que la verdadera libertad se pierde cuando no hay posibilidades para el desarrollo humano. Las libertades que el presidente Milei predica son libertades que empobrecen. Yo quiero, como todos los que estamos en este Congreso –porque tengo la seguridad de que así lo quieren–, que este país tenga un desarrollo federal, con solidaridad, con justicia, con equidad y, sobre todo, con soberanía.

Muchísimas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Muchas gracias, senadora Alicia Kirchner.

A continuación, tiene la palabra el senador Carlos Linares.

Sr. Linares.- Gracias, señor presidente.

El tema que hoy nos convoca es fundamental y tiene que ver con lo que está pasando en el país. Los ATN fueron consensuados por los veintitrés gobernadores más la Capital Federal. Se trata de un tema en el que los números hablan por sí solos, que claramente no afecta el Presupuesto ni el equilibrio fiscal y que, si tenemos la capacidad de entender, une a las provincias.

Yo tengo el rol de ser opositor en mi provincia, pero estoy acá defendiendo los fondos para ella, porque entiendo que una cosa es no compartir alguna mirada política y otra es no compartir el bienestar de los chubutenses. En eso nos vamos a encontrar siempre juntos. Chubut es una de las provincias más castigadas en este sentido y nos tiene que encontrar unidos.

La problemática en lo que se viene es una crisis. Hoy leía en un portal de mi provincia *(lo exhibe)* que hay una crisis en la Patagonia toda: “Se perdieron veintisiete mil puestos de trabajo desde que asumió Milei”.

Y, después, muy preocupados, vemos la reacción del Gobierno. Ayer el Gobierno tuvo un revés en Diputados, contundente, porque ya no es que los “kukas” no lo votaron: hay un rechazo de la sociedad en su conjunto. Entonces, no puede un ministro de Economía –que tendría que venir a calmar, a apaciguar y a dialogar– decir que somos destituyentes, decir que venimos a pedir la cabeza del presidente. Acá lo dijo, en el diario *La Nación (lo exhibe)*: “Están tratando de voltear al Presidente’”. “Votan igual que los ‘kukas’, pero disfrazados de republicanos”. Hace poco tiempo atrás, a muchos de ellos, los invitó a comer un asado a Olivos, y les dieron la razón a los jubilados. Los mismos que un día te acompañaban, al otro día son destituyentes. Pero en los mercados, los socios de él hablan: hoy tenemos un dólar arriba de los mil quinientos pesos, un riesgo país arriba de mil quinientos puntos, y vamos por más.

Debemos entender que esto ya pasó; que el presidente tiene que escuchar y ya no al círculo íntimo. Estos asesores que tuvo y que tiene Milei son los mismos asesores de Macri y son los mismos asesores que, en algún momento, tuvo De la Rúa, y todos terminaron de la misma forma.

Me parece que llegó el momento de escuchar a la gente, de escuchar al pueblo. Ninguna de las leyes que nosotros estamos votando acá ni los vetos que estamos rechazando son en contra de Milei: son a favor de la gente. Me parece que él debería haber tenido el raciocinio de no atreverse a vetar una ley que se votó en Diputados y en el Senado. Eso es desconocer la división de Poderes.

No solo afecta la gobernabilidad, porque el mundo mira qué presidente tenemos, que no respeta la división de Poderes. Y cada vez se va a quedar con menos amigos alrededor; sin duda. Gobernadores que de entrada le votaron a favor la Ley Bases y que le dieron las herramientas que según él necesitaba, hoy son enemigos.

Y no le está yendo muy bien en el tema electoral. Claramente, le pasó en Corrientes, le pasó el otro día en la provincia de Buenos Aires, y le va a pasar en octubre.

El presidente de la Nación tiene un ministro que daba clases diciendo “Che campeón, comprá dólares, que van a estar a 600 pesos”. Yo le agradezco a Dios que nunca fue contador de mi empresa porque, si no, ya la habría cerrado. Me parece que el “Che campeón” nos está llevando al delirio. Entonces, estamos en un problema.

Pero, ante el problema, hay que buscar la solución. Y me parece que lo bueno y lo rescatable es la unidad de los gobernadores. Debemos entender que esta es una ley de los gobernadores y que todos los senadores que representamos a las provincias, más allá de ponernos de acuerdo o no en algunas cosas, tenemos en claro que vamos a defender a nuestras provincias y vamos a votar por rechazar el veto.

¿Es la solución? No. ¿Con esto se salva a las provincias? No. Pero es un mensaje. Es un claro mensaje.

El presidente de la Nación todos los días recibe un mensaje para hacerle entender que, si escuchara un poco más y no se metiera con nuestros abuelos, no se metiera con los discapacitados y no se metiera con las universidades, tendría un mayor apoyo, hasta de parte nuestra, que somos opositores. Pero me parece que, al no dialogar en momentos de crisis, en momentos profundos de crisis, en los que el interior del país está reclamando soluciones, no estamos dando un gran ejemplo.

Por eso, señor presidente, de mi parte voy a rechazar el veto.

Quiero agradecer, como siempre, a Unión por la Patria por tener esta coherencia que venimos teniendo desde el primer día, de estar del lado de los que tenemos que estar.

Y vuelvo a insistir: de todas las crisis, salen oportunidades, y me parece que, si entendemos que puede haber una oportunidad de diálogo y de entendimiento, sobre todo con las provincias, vamos a tener otro futuro.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Linares.

A continuación, tiene la palabra la senadora por la provincia de La Rioja, Florencia López.

Sra. López, María Florencia.- Muchas gracias, señor presidente.

Quiero decir que hace un par de días llegó acá este veto, que es el veto a la ley que dispone la distribución automática de los fondos de ATN, y que es un veto totalmente hipócrita.

El veto dice que nosotros nos tomamos las atribuciones que son propias del Ejecutivo de la Nación y que son de él, porque corresponde que la Nación tenga estos fondos para distribuirlos según un criterio objetivo de distribución. ¿Cuál sería ese criterio objetivo? La necesidad.

El veto habla sobre necesidades por desequilibrio financiero, sobre necesidades alimentarias, hídricas, etcétera. Toda una gran hipocresía; un verso, señor presidente. Porque durante este año y medio de gestión de este Gobierno Nacional se quedaron con más de un billón y medio de pesos. ¿Y qué hicieron con esos fondos? Dos cosas: en primer lugar, se quedaron con los fondos de las provincias, porque solo distribuyeron un 7 por ciento; y, en segundo lugar, se pusieron a hacer una distribución discrecional, ilegal, buscando la compra de senadores y diputados en beneficio de aprobar sus vetos. Y esto lo hicieron en un plazo de veinticuatro horas. Cuando no distribuían nada, se les ocurrió distribuir más de 12.000 millones de pesos en cuatro provincias. ¿Para qué? Para torcer la voluntad de los legisladores, para que no rechacen el veto del Garrahan, para que no rechacen el veto sobre las universidades.

Pero, ¿sabe qué, señor presidente? Roma no paga traidores. Y, por más que quisieron hacer la gran Kueider, esta vez no les salió.

Por eso, me sorprende escuchar a una senadora preopinante decir que el peronismo manejaba discrecionalmente los fondos de los ATN, cuando en veinticuatro horas pudieron distribuir 12.000 millones buscando comprar diputados nacionales en su beneficio.

Se llenan la boca diciendo “no hacemos política”; y, ¿sabe qué? Tienen razón: no hacen política, hacen negocios, compran y venden voluntades, piden coimas, hacen negocios con sus empresas. También, por eso, señor presidente, quiero que se rechace este veto del Ejecutivo.

Pero quiero hablar de mi Rioja, de mi queridísima provincia de La Rioja, la más castigada, la más pobre, la que más sufre. Quiero hablar de esa provincia de La Rioja en la que nací con mucho orgullo; tierra federal, tierra de caudillos, que supo parir al Tigre de los Llanos, que fue Facundo Quiroga, que hoy está parado en la puerta del Cementerio de La Recoleta. No puedo decir que descansa en paz porque, seguramente, viendo cosas así no puede descansar en paz. Además, también recordemos que fue asesinado.

Y nosotros también conocemos a otro caudillo que fue orgullo riojano: el “Chacho” Peñaloza. La verdad es que la del “Chacho” es una historia de traición, una historia de tristeza, porque era un hombre rendido que había entregado su puñal y su pariente, su primo –un traidor–, lo entregó para que fuera vilmente asesinado. Mandado por Mitre, mandado por Sarmiento, ahí estaba Ricardo Vera siendo funcional para el asesinato del “Chacho”.

Pero, ¿sabe qué, señor presidente? Tanta persecución, tantos asesinatos, tanto sufrimiento de los riojanos nos llevaron a confiar nuevamente en otro riojano que podía ser quien comande y quien ocupe la primera magistratura del país, y ese fue el expresidente Carlos Saúl Menem. Podrán decir de todo del expresidente, lo que jamás van a poder decir es que no haya peleado por los fondos de La Rioja. No podrán decir jamás que no peleó hasta lo último para que La Rioja pudiera tener esos recursos.

¿Y sabe qué, señor presidente? La historia se repite. Así como al “Chacho” lo traicionó su propia sangre, su familia, sucede lo mismo unos cuantos años después, y lo tenés no ya al primo, sino al sobrino, sentado en una banca de diputado nacional traicionando al pueblo de La Rioja y votando en contra de una ley que permite la distribución automática, equitativa y justa de los fondos que forman parte de esta masa de los ATN.

¿Sabe qué, señor presidente? La distribución automática de los ATN, que hoy hacen una masa de más de un billón de pesos, es justa, es legal. Lo que no es justo y no es legal es que, por ejemplo, utilicen el dinero de los discapacitados y

pidan coimas. El 1 por ciento de la coparticipación distribuido en las provincias es legal y es justo; lo que es ilegal e injusto es que el 3 por ciento se lo queden los bolsillos de los que vienen aquí no a hacer política, sino a hacer negocios.

Por eso, señor presidente, en nombre de mi queridísima provincia de La Rioja, quizás la más federal, pido que se rechace este veto. Y también llamo a la reflexión al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación para que honre la tierra en donde nació, que honre el apellido que lleva, y que deje de hacer cargar vergüenza a nuestra queridísima provincia de La Rioja.

Nada más, señor presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Florencia López.

A continuación, tiene la palabra el senador por CABA, Martín Lousteau.

Sr. Lousteau.- Gracias, presidente.

Creo que ya se ha hablado bastante de qué es lo que estamos tratando hoy.

Tenemos una ley que rige cómo se distribuyen los recursos que se recaudan entre las provincias y la Nación y entre las provincias entre sí, que se llama la Ley de Coparticipación; es la 23.548. Esa ley ha tenido un montón de cambios. No cambios directos en la ley, sino un montón de pactos. ¿Qué son pactos? Acuerdos entre la Nación y las provincias para modificar algo por alguna situación de emergencia o por algún cambio que se necesita. Ha habido pactos en el 92, en el 93, en el 99, en el 2000, en el 2001, en el 2012, en el 2016, en el 2017 y en el 2018.

En general –ya lo han dicho–, en esos pactos las provincias terminan cediendo recursos para tratar de asistir a la Nación que está en emergencia –particularmente, emergencia fiscal o financiera–, o tomando más responsabilidades, como ocurrió con la salud y la educación. O sea que tenemos una larga historia de diálogo entre la Nación y las provincias para acordar modificaciones, convivir y atender múltiples objetivos.

Es la primera vez en la historia que se juntan veinticuatro gobernadores para decirle al gobierno nacional “por acá no, está cometiendo errores”. Es la primera vez. Siempre hubo pactos y acuerdos. Ahora se tuvieron que juntar los veinticuatro gobernadores, los que han sido o son afines a La Libertad Avanza y van con ellos, los que han estado en una posición intermedia y los que están en contra: todos se han juntado para decir que esto está mal.

Como decía el senador Zimmermann, la ley 23.548 es una ley convenio: requiere mayoría absoluta de las dos Cámaras y ratificación de todas las legislaturas provinciales. No se modifica porque eso es muy exigente; tan exigente que hace treinta años que estamos en mora constitucional.

Con esto, hoy se modifica otra ley de presupuesto permanente –si no me equivoco, es la 11.672–, pero la verdad es que esto es equivalente a modificar la coparticipación. ¿Por qué? Porque si lo vota el Congreso Nacional y lo ratificaran todas las provincias, sería una ley convenio. Tan grave es lo que está haciendo el presidente que, algo que hace treinta años no se podría debatir, ahora se está debatiendo.

¿Y por qué? Pasados unos meses de la gestión de Milei, un intendente me dijo: “Yo, cada vez que voy a la Casa Rosada, siento que es como el programa *Los Simuladores*. Hay un despacho, hay un teléfono, hay una tarjeta, hay una lapicera, hay una secretaria, pero, después, no hay nada para resolverme. Es todo una ficción.”

Eso es lo que les ha pasado durante todo este tiempo a los gobernadores y es por eso que se han juntado para impulsar este proyecto. Insisto, los veinticuatro gobernadores, de todas las jurisdicciones de la Argentina, de todos los colores políticos de la Argentina.

La ley 23.548 dice cómo se distribuye la plata. Hay un 1 por ciento que va a los ATN, Aportes del Tesoro Nacional. ¿Para qué son? Para desequilibrios financieros y emergencias. Obviamente que hay gobernadores que asumieron ahora, no venían gestionando, y tienen desequilibrios financieros heredados, pero parece que para el Gobierno eso no es importante. Y vaya si hubo emergencias.

Voy a citar algunas: Chubut tuvo incendios severos. Corrientes tuvo inundaciones e incendios. Las inundaciones fueron descriptas por el gobernador Valdés como la peor de la historia. El norte de Santa Fe, también, con fenómenos meteorológicos extremos. Tucumán tuvo desbordes de arroyos que generaron problemas en muchos lugares. Chaco tuvo sequías. Bahía Blanca, ya sabemos. Al principio de la gestión de Milei, tuvo un temporal y, después, otra vez, un fenómeno extremo que se llevó vidas, bienes y todo.

¿Qué ha hecho el Gobierno en cada una de estas ocasiones? Ha mirado para el costado. Con los fondos que son para emergencias y desequilibrios financieros, ha mirado para el costado. Como decía recién el senador Zimmermann, en 2024 se ejecutó el 7 por ciento; en 2025, el 21 por ciento. ¿Qué tuvieron que hacer las provincias? Hacerse cargo de esto.

Ejemplos adicionales de negligencia: el Servicio Nacional de Manejo del Fuego –acabo de mencionar incendios severos en muchos lugares de la Argentina– ejecutó solo el 22 por ciento. La caída presupuestaria del año pasado a este es una caída real del 33 por ciento. ¿Qué tuvieron que hacer, por ejemplo, las provincias del sur Chubut, Río Negro y Neuquén? Coordinar un mecanismo para licitar aviones hidrantes para los incendios en la Cordillera. ¿Por qué? Por la inacción del Plan Nacional de Manejo del Fuego.

Cuando nos referimos a Bahía Blanca –este presidente niega el cambio climático–, en el programa de expansión de obras para adaptación a extremos climáticos había 25.500 millones de pesos en el año 2024. ¿Saben cuánto ejecutaron? 2.500, el 8 por ciento. En el programa de desarrollo a la infraestructura hídrica, que tiene por finalidad prevenir estos desbordes, había 75.000 millones de pesos. ¿Cuánto ejecutaron? 18.000, el 25 por ciento.

El gobierno de Santa Fe gastó 4.000 millones en las emergencias en el norte de Santa Fe, en Reconquista y en el resto del norte de Santa Fe. Gastó 4.000 millones de pesos frente a la inacción del Gobierno Nacional.

¿Qué quiere decir esto? Que las provincias se están haciendo cargo de estas cuestiones, de sus propios desequilibrios, de los heredados y de todas las emergencias; y el presidente, el Gobierno Nacional y el Ministerio de Economía lo único que hacen es usar la discrecionalidad para no dar la plata.

¿Qué es la discrecionalidad? La discrecionalidad es no tener presupuesto. Porque cuando hay inflación –150 por ciento de inflación acumulada–, la recaudación sube, pero el gasto es el de hace dos años. Es el 40 por ciento del total. Entonces, con el otro 60 hacen lo que quieren: castigan a los jubilados, castigan a la discapacidad, castigan al Garrahan, castigan a las provincias. Esa es la discrecionalidad.

Milei había seleccionado el año 2025 para ser el año de la reconstrucción de la Argentina. En el año de la reconstrucción de la Argentina, tenemos emergencia pediátrica, emergencia en discapacidad, emergencia universitaria, emergencia jubilatoria y, ahora, estamos tratando la emergencia de los fondos para la emergencia. Esa es la situación en la que estamos.

¿Por qué pasa esto? Porque el Gobierno siempre dice lo mismo: “No hay plata”. Yo quiero contar que el Gobierno dice que no hay plata, cuando son proyectos de otro, pero, por ejemplo, hay un proyecto que firmaron y enviaron al

Congreso el presidente Milei, el ministro Cúneo Libarona, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra Patricia Bullrich, que es el nuevo régimen penal juvenil, que obviamente requiere plata. Y esto siempre lo hace notar la senadora Tagliaferri: ¿cómo van a atender las partidas? Dice –es fácil–: al efecto de su implementación durante el ejercicio presupuestario correspondiente al año de entrada en vigencia, el jefe de Gabinete deberá disponer la reasignación de las partidas correspondientes para el cumplimiento de estas disposiciones. O sea, que para algunas cosas hay plata.

De hecho, cada vez que, por ejemplo, por paritarias o por negociación, suben los salarios en el sector público –que han subido muy poco–, ¿de dónde sale la plata, si no está en el Presupuesto? Sale de estas reasignaciones.

Entonces, es como que se le exige siempre a este Congreso que diga de dónde saca la plata, y nosotros lo hacemos, pero el Gobierno Nacional en sus proyectos nunca dice de dónde saca la plata. ¿Por qué? Porque tiene esto de no tener Presupuesto, que le permite tener mucha discrecionalidad.

Ahora, en esto que estamos discutiendo hoy no se le saca plata al Gobierno Nacional; los ATN son de las provincias y los administra el Gobierno Nacional para desequilibrios financieros y emergencias. ¿Qué le están diciendo los veinticuatro gobernadores? “Cada vez que tenemos desequilibrio financiero y emergencia, el Gobierno Nacional no nos manda nuestra plata, que ellos administran”.

Entonces, ¿qué le dicen? Yo creo que los gobernadores son muy responsables y generosos en esto. Le dicen: “No me des todo, que, en realidad, es mío y para nuestras emergencias. Me quedo con el 56 por ciento, porque las estoy atendiendo yo las emergencias [acabo de dar ejemplos], y quedate con el 44”. Y sale el ministro Caputo a decir que esto rompe el equilibrio fiscal.

Entonces, una de dos: o mienten o el equilibrio fiscal está sustentado en base a quedarse con plata que es de otro.

Cuando pasa esto, dicen que hay una acción destituyente. Yo le quiero decir al ministro Caputo que, en lugar de tuitear tanto, venga al Congreso –adonde nunca vino– y que, sobre todo, venga a explicar y a defender el Presupuesto, porque dice que en quince meses el dólar va a estar más barato que ahora y que, a pesar de que Argentina este año va a crecer cero… Porque quiero decirle a la gente que hay algo que se llama “efecto arrastre”, que es una ilusión estadística. Pero cuando uno mire de enero a diciembre, va a notar que la Argentina va a haber crecido cero, o quizás haya una leve recesión. El ministro dice que el año que viene vamos a crecer 5 y que vamos a tener 10 por ciento de inflación. La mayorista del mes pasado fue de 3,1 por ciento –la del mes–, y acá dijo que será de un 10 por ciento anual.

Por ahí, si viene y habla delante de todos nosotros y habla de cara a la gente y no en un *streaming* o por Twitter, por ahí convence a las familias que no llegan a fin de mes, que cada vez que tienen que arreglar algo en su casa se les desarma toda la finanza del mes, que cada vez que tienen que comprar las zapatillas al hijo, pasa lo mismo. Por ahí, los convence efectivamente de que esto que están viviendo ahora, ya pasó. Ya pasó. Lo peor ya pasó. Es una frase que dijo el presidente, también, en noviembre del año pasado. Tarda en pasar lo peor. En ese momento dijo que la economía iba a crecer como pedo de buzo. Está estancada la economía; de hecho, como dije antes, está cayendo.

Yo creo que el Gobierno, en lugar de andar insultando, tendría que mirar más no solamente lo que los gobernadores le dicen, sino lo que los gobernadores hacen. Este es un presidente al que le gusta gobernar sin diálogo, insultando, viendo el mundo por Twitter, por las redes, no la realidad. No viaja por las provincias. ¿El

ministro de Economía fue a alguna de las provincias de los senadores de acá? A ninguna en un año y medio de gestión.

Le gusta gobernar sin presupuesto. Van dos años que gobierna sin presupuesto. Le gusta gobernar con un DNU por semana; le gusta gobernar con vetos; y les hubiera gustado gobernar con jueces de la Corte nombrados por decreto.

Habla mucho de la motosierra. Él eligió a la motosierra como imagen, porque, con justa razón, la gente estaba enojada por muchas cosas del Estado que no funcionaban. Pero yo quiero decir algo: la motosierra rompe, pero no construye nada. La motosierra tala, pero no planta absolutamente nada nuevo.

El presidente dijo el otro día en su discurso muchas cosas, pero voy a centrarme en dos.

Primero, dijo que tener superávit es lo que hacen todos los países del mundo. Tiempo después dijo que somos uno de los cinco países del mundo que tiene superávit. Bueno, se debería poner de acuerdo con sí mismo.

También dijo que con el superávit la Argentina iba a crecer un 5 por ciento, y citó trabajos que yo no he visto. No sé qué son esos trabajos; fantasía. Pero si crecer fuera solamente un tema de tener superávit, no habría pobreza en el mundo: todos los países tendrían superávit y no existiría la pobreza. Entonces, está claro que no es así.

El presidente también habla de fantasías, de lo que se puede y no se puede hacer, y después dice que en treinta años vamos a ser potencia mundial. Y su propio viceministro –creo que era Joaquín Cottani– acaba de decir que cuando hablaba con el presidente y con el ministro de Economía todo le parecía una quimera y una fantasía y que no estaba anclada en nada.

¿Es importante para la Argentina tener superávit? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos otro problema, que es un problema de reputación. Un día Jeffrey Sachs dijo que el problema de la Argentina no es que tiene 50 por ciento de inflación u 80 por ciento de deuda con respecto al PBI; es que tiene cero reputación. Entonces, los instrumentos que están disponibles para los demás, no están disponibles para la Argentina, porque han sido abusados y, apenas uno arranca, todo se desarma. Entonces, por un tema de reputación, es importante tener superávit.

Pero, ¿cómo se logra el superávit? Mejorando la gestión estatal, no con una motosierra. La única manera de tener superávit sustentable en el tiempo, es mejorando la gestión. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene demandas; puede tener quince, y uno dice: “Tengo plata para diez. Entonces, las otras las voy a tratar después”. Si uno resuelve las diez, después puede tratar la once, la doce, la trece, la catorce y la quince. Si uno para resolver las diez, tiene corrupción, tiene mal las prioridades y tiene mal la gestión, no va a resolver ni siquiera las diez. Y la sociedad va a seguir demandando cosas. Entonces, uno termina con déficit porque gestiona mal. Es exactamente al revés de como plantea el presidente.

No se resuelve con una motosierra cortando a diestra y siniestra, usando la inflación y el no presupuesto, sino que se tienen que meter a gestionar. Por eso les digo que tienen que hacerlo mirando lo que hacen las provincias.

Mejorar el Estado es la única manera de tener superávit sostenible y mejorar, al mismo tiempo, la calidad de vida de los argentinos. Y hay otra manera de hacerlo. Lo que pasa es que el Gobierno no quiere escuchar cuál es esa otra manera de hacerlo.

Voy a dar algunos ejemplos chiquititos de cosas que se hacen en otros lugares. Les pregunté a varios gobernadores. Voy a dar el ejemplo de algunas cosas que se hicieron en Santa Fe, y con esto termino.

Mientras en la ANDIS hay sobreprecios del 28 por ciento –y en el PAMI también–, la provincia de Santa Fe consiguió bajar el precio de la compra de medicamentos, tanto que hoy el precio de lo que compra el Estado es 83 por ciento más abajo del precio de lista, 83 por ciento más barato de lo que le cuesta a cualquier persona que va a comprarlo en una farmacia. Ahorro: 174.000 millones de pesos. Por mecanismos más transparentes y más precisos de licitación de la obra pública, bajó un 40 por ciento; solamente en la autopista se ahorraron 1.000 millones de pesos en la mejora del proceso licitatorio. Por el programa de asistencia perfecta en educación, 25.000 millones de pesos de ahorro. Por la reforma previsional, en donde los que más cobran tienen que hacer un aporte, incluidos los salarios de los funcionarios públicos, a las jubilaciones de los que menos cobran: 25.000 millones de ahorro. Por no cobertura de vacantes más eliminación de cargos irregulares: 5.000 personas menos.

¿Por qué no se inspiran en lo que hacen un montón de gobernadores a lo largo y ancho del país para mejorar la gestión? Los gobernadores le están diciendo: “No atendiste ninguna de las cosas que te pedimos. Nos estamos haciendo cargo nosotros de las rutas, de los programas de educación y salud y de las emergencias. Encima, no nos atienden”. Y lo único que le están diciendo es: “Danos una parte de lo que es nuestro, que vos no estás usando –como en tantas otras cosas en las que decide no gastar– para que sigamos pudiendo resolver estos problemas”.

Muchas gracias.

Sra. Presidente (Sapag).- Gracias, senador.

Tiene la palabra el senador Fernando Salino.

Sr. Salino.- Gracias, presidenta.

Antes de entrar en el tema del proyecto, a mí me gustaría hacer un señalamiento.

En la última sesión, el presidente del bloque de La Libertad Avanza dijo, y le pido permiso para leer: “Porque aquí, en este Senado, la gran mayoría de los que están ahí sentados, no representan a los argentinos. Ustedes no representan a los argentinos. No representan a los argentinos y están de salida”.

Sería abundar hablar sobre la legalidad y la legitimidad que tenemos cada uno de los que estamos acá sentados, justamente para hacerlo. Está muy claro lo que representamos. Pero yo pediría que no tengamos expresiones de este tipo, porque la política es brava y la realidad es perversa. Entonces, el fin de semana siguiente del que dijo eso, pasó lo que pasó en la provincia de Buenos Aires y, entonces, parece que algunos senadores algo representan, porque esos fueron los resultados. De cualquier manera, si hay algo que nunca pondría en tela de juicio es la representatividad que tiene cada uno de nosotros, porque la hemos obtenido democráticamente y en las urnas, independientemente de lo que cada uno piense.

El 10 de julio ya tratamos este proyecto, dimos abundantes argumentos, y hoy se ha dicho prácticamente todo.

Este proyecto está al amparo de la Constitución, en el inciso 2) del artículo 75; el respeto por el federalismo es absoluto, tan absoluto que la iniciativa la firmaron veintitrés gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ha sido muy claramente explicado en aquel momento y en el día de hoy que estamos hablando de un tema de distribución de fondos, y lo que estamos haciendo es introducir un artículo en la Ley 11.672, complementaria permanente del Presupuesto.

El Poder Ejecutivo en los argumentos que da para vetar, en realidad casi coindice absolutamente con nosotros, tanto que cita este mismo artículo de la Constitución y habla de la naturaleza de los fondos, de federalismo y de preservar el equilibrio fiscal. Exactamente este proyecto apunta a eso, lo cual desvirtúa absolutamente el veto.

Estamos teniendo un debate enriquecedor. El senador Zimmermann –si tomé bien la cifra, porque a lo largo del debate no es sencillo– dijo que se estaría distribuyendo el 22 por ciento de lo que correspondería y el senador Lousteau dijo el 21. De manera que, si bien yo tengo un número menor, podríamos coincidir, para seguir el hilo del debate, en que efectivamente eso es lo distribuido. Entonces, queda en el Tesoro Nacional el 78. Este es el meollo de la cuestión.

Lo que el Gobierno Nacional quiere es quedarse con el 78 por ciento de esos fondos. Exactamente ese es el sentido. Y hay algún maleducado que encima le pone costo fiscal y dice que para el Gobierno el costo fiscal es no quedarse con eso. ¿Cómo va a ser un costo fiscal que el Gobierno Nacional se quede con lo que les corresponde a las provincias y, encima, nosotros no podamos hacer este tipo de proyectos porque se dice que aumenta el costo fiscal?

Acá no hay ningún gasto, ninguna cuestión nueva, no se están creando impuestos. De manera que atribuirle a esto un costo fiscal, es un disparate.

Se alienta otra confusión desde expertos del gobierno, y encima van a los medios, y los medios lo repiten.

Mire, presidenta, en los palotes de economía, pero no de la universidad, de la escuela secundaria, se habla de la micro y de la macro. Este Gobierno pretende que sean cosas distintas, absolutamente distintas, entonces nosotros somos brutos que miramos la micro y ellos resuelven la macro. Decía que, en los palotes de economía, se dice: bueno, cuando usted habla de micro, mira el árbol; y cuando habla de macro, mira el bosque. Y de esa manera se pretende explicar que las unidades económicas, como las familias y las empresas constituyen la micro; y una mirada más amplia es la macro. Si todos los árboles del bosque están despedazados, el bosque está hecho pelota. La economía es una sola, no puede estar la macro brillante si cada una de las unidades económicas está despedazada.

El presidente, cuando dice que más o menos entendió, vuelve con la motosierra y destroza otro árbol, otra línea de especies de árboles. La mayoría de los árboles que forman la microeconomía, que dicen que la macro los mira desde un avión; no hay manera de mirar desde un avión y creer que algo está bien cuando todos los árboles están destrozados.

Si quieren que digamos de qué estamos hablando, al bosque ese espectacular que nos quieren presentar, el mundo le presta 14 puntos arriba de la tasa de interés de lo que le presta al resto. Entonces, tan bien el bosque no debe estar… Y cuidado, que nosotros no decimos que el bosque estaba espectacular cuando asumió este Gobierno. No; tenía serios problemas. De lo que estamos seguros es de que traer la motosierra y despedazar cada uno de los árboles que forman el bosque es un criterio absolutamente equivocado. No puede ser que el bosque esté bien si cada uno de los árboles tiene un serio problema y el Gobierno, en lugar de empezar a resolver algunos de esos problemas, lo que hace es agravarlos de un modo permanente. Si no se cree esto, el INDEC dice que la producción de neumáticos cayó un 50 por ciento entre diciembre de 2023 y junio de 2025, la producción de insumos para la construcción cayó un 30 por ciento, la industria textil perdió más del 30 por ciento. Desde que asumió este Gobierno cerraron 15.000 empresas. Esos son árboles, son unidades económicas del bosque que la macroeconomía mira y dice “no, el bosque está impecable.”

Desde enero, el salario real cayó todos los meses, señora presidenta. La UIA dice que la industria promedió una caída de 1.500 empleos por mes en el último trimestre. ¿Cómo hace la macroeconomía para estar bien si cada una de las unidades económicas sufre esto? La ENAC tiene una encuesta industrial del segundo trimestre: el 25 por ciento de las empresas despidió personal y el 40 por ciento redujo las horas extras. Esto es lo que le pasa a la economía. La economía es un solo bosque; podemos mirar cada árbol o mirar el bosque en general. Eso es micro y macro. Si los árboles están despedazados y el Gobierno sigue con la motosierra, no hay manera de que el bosque mejore. Aunque nos quieran engrupir, aunque nos digan que no sabemos mirar, que no la vemos, que sumamos con el ábaco. Sumen con lo que quieran, miren la encuesta de quién quieran, pero no hay manera de ver esto de otra forma.

Mire, presidenta, la verdad es que el momento es complicado. Nosotros, como legisladores, como representantes de las provincias, nos vemos comprometidos a poner racionalidad y prudencia. Mucha. En el tratamiento de este proyecto, nosotros les vamos a pedir a nuestros gobernadores racionalidad y prudencia en la distribución de los fondos, de estos fondos, porque la 27.794 va a ser ley. Vamos a insistir y va a ser ley. Les vamos a pedir a los gobernadores que respeten la coparticipación.

Yo lo dije en el momento del tratamiento, y como hay que volver a tratarlo, me voy a permitir repetirlo: nosotros somos peronistas. Primero es la Patria, grande y chica –mi patria chica es San Luis–, después está el Movimiento y, por último, los hombres. Ahora, esa prudencia y racionalidad que nosotros comprometemos, se la exigimos al Ejecutivo Nacional. Basta de gritar, basta de decir disparates, basta de invitarnos a mirar el bosque y seguir despedazando cada uno de los árboles. ¡Por favor, tienen la responsabilidad, el deber y la obligación de poner un poco de racionalidad y prudencia en un momento en el que todos los indicadores y el sentido común indican que es muy difícil para la Argentina!

Gracias, presidenta.

Sra. Presidente (Sapag).- Gracias, senador.

Tiene la palabra la senadora Vigo.

Sra. Vigo.- Gracias, presidenta.

Mire, sobre este proyecto hemos hablado mucho, hemos argumentado más y, lo que es mejor, decidimos en su momento, mayoritariamente, en este Senado, que el proyecto elaborado por los propios gobernadores, firmado por todos los gobernadores de la Argentina, en el que incluyo al jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ese proyecto de los gobernadores que refleja la situación de las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sea ley.

Quiero comenzar reiterando, para que quede muy en claro que, como todos sabemos y como bien se ha dicho aquí, este proyecto que hoy nuevamente tenemos que tratar, esta ley a partir del veto presidencial, se basa en la Ley 23.548 de Coparticipación, que fue sancionada en pleno Gobierno de Alfonsín. O sea que esto no es un invento ni de peronistas ni de... Se sancionó en pleno Gobierno del doctor Alfonsín, y se sanciona, se venía trabajando en respuesta a los sistemas de coparticipación federal que vienen, como bien se dijo aquí, desde mucho tiempo atrás –de 1934– con las leyes 12.139 y 12.147, cuyos plazos se fueron prorrogando sucesivamente hasta llegar a la Ley 23.548, que es la ley vigente y que se sancionó como temporaria.

La Ley de Coparticipación actualmente en vigencia, es un tema en realidad pendiente y se ha dicho muchas veces aquí, pendiente para establecer un nuevo

régimen de distribución que busque equidad, solidaridad y desarrollo territorial. Equidad, solidaridad y desarrollo territorial.

Desde 1994 se espera, a partir de la sanción de esta ley, un nuevo régimen que aún no se ha logrado y que debiera contemplar la distribución de los impuestos que recauda la Nación y que las provincias –atentos con esto– le ceden a la Nación para que la Nación administre y luego pueda distribuir.

En realidad, esta ley que estamos tratando hoy, insistiendo en esta ley, la 27.794, vetada por el presidente, tiene dos aspectos que también se han mencionado mucho aquí pero que me parece central reconocerlos. Por un lado, como bien dice la Ley de Coparticipación, está establecida para atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros en los gobiernos provinciales o en las provincias. Por otro lado, es imposible no reconocer que esta ley tiene como efecto inmediato un ordenamiento y evita la discrecionalidad en el manejo de los recursos. Es decir que, esta ley, viene a poner un freno en estos momentos; y, también se ha dicho mucho aquí, a esto de la distribución o el manejo discrecional de los recursos, en el que algunas provincias terminan recibiendo una parte –no mucho, la verdad– y otras no recibiendo nada.

Vuelvo a decir, para que quienes nos estén mirando lo puedan entender mejor: son fondos que pertenecen a las provincias argentinas. Son fondos que se recaudan a partir de los impuestos que la Nación debe administrar y, luego, distribuir en conjunto con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

¿Para qué? ¿Por qué digo que tiene un efecto inmediato en esto de parar con la discrecionalidad y también en lo que hace a la vida permanente de las provincias? Porque quienes sostenemos la defensa… Acá ha habido fundamentaciones muy importantes de senadores que, quizás, no pertenecen al partido político del Gobierno de su provincia; pero, en realidad, tiene un efecto muy importante porque, en buena medida y, sobre todo, en esta situación que está atravesando cada provincia argentina en el país de hoy, estos recursos se distribuyen en muchísimos aspectos que son de vital importancia para la ciudadanía.

Yo quiero recordar –por ahí, esta parte no tiene demasiado interés– que los hospitales públicos están colapsados en todo el territorio nacional. Y seguimos discutiendo, el presidente sigue discutiendo si el Garrahan tiene que llevar los fondos o tiene que tener una reasignación de fondos para que pueda seguir prestando el servicio que presta para todos los niños de la Argentina, y no le vi o no le escuché la misma vehemencia para defender otras posiciones. Por ejemplo, nos parece tremendamente injusto que el tabacalero, el famoso tabacalero, se llevó con sus impuestos mucho más de lo que aquí estamos discutiendo.

Finalmente, presidenta, no me quiero extender, porque ya hemos dicho mucho sobre esta ley. Más allá de nuestros propios posicionamientos políticos, es imposible no respaldar y no defender esta ley. Por eso, creo que hoy esta ley va a demostrar nuevamente, para muchos de nosotros, cuál es el sentido y lo que significa ese principio, yo diría, supremo para la Argentina, que es el principio del federalismo. Esa es la Argentina. La Argentina es un Gobierno federal, y el federalismo implica mucho más que la distribución de veintitrés provincias en un territorio organizado políticamente. Implica mucho más.

Esta ley viene a poner en blanco sobre negro la situación que está viviendo la Nación, la República Argentina.

Quiero recalcar un aspecto que lo han dicho todos, pero que me parece que es importante para ponernos en el lugar en el que todos tenemos que situarnos, y es que no nos olvidemos que este proyecto ha sido elaborado por los propios gobernadores de las provincias –absolutamente todos–, incluido el jefe de Gobierno

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gobernadores que no todos están posicionados en el mismo lugar, en el mismo espacio político. Gobernadores, en su gran mayoría, que le plantearon y le respaldaron la gobernabilidad a este Gobierno y, en algunos casos, a muchos más. Es imposible gobernar en la Argentina si cada una de las provincias no tiene los recursos que debe tener, porque son las que generan los recursos en la Argentina para distribuir –esto se ha dicho hasta el cansancio– en salud, en educación, en seguridad, en todos los temas que hacen a la vida cotidiana de todos los ciudadanos argentinos. Todo eso se genera desde las provincias argentinas.

Por eso, queremos insistir desde nuestro bloque de Provincias Unidas, defendiendo una vez más este posicionamiento que hoy debemos tener todos. Aquí no hay excusa, porque no hay excusa, como el mismo presidente dice que no hay que sacar esto porque estamos en pleno proceso electoral. ¡Acá no hay proceso electoral que valga! ¡Acá estamos hablando de la organización política y económica de la República Argentina, del futuro del desarrollo! Por eso, no me quiero extender más, presidenta. Reitero nuestra posición de respaldo a esta ley y nuestro rechazo absoluto al veto presidencial. Muchísimas gracias.

Sra. Presidente (Sapag).- Gracias, senadora.

Tiene la palabra el senador Eduardo Vischi.

Sr. Vischi.- Gracias, señora presidente.

La verdad es que estoy muy a gusto, porque estamos hablando de federalismo, y tanto este tema como el de los DNU vienen muy bien. Vienen muy bien porque, evidentemente, tenemos un presidencialismo un poco debilitado en cuanto a su volumen político y esto, de alguna forma, habilita la posibilidad de empezar a discutir los temas del federalismo fiscal que, en definitiva, es la columna vertebral de este proyecto de ley.

Aprovecho que está el diputado Fabio Quetglas acá también. Con él habíamos presentado un proyecto para crear una comisión bicameral de equilibrios territoriales, donde íbamos a poner todos los proyectos que tengan que ver con el federalismo. Todavía no pudimos tratarlo; probablemente, haya que representarlo.

La verdad es que este debate se ha vuelto central en la política nacional y es un tema que hoy está ampliamente debatido y fue aprobado por una gran mayoría. No voy a volver a traer todo lo que se habló durante todo este debate, que tiene que ver con el tema de dónde nace, que es, fundamentalmente, de los gobernadores que nos piden que tratemos este tema. Fue bastante rápido, de inmediato nos pusimos de acuerdo en, más o menos, cuáles eran los considerandos de este proyecto y apuntaba, fundamentalmente, a recuperar fondos que tienen un destino específico. Lamentablemente, nos encontramos con que el Gobierno Nacional veta, y ese veto no solo es un veto político, sino también es revelador de una decisión que atenta, incluso, contra uno de los instrumentos más nefastos que tiene la política nacional, que ha sido utilizado de manera totalmente inmoral muchas veces, porque ha sido para, a través del látigo y la billetera, manejar las voluntades y apoyos, muchas veces, de gobernadores, de intendentes, a través de esta iniciativa. O sea, tiene mucho que ver con la caja. Tiene mucho que ver con cómo se maneja, muchas veces, el centralismo de los fondos nacionales que, incluso, va en contraposición de lo que significa el federalismo, cuando le damos más poder y más concentración de poder al presidencialismo, a través de este instrumento.

Por otro lado, como se ha dicho también acá, tiene dos finalidades. Una es atender a los problemas de emergencia. Entonces, en el mismo decreto de rechazo del veto habla de la necesidad de tener fondos automáticos para poder responder y acá, evidentemente, estamos muchas veces pidiendo por ley que se atiendan los

problemas que tienen emergencia en las provincias, y la mayoría se ha atendido por sus propios medios.

Acá se habló del año pasado. Se recaudaron 680.000 millones y se distribuyó el 7 por ciento, alrededor de cuarenta mil millones de pesos. Este año se lleva 20 por ciento. O sea que, más o menos, de un billón trescientos mil millones que recaudó el Estado Nacional, solamente se repartió ese porcentaje.

Incluso en la cuestión agropecuaria tiene un sistema la emergencia, que tiene todo un procedimiento mucho más justo, mucho más fiable, que tiene más transparencia, y eso me parece que es correcto, en la forma de la implementación.

El segundo aspecto tiene que ver con los desequilibrios fiscales. Bueno, créanme, vengo de una provincia que tiene equilibrio fiscal a fuerza de no tener apoyos políticos, porque la verdad es que, si vos tenías apoyos políticos nacionales, podías agarrar y hacer un despilfarro de los recursos. Total, siempre ibas a tener al papá Estado Nacional que te iba a ayudar a resolver los problemas, y para eso se ocuparon estos fondos.

Entonces, la verdad es que es un contrasentido un presidente que les está diciendo a las provincias: “Arréglense con lo que tienen, pero además administren bien porque yo no los voy a ayudar”. Les dice eso, pero ahora resulta que con el veto dice: “Déjenme los fondos discrecionales, porque yo los necesito para atender los problemas que ustedes van a tener a futuro”. La verdad es que es increíble, o por lo menos no se corresponde o no se condice con lo que piensa el presidente respecto a este tema.

Pero, además, la mayoría de los presidentes lo han utilizado muy mal. Me acuerdo que en el período de Néstor Kirchner se había acumulado una gran suma de dinero, alrededor de 10.000 millones de dólares. Porque, además, el presidente en ese momento hasta a sus propios pares no les mandaba un centavo, y entonces se había armado una revolución política, de tal forma que lo que deciden entonces es que todas las deudas que tenían las provincias con el Gobierno Nacional las iban a pagar con los ATN. O sea, se autopagó, digamos. Pero, en definitiva, termina favoreciendo a los que administran mal, a los que hacen un desastre con sus finanzas públicas, y fundamentalmente a quienes administran de una forma incluso muchas veces deshonesta y con falta de transparencia.

Entonces, evidentemente ha sido algo comprobadamente distorsivo. Pudo haber nacido de una buena voluntad para atender estos problemas, como una especie de recursos que se dejan específicamente para situaciones especiales, pero ha sido utilizado todo el tiempo de una forma totalmente inmoral.

Otro aspecto. Recién lo decía el senador Zimmermann, resulta que fueron creados para atender estas situaciones, pero fue utilizado en promedio alrededor del 28 al 30 por ciento, en el máximo 37 por ciento. Justamente los fondos que le quedarían al Gobierno Nacional si se aprueba este proyecto. Así que, pues bien, si tienen ganas y voluntad de tener estos fondos para seguir asistiendo a estas dos situaciones, lo pueden hacer tranquilamente, porque son los mismos fondos que van a recibir con este proyecto de ley. Así que, si quieren, pueden hacerlo tranquilamente. Pero lo más importante tiene que ver con la necesidad de que los fondos vayan a parar a las provincias, porque de un tiempo a esta parte –y ya lo hemos dicho varias veces– muchas de las funciones que tenían los Estados Nacionales fueron delegándose a las provincias sin delegar los recursos, como también lo manifestaba hoy el senador Zimmermann.

Entonces, siempre se transfirieron responsabilidades y no se transfirieron los recursos. En buena hora que esto sea el puntapié inicial para que esa distribución empiece a darse, porque –reitero lo que dije ya en otras oportunidades–, si hoy no

tenemos un problema más grave de conflictos sociales en el país, es porque los gobiernos provinciales están atendiendo la salud pública, la educación pública, la seguridad. Porque, a diferencia de lugares como la Capital Federal, los ciudadanos de las provincias, en un 80 o 90 por ciento van a las escuelas públicas, en un 80 o 90 por ciento se atienden en hospitales públicos. Porque, además de arrastres de malas políticas laborales –que hay que resolverlas–, tenemos 50 por ciento de personas no registradas, sin obras sociales, que las vamos dejando cada vez con más problemas para atenderse en la salud.

Así que, nuevamente, reitero, no solamente que el bloque de la Unión Cívica Radical va a acompañar el rechazo al veto y va a ratificar la ley, sino que reitero la idea de que este puede ser un puntapié inicial para poder discutir un montón de cuestiones hacia el federalismo fiscal, hacia la recuperación de las provincias de los recursos para poder asistir y atender responsablemente las obligaciones que tiene y, sin lugar a dudas, reitero que esta ley tiene como principal objetivo descartar la discrecionalidad de fondos que eternamente han sido utilizados de forma inmoral en nuestro país.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Vischi.

A continuación, tiene la palabra el senador por la provincia de Formosa, Mayans, José Miguel Ángel.

Sr. Mayans.- Muchas gracias, presidente.

Voy a citar a un exdiputado nacional, Mariano Bejarano, de Formosa, una frase de él que decía: “Solo Dios en su infinita sabiduría pudo castigar tanta soberbia”. Y Perón decía que en política la soberbia suele ser mala consejera.

El 7 de septiembre se pronunció el pueblo de la Provincia de Buenos Aires –40 por ciento de la población argentina– de un modo contundente. Y yo creo que el pueblo argentino ha aplaudido de pie el pronunciamiento de la Provincia. Los felicito a los senadores de la Provincia de Buenos Aires, a la dirigencia de la Provincia de Buenos Aires, al pueblo de la Provincia de Buenos Aires, como dice el Salmo: “Le diste alegría a mi corazón”. **“**Pedí un aplauso” me dice la senadora. Ya aplaudió la gente, ya aplaudió la gente. Al pueblo de la Provincia de Buenos Aires le decimos: “Le diste alegría a nuestro corazón”, como dice el Salmo, realmente.

Ahora, cuando un amigo mío estaba en la cancha, en el Monumental, viendo el partido de la Selección Argentina, cuando estaban cantando “Alta coimera”, viene el gol de Messi. Bueno, yo dije, ahí están fritos. Porque cuando todo un estadio te canta “Alta coimera” y encima viene el gol de Messi –el golazo de Messi–, yo dije: “Bueno, va a haber resultado de advertencia al Gobierno Nacional”, y el pueblo de la Provincia de Buenos Aires hizo tronar el escarmiento. Esa es la verdad, la realidad.

Después de la derrota, se presenta el presidente y dice que acepta el resultado y que va a hacer una autocrítica. ¿En qué consiste la autocrítica del presidente? Dice “Bueno, voy a hacer la autocrítica: el pueblo tiene la culpa porque no me entendió”. O sea, la autocrítica del presidente consiste en echarle la culpa a la gente por el resultado electoral. Y como no le entendió, tiene que profundizar el modelo, profundizar la dosis para que después la gente pueda entender su modelo. Eso fue lo que pasó con el presidente. Otro acto de soberbia atroz realmente. Porque ese reconocimiento sí que fue un acto de soberbia.

Este domingo pasado –tengo que contarlo, lo voy a contar–, estuve de visita en la casa de Cristina, en San José 1111, donde está detenida. Fui a visitarla. Había una procesión de gente que venía con la imagen de la Virgen de Luján. Mucha gente había frente a la casa de ella. Bueno, yo entré ahí, porque no me vio nadie, y ella estaba saludando en el balcón. Me recibió con mucha alegría, con mucho

espíritu fuerte esa mujer. Y bueno, me dijo “Pasá, José. Vinieron a saludarme”. “Sí, te vi que te estaban saludando. Y aparte es un día muy especial”. Yo pensé en ese momento: “El pueblo nunca abandona a quienes no lo traicionan”.

Y, por supuesto, le dije este es un día muy especial porque es el Día de la Exaltación de la Cruz. Me miró y me dijo “Mirá vos”, “Sí, aparte del cumpleaños del Papa, es el Día de la Exaltación de la Cruz, el momento en que Nicodemo va en la oscuridad a buscar la Luz; va y se encuentra con Cristo.” Jesús le dice: llegará el día en que el Hijo del Hombre será levantado como serpiente en el desierto para que todo aquel que vea crea y sea salvo.

Digo estas cosas porque hay algo en esto: injustamente condenada. Ahora, hasta limitada –otra aberración– en su derecho de votar. Porque todo esto empezó cuando la midieron en la provincia de Buenos Aires y sabían que tenía arriba de cuarenta puntos. O sea que ella iba a arrasar en las urnas. Entonces, empezó Ficha Limpia. No resultó Ficha Limpia y empezó el operativo judicial. Y terminó raudamente en un juicio plagado de irregularidades la proscripción de la compañera Cristina para que no esté en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Eso fue lo que pasó.

Y obviamente que la saludé y felicité por el triunfo, porque hay que entender a la gente. La máxima responsable de la conducción superior del partido es hoy la compañera. Por eso, la saludé y le dije lo que decía Perón: como el álamo, cuanto más alto, más se inclina.

Y la otra vez lo vi a Axel en un programa de televisión y también lo felicité porque dijo: ella tuvo mucho que ver con esto. ¿Por qué? Porque, como dice la marcha, todos unidos triunfaremos.

Y acá hay que entender la situación que está pasando mucha gente, el sufrimiento de mucha gente. Y también hay que saber dar lectura al pronunciamiento del pueblo de la provincia de Buenos Aires, sin soberbia. Porque la gente se expresa en las urnas, y se expresó duramente en la provincia de Buenos Aires con un resultado altamente contundente.

No se olviden ustedes de que el presidente no habló de la Justicia; dijo que él la metió presa. En un acto dijo eso.

Y están también los defensores del modelo. Por ejemplo, la senadora bonaerense Arietto justificando al Gordo Dan por las expresiones aberrantes con que atacó al senador Juez. Nosotros repudiamos esas expresiones del Gordo Dan y repudiamos la actitud de la senadora bonaerense Arietto justificando ese ataque brutal al senador y a su familia; de ella y de Lemoine. Aparte, la justificación –como se sigue haciendo– de todo esto; porque hay gente que justificó esto: los Insultos y las humillaciones de Milei. Empezando por acá, el día de su asunción, cuando prácticamente echan a la vicepresidente de la ceremonia, al hablar de espaldas al pueblo argentino. Ahora parece que aprendió porque dijo que va a trabajar junto a los senadores. Habrá que ver quién le cree.

Aparte de eso, acá hubo castigo del pueblo para muchos. Ustedes ven esos programas de televisión, manipuladores, conducidos por periodistas que dicen ser libres e independientes…. Todo el mundo se ríe porque nadie les cree. Afortunadamente, existen las redes sociales, porque nadie les cree más. Como dice el refrán: dueños de su silencio y esclavos de sus palabras.

Hubo un programa que decía que ganaban por trece puntos de diferencia. ¿Cómo les pagan a esas encuestadoras? ¿Cuánto le pagan a esa gente?

Ahora, para Milei o Caputo –el otro Caputo– esos programas les salen caros, todos estos periodistas les salen caros porque no evitaron la caída catastrófica del Gobierno Nacional. Ese acto de cierre vergonzoso, con patoteros que fueron a

Moreno. ¡Una vergüenza! Por supuesto que estuvo impecable el de la Ciudad; no hubo reacción prácticamente.

También digo que Milei tenía el 13 por ciento el domingo 7… Mientras nosotros estamos acá, el dólar está a 1.500 y yendo para arriba, y el Riesgo País en casi 1.500 y yendo para arriba.

Claro, no hay más confianza en el presidente y en su equipo por lo que pasó. Una persona que decía que venía a castigar a la casta, y ya sabemos a quién castigó; una persona que decía que venía a luchar contra la corrupción, y ya sabemos lo que pasó. Y mucho dinero en juego.

Entonces, ¿cuál es el mensaje para la gente? Ustedes tienen que aguantar mientras yo y mi hermana estamos de fiesta. Y eso fue lo que castigó la gente. Y yo creo que en octubre va a ser peor si no reflexiona. La soberbia del presidente no le permite reflexionar y por eso está pasando lo que está pasando, por eso estos números.

Entonces, para tratar de curarse, siete días después anuncia el Presupuesto. Otra gran mentira.

En el Presupuesto, les dice a los gobernadores que ellos gastan más que la Nación. Me gustaría verles la cara a los veintitrés gobernadores que firmaron y al jefe de Gobierno cuando el presidente les dice que ellos gastan más que la Nación. O el presidente está muy mal informado o miente a sabiendas. Como él dice que es economista, supongo que nos debe estar mintiendo. Del consolidado, las provincias se llevan menos del 30 por ciento. Creo que son 129 billones, y creo que las provincias llevaron menos del 30.

¿Qué estamos discutiendo acá? El trabajo en la jurisdicción y competencia. Estamos discutiendo responsabilidades por lo que dijo el senador Vischi –que lo dijo muy bien–, por lo que dijo el senador Lousteau… Lo dijeron varios acá. En jurisdicción y competencia se distribuyen las responsabilidades.

Ayer, la Plaza colmada, encima con una estrategia de reducir. Nunca hubo violencia. Pusieron el vallado casi a la mitad para tratar de reducir el área, pero igual desbordó totalmente. Desbordó por la cantidad de gente que vino a expresarse por la educación, por el Garrahan, y por el resultado contundente de los diputados. ¡Espectacular, realmente! Otra alegría para el corazón de la gente. La verdad es que ayer fue una fiesta después de que se terminó de votar en Diputados.

Y la discusión que hubo en el PRO: el jefe de bancada reclamándole a una diputada por lo que votó. Un jefe de bancada que no puede justificar los bienes que tiene en los Estados Unidos y que lucha contra la corrupción. ¡Todo un cuento chino!

Ahora bien, esto que estamos tratando hoy acá, si pudiésemos armar una plaza con todas las provincias, les puedo asegurar que es peor que eso. Porque también dijo alguien acá ¿a quién le van a reclamar? –lo dijo la senadora por La Rioja–: a los gobernadores.

¿Por qué decimos jurisdicción? Porque así como la jurisdicción y competencia del Gobierno Nacional es el sistema universitario, en las provincias es mucho más grande, porque ahí está el sistema preprimario, primario, secundario, y terciario en algunos casos. Los gobernadores tienen que darle respuesta al sistema educativo de las provincias. Eso es en todas las provincias. Los gobernadores tienen que darle respuesta al sistema de salud. Tienen que darle respuesta al sistema de seguridad de las provincias. Tienen que darle respuesta al sistema judicial. Y tienen que darle respuesta al sistema municipal. Estamos hablando de necesidades de la gente. Los gobernadores son electos, por eso es un país federal.

Los gobernadores se reúnen y le dicen al presidente necesitamos hablar con usted. Hasta el propio Kicillof le dice necesitamos hablar, porque le deben 12 billones. A mi provincia le debe 330.000 millones; a la provincia de La Pampa le debe 400.000… ¿Quiere que le muestre la lista de cuánto les deben de este supuesto superávit?

Los gobernadores le dicen al presidente necesitamos hablar. ¿Qué les dice el presidente? Gastadores compulsivos; manga de mandriles; ahora van a ver lo que les hago: les voy a mandar a Sturzenegger con la sierra… ¡Qué bárbaro: tomarles el pelo a los gobernadores! Nunca vi una cosa semejante.

Por eso, se juntaron en el CFI e hicieron esto, con la deserción de tres, para que quede bien claro. Se juntaron y le dijeron: mire, presidente, es lo mínimo. Es lo que dijo Lousteau. Es el 50 y pico por ciento contra el 40 que va a administrar la Nación. Es mínimo, no afecta; esto es simbólico, totalmente. Muchos dicen que afecta menos del 3 por ciento a cada gobierno provincial. Este es un llamado de atención de los gobernadores, y nosotros como Cámara de las provincias… Quiero saber quiénes son los que votan en contra de sus provincias. Porque después tienen que volver a sus provincias y decir voté en contra de la educación, de la salud, de la seguridad, de la justicia y de los municipios. Díganlo con todas las letras, no mientan, porque eso es lo que estamos discutiendo hoy, acá. No es un simple veto.

Y como al principio dije que solo Dios, en su inmensa sabiduría, pudo castigar tanta soberbia, el presidente sigue tan soberbio como antes. Aparte de darle algo, antes de su pronunciamiento le habrán dicho: bajá, porque estamos siendo castigados duramente, bajá el tonito, querido.

Ahora, a mí no me engaña. La senadora por Río Negro habló de la fábula del escorpión y la rana. Pero si alguna vez escucha *La Sonora Matancera*, hay un tema, *El Escorpión*, que dice que pica por delante y pica por detrás. Te da por todos lados el escorpión, pica por delante y pica por detrás. El escorpión, supongo, que es Milei, porque ellos lo estaban tratando de ayudar a cruzar el río y sintieron el aguijón en medio del cruce. Es válida la fábula.

Por eso, estamos hoy acá. Nosotros no estamos haciendo nada que desequilibre el sistema, como dice Caputo. Caputo hace un tuit en el que le echa la culpa al Congreso del desastre que hizo esta gente.

Ahora, una cosa que me sorprendió de la lectura del presidente es que dice que estamos debiendo 500.000 millones de dólares. Pero querido: recibiste 370. ¿130.000 millones de dólares aumentaste en menos de un año y medio?

¿Y va a venir –como dijo Lousteau– el ministro de Economía a explicar por qué debemos 130.000 millones de dólares más? ¿Van a venir a explicar lo que hicieron con el Banco Central? ¿Va a venir su presidente a explicar lo que hicieron con el Banco Central? Es muy sencillo: hay dos columnas, la columna financiera y la columna del gasto. Todo lo que vaya a la columna financiera –que va creciendo, y ahora, con el Riesgo País prácticamente en 1.500 puntos, va creciendo más y más– es un sistema compensador. Todo lo que se lleva la patria financiera en intereses y en joda lo están pagando los trabajadores argentinos, lo están pagando los jubilados y pensionados argentinos. Eso está pasando.

Por eso, es necesario que se pronuncie hoy el Senado en contra del veto del presidente.

Por eso, es necesario que los representantes de las provincias les digamos a nuestros pueblos que nosotros no acompañamos el veto.

Esto de la irresponsabilidad, de que van a desestabilizar el Estado… Estos no son fondos de la Nación, son fondos de las provincias. No sabía que equilibraban el Presupuesto con los fondos de las provincias, otra aberración.

Se ve que no están entendiendo cómo es el tema porque esa mesa que armaron ya está desautorizada por la gente.

Nosotros como senadores de la Nación tenemos que pedirle o intimarla a la secretaria general para que venga a dar explicaciones acá, al Senado. La señora Karina Milei tiene que venir al Senado a dar explicaciones respecto de las graves acusaciones que tiene. Porque estos fondos que se llevan las provincias son una minucia total comparado con el esquema de corrupción que se le achaca al Gobierno.

Es lo que dijo también Lousteau: es mejorar la eficiencia de la administración y no hacer lo que están haciendo.

Ahora, la ministro de Seguridad también tiene que venir acá porque para mí es indigna de ocupar el cargo. Amenazó a los periodistas que dieron a conocer este tema. Dijo que eran narcotraficantes, que estaban ligados al narcotráfico; dijo que estaban ligados al terrorismo internacional; dijo que eran espías. Hay un reclamo de Rusia, que dice ¿qué pasó acá?

¿Saben por qué no entienden los rusos? Porque no se espía más así. Claro, están sorprendidos: "¿Serán tan pelotudos los que están acá? Porque no se espía más así" Se ve que antes la ministra vio el *Superagente 86*, o vio alguna de James Bond. Con los satélites militares saben hasta qué estamos haciendo dentro de nuestras casas en este momento; solo tienen que apuntar su flechita. Y con la Inteligencia Artificial saben hasta lo que pensamos. Imaginate si van a mandar a cuatro agentes de la embajada de Rusia a espiar no sé a quién… ¡Es grave! Es grave que la ministra de Seguridad de la Nación tenga eso en la cabeza. No puede estar en ese cargo esa persona, hay que destituirla. En cualquier país del mundo es grave esa acusación…

Sra. Álvarez Rivero.- ¿Me concede una interrupción?

Sr. Mayans.- ¡No!

Sr. Presidente (Abdala).- No le da la interrupción, senadora.

Continúe, senador.

Sr. Mayans.- Mi oído no da para eso. Ya escuché hoy lo de Perón y no la quise contradecir. Que Perón distribuía la coparticipación... No existía la Ley de Coparticipación

Entonces, hay cosas que el Parlamento tiene que corregir, como está corrigiendo ahora. Ayer, la Cámara de Diputados le dio una gran alegría al pueblo argentino diciéndole basta a todas las operaciones que hace Milei y su clan. Porque acá están metidos también medios, muchos medios.

En ese sentido, un periodista de un medio dijo que tiene siete vidas como el gato la compañera Cristina, hablando del intento de asesinato. Son cosas graves para la democracia argentina.

Entonces, por eso, hoy estamos acá: para dar cumplimiento como casa de las provincias a esta necesidad que tienen las provincias de expresarle al presidente que está trabajando mal; que mandó un Presupuesto que ya está desactualizado. Porque al mandar el Presupuesto con el dólar a 1.329 ya no sirve más ese Presupuesto.

Todo lo que de ahí dependa se cayó. Porque, primero, política cambiaria y política monetaria. Y ahí sabemos exportación, importación, inversión y consumo, afectación del PBI y distribución del gasto. Es elemental. ¿Todos esos expertos tienen ahí para eso? ¿Por qué no les pegan una patada en el tujes y los echan a

todos juntos? ¡Échenlos a todos juntos! ¿Esos son los expertos? Claro, están más ocupados en el $LIBRA y en ganar plata; en sacar créditos, como hizo Caputo, que está acusando al Parlamento. El señor que ha creado un crédito de cien años para la República Argentina, de los cuales 13 se pagan y 83 tienen utilidad para su fondo de inversión. Ese señor acusa al Parlamento de desestabilización.

La verdad es que para el tiempo que estamos viviendo esta presentación del Presupuesto ha sido una vergüenza.

Hay preocupación –de nuevo lo digo– por los pronunciamientos del presidente, y por esa reunión de gabinete en la que aparece estático, lo que hace presumir que es una foto o un muñeco. ¿Y quién está gobernando el país?

Y, encima, escuchamos al jefe de Gabinete decir que nos quedemos tranquilos porque, ahora sí, Milei se va a hacer cargo de la conducción política del país. ¿Qué carajos estuvo haciendo un año atrás? ¿A qué se dedicó?

Que el pueblo se quede tranquilo porque a partir de ahora el presidente se hace cargo de la conducción política del país. Imagínense ustedes: esto es como reconocer su propia torpeza.

Francos y el nuevo ministro del Interior tratando de comprar voluntades. Y encima tan mal, porque es por chirolitas. Entonces, los gobernadores que tienen un poquito de honor dicen: pero, escuchame, si nos querés comprar, compranos bien... Encima, a cuatro provincias, por chaucha y palito. Y tuvieron la respuesta en Diputados. Y el nuevo ministro del Interior ya está liquidado también. Esto que hizo fue vergonzoso, apuntar a cuatro provincias para decir a partir de ahora distribuimos el sistema de ayuda de los ATN. Otra vergüenza.

Todas estas cosas que son lamentables hacen a un gobierno que tiene actitudes que son verdaderamente demenciales.

Por eso, me alegra mucho que el Parlamento Argentino esté poniendo racionalidad, ya que vamos a necesitar racionalidad porque vienen tiempos duros. Miren lo que pasó en Asia, que se enojaron y estuvo bravo el tema.

Entonces, acá no se pasen de rosca. El ministro Caputo está pasado de rosca con su tuit discutiéndole al Parlamento. En una situación normal, sería destituido por el Parlamento inmediatamente. Y la ministra de Seguridad también, inmediatamente.

Así que nosotros vamos a ratificar la oposición a este veto miserable del Presidente, así como hizo con el Garrahan, con las universidades y ahora con las provincias.

Nuestro bloque va a votar en contra del veto del presidente Milei, esperando, realmente, que comience a entender la magnitud de la crisis y el desastre de su programa económico, porque acá no sé quién arregla esto después.

Esperamos atentamente el envío de los resultados de Diputados para poder darle tratamiento en forma inmediata.

En ese entendimiento, presidente, nuestro bloque va a votar por el rechazo del veto del presidente Milei. Y lo tiene que cumplir inmediatamente porque eso es ley, así como el tema de la emergencia en discapacidad.

Él dice no vamos a reglamentar. Por favor, esto no prescribe. No hay rincón del planeta donde se puedan esconder.

Y aparte le digo al presidente Milei: no sea tan hijo de mil… No se vende el sistema nuclear argentino, desde esta humilde banca se lo digo. Ya me comentaron que es para su exjefe, y con algunos capitales y algún porcentaje para él, y un 3 por ciento para Karina. Es una vergüenza, realmente. Para juntar 80 millones. ¿De qué? No estamos de acuerdo con eso.

Por eso, hoy votamos en contra del veto de Milei. Y que entre en razones porque, si no, el pueblo argentino le va a pedir cuenta de este desastroso gobierno que está haciendo.

Muchas gracias, presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Mayans.

A continuación, tiene la palabra el senador de la provincia de Jujuy, Ezequiel Atauche.

Sr. Atauche.- Gracias, presidente.

Venimos a discutir este proyecto de ley que ya fue ampliamente expuesto en una sesión anterior y en esta sesión por muchos de los senadores, quienes esgrimieron algunas razones por las cuales quieren apoyar este proyecto.

Este proyecto de ley viene a modificar el régimen de los ATN. Este régimen tiene, como saben todos... No quiero ponerme repetitivo porque la verdad es que al tener dos sesiones encima hablando de esto uno se pone un poco repetitivo. Pero no está de más remarcar la función que tiene esto, que es la de hacerse cargo con estos fondos de emergencias de las provincias: emergencias financieras, emergencias climáticas, como las que suele haber desgraciadamente en este país en forma casi permanente.

El desarmar esta herramienta, que es una herramienta que no solo tiene el Ejecutivo, sino que también sirve por supuesto a las provincias, tiene el riesgo, justamente, de que cuando haya una emergencia, un pedido de alguna provincia que tenga algún problema climático –como sucedió este año, como sucedió en muchas provincias y como va a suceder dentro de poco, porque es algo que cíclicamente sucede–, los fondos para hacerse cargo de esta emergencia no van a estar.

Entonces, les pregunto: ¿qué va a pasar en ese momento? ¿Qué hacemos? Hay una provincia con un problema y qué va a pasar. ¿Se van a juntar los gobernadores en un asado y van a hacer una vaquita entre todos? ¿Van a decir poné diez vos, poné cinco vos…; ponemos todos y nos hacemos cargo de aquella provincia? No lo veo sucediendo.

Veo sucediendo que las provincias van a quedar desvalidas ante esas emergencias que suelen suceder.

Esta herramienta hace muchísimos años que se usa. Y aquí quiero empezar a desenmascarar un poco lo que está sucediendo. Porque, independientemente de los muchos argumentos que se han dado en estas dos sesiones, también hay que empezar a desenmascarar un poco lo que está sucediendo.

Si bien esta ley es de la política, es para los políticos –me parece que es un pedido político–, tenemos que contar lo que realmente viene pasando.

Esta ley es del año 1988. Son 30 años.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Atauche.- Voy a hacer un apartado que es preocupante. Poco a poco, por lo menos en la corta experiencia que tengo yo aquí, en el Senado, este Cuerpo se ha ido pareciendo cada vez más a una cancha de fútbol.

Entonces, les pido por favor a los senadores que mantengan el respeto, porque nosotros los hemos escuchado, yo los he escuchado, y dejen de hacer caritas. Mantengan el respeto, por lo menos en el lugar de trabajo.

Entiendo que les cuesta la educación, entiendo que les cuesta ser civilizados, entiendo que les gusta gritar todo el día, pero mantengamos un poco la cordura. Entonces, cortemos con los grititos.

Desde 1988 que existe esta ley, y viene funcionando pasadas muchas presidencias de muchos partidos. Entonces, la pregunta es ¿por qué ahora?

Porque hubo muchos hitos durante estos dos años, hitos nuevos de cuestiones que se van innovando, muchas antirreglamentarias, muchas anticonstitucionales, que empezamos a utilizar

Esta es una herramienta que utilizó todo el mundo, todos los otros presidentes, y que hoy, casualmente –o no tan casualmente–, se empieza a romper.

Sin ir más lejos, le voy a contar una hipocresía más. Porque, evidentemente, aquí estamos aprendiendo, todos, que el número canta. No importa lo que contenga la ley, no importa si el año pasado voté de una forma y este año de otra, no importa si me pongo la careta nueva cuando soy oposición y me cambio la careta cuando soy Gobierno, sino el oportunismo de muchos sectores políticos que hoy ven la oportunidad de hacerse de fondos –en algún momento hubo una ley– que durante mucho tiempo se utilizaron como una herramienta que tenía una razón de ser. Esa es la hipocresía que venimos a desenmascarar, además de todas las buenas intenciones o no que puedan tener los senadores aquí.

Este Gobierno, en agosto, lleva gastado un 10 por ciento más que el promedio, desde 2003 en adelante, de utilización de los ATN. ¿Por qué no se quejaron antes? Nosotros, en agosto, ya tenemos entregado un 10 por ciento más del promedio que se gastó desde 2003 en adelante. ¿Y qué pasó? Porque desde aquí para atrás funcionaba. ¿Ahora –justo– se acordaron de que existen esos fondos? Y como vieron la oportunidad, porque es oportunismo político, atacaron.

Durante este Gobierno, los ATN se entregaron prácticamente al cien por ciento de las provincias.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Atauche.- Diecisiete de veinticuatro. Y no solo eso…

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Atauche.- Tengo los datos.

Para que vean que no tiene discrecionalidad política, la provincia de Buenos Aires ha recibido, en un solo trámite, la segunda cifra de ATN.

Sra. Di Tullio.- ¿Cuál es?

Sr. Atauche.- Diez mil millones de pesos.

Sr. Mayans.- ¡Bahía Blanca!

Sr. Atauche.- No, no, no.

Sr. Mayans.- ¡Acá está! *(Exhibe una tablet.)*

Sr. Atauche.- La otra provincia, la que más recibió en un solo pedido, Córdoba: 15.000 millones de pesos.

Los ATN tienen una función y hoy se la estamos quitando. Me gustaría saber qué va a pasar cuando haya una nueva emergencia climática o un pedido de alguna provincia, cómo vamos a hacer para resolverlo.

Les quiero contar algo más para que vean cómo esto, independientemente de lo que hayan dicho, tiene oportunismo político. Tiene que ver con que somos pocos senadores de La Libertad Avanza, tiene que ver con que somos un Gobierno que no puede sostener, en este momento, la gran mayoría de senadores que se juntaron para quitarles herramientas, no solo al Ejecutivo, sino a la resolución de emergencias.

En el año 2010, un opositor al kirchnerismo presentó un proyecto igual a este y muchos de los senadores, que hoy están en estas bancas, estaban en ese momento en el Senado. ¿Qué pasó? ¿Se dieron vuelta? ¿Qué pasó? ¿En ese momento no servía y ahora sirve? ¿Qué pasó? ¿Se pusieron la careta y cambiaron? ¿Por qué tanta hipocresía? ¿Por qué no decimos la verdad de lo que está sucediendo? Que están intentando aprovechar este momento político, en el cual todavía son muchos, para juntarse y empezar a atacar al Gobierno.

Por supuesto, como siempre viene sucediendo durante toda la etapa de este nuevo Gobierno, una vez más, este Senado les da la espalda a los argentinos. Una vez más, atacan al Gobierno. Una vez más, atacan la estabilidad. Una vez más, atacan el programa económico.

¿Y eso qué produce? Lo que acaban de decir muchos senadores: cada vez que una de estas leyes, que atentan contra el plan de Gobierno, se aprueba, el riesgo país, por supuesto, levanta, el dólar levanta. Pasan todas las cosas que algunos de los senadores dijeron: si uno tiene un riesgo país tan alto, no puede acceder a las herramientas financieras a las que pueden acceder otros países para financiar las necesidades que tengan esos países. Nosotros, hoy no lo podemos acceder porque el riesgo país está tocando los 1.500 puntos.

¿No sería hora de que tomen un poco de conciencia del daño político que ustedes están haciendo, de que este conjunto de senadores está dañando a 50 millones de personas?

Sr. Mayans.- ¡Aparte de que manejamos Wall Street!

Sr. Atauche.- Me parece muy difícil, la verdad, porque lo hemos intentado muchas veces, ¿pero no sería el momento de que empiecen a pensar en los argentinos, no en ustedes mismos y en quedarse en el poder? ¿No sería el momento de que empiecen a tener un poco de conciencia?

¿Ahora se han acordaron de sus provincias? ¿Ahora? En 2010, cuando hubo un proyecto igual, ¿por qué no se acordaron de sus provincias? ¿Por qué durante 37 años no se acordaron de su provincia y ahora se acordaron de su provincia? Justamente, se sacaron la careta y ahora son todos amantes de su provincia cuando le dieron la espalda durante 30 años. ¡Hipocresía pura! ¡Hipocresía pura! Ya nos tienen acostumbrados a la hipocresía, pero esta es, una vez más, una mentira hacia los argentinos.

Por supuesto, mientras el riesgo país aumenta, todos los activos argentinos disminuyen su precio, disminuyen su valor. Cada uno de los activos de los argentinos, cada vez que aumenta el riesgo país, disminuye. Esa es la irresponsabilidad que tienen ustedes.

Sr. Mayans.- ¡Al revés!

Sr. Atauche.- No es al revés. Ya se lo explico, senador, si tiene un ratito.

La tasa de descuento de cada uno de los proyectos de inversión y de los activos de los argentinos está compuesta en una parte por el riesgo país. Si esa tasa aumenta, el valor actual de los activos argentinos disminuye. Eso es lo que está sucediendo. Y todos los activos argentinos, cada vez que ustedes levantan la mano y se juntan para quedarse ahí, y para mentirles a los argentinos, atacan a los 50 millones de argentinos.

Entonces, la disminución del valor de los activos argentinos está cien por ciento ligada a esta irresponsabilidad política, a esta mentira y a este nuevo acto de conciencia y nuevo amor hacia las provincias que nunca tuvieron durante 30 años.

Una vez más, les pido que dejemos de mentirles a los argentinos. Salgan, digan la verdad: quieren destruir el Gobierno. Salgan, digan la verdad: lo único que les interesa son ustedes. Salgan, digan la verdad: no les importan los argentinos.

Muchas gracias, presidente.

Sra. Presidente (Villarruel).- Concluidos los distintos discursos, corresponde la autorización de las inserciones y abstenciones a mano alzada.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente (Villarruel).- Resultan aprobadas.

Senador De Angeli.

Sr. De Angeli.- Gracias, presidenta.

Yo voy a pedir permiso para abstenerme.

Sabemos que el gobernador, el 10 de diciembre del año 2023, encontró una provincia quebrada, endeudada y con obra pública judicializada, y ahora está tratando, en diálogo con el Gobierno Nacional, de resolver los problemas económicos gravísimos de mi provincia

Sé que los ATN que están reclamando son cosas que le pertenecen a las provincias, pero para no cortar el diálogo con el Gobierno Nacional y seguir administrando nuestra querida provincia, voy a abstenerme.

Muchas gracias, presidente.

Sra. Presidente (Villarruel).- Perfecto.

Senadora Juri.

Sra. Juri.- Pido autorización para abstenerme.

Sra. Presidente (Villarruel).- Senador Suárez.

Sra. Suárez.- Presidenta: en el mismo sentido, para abstenerme.

Sra. Presidente (Villarruel).- Muy bien.

Si no hay ninguna abstención más, para aclarar el sentido del voto, quienes voten por la afirmativa, insisten en la sanción original de la norma…

–Manifestaciones simultáneas.

Sra. Presidente (Villarruel).- Les pido, por favor, silencio, senadoras.

Entonces, quienes voten por la afirmativa, insisten en la sanción original de la norma. Quienes voten por la negativa, rechazan la insistencia de la misma.

Conforme a lo establecido por el artículo 83 de la Constitución Nacional…

–Manifestaciones simultáneas.

Sra. Presidente (Villarruel).- Vuelvo a repetirlo.

Quienes voten por la afirmativa insisten en la sanción original de la norma, y quienes voten por la negativa rechazan la insistencia de la misma.

–Manifestaciones simultáneas.

Sra. Presidente (Villarruel).- Afirmativa es por insistir en la sanción original de la norma. Quienes voten por la negativa rechazan el veto. ¿Está bien?

–Manifestaciones simultáneas.

Sra. Presidente (Villarruel).- Muy bien. Rechazan la insistencia de la misma; claro.

–Manifestaciones simultáneas.

Sra. Presidente (Villarruel).- Muy bien. Retomo.

Conforme lo establecido por el artículo 83 de la Constitución Nacional, para su aprobación se requieren los dos tercios de los votos que se emitan.

Se vota por medios electrónicos el expediente del Poder Ejecutivo 120/25, sobre el Mensaje Nº 28/25, que observa totalmente y devuelve el proyecto de ley registrado bajo el número 27.794, sobre Fondos de Aportes del Tesoro de la Nación a las provincias.

Estando todos registrados, se vota.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Resultado: afirmativos 59, negativos 9, abstenciones 3.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 2.

Sra. Presidente (Villarruel).- Resulta aprobado el expediente del Poder Ejecutivo 120/25 por dos tercios de los votos. En conformidad con el artículo 83 de la Constitución Nacional, este Honorable Senado resuelve insistir en la sanción original del proyecto de ley registrado bajo el número 27.794, sobre Fondo de Aportes del Tesoro de la Nación a las provincias,

Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

10. Consideración en conjunto de dictámenes de la Comisión de Salud

Sra. Presidente (Villarruel).- Corresponde la consideración de los órdenes del día que por Secretaría se enunciarán, los cuales serán debatidos en conjunto. Posteriormente, las votaciones se van a realizar de manera individual.
Sr. Secretario (Giustinian).- Orden del Día N° 197/24. Dictamen en el proyecto de ley de la señora senadora Terenzi y otros señores senadores, por el que modifica el artículo 1° de la Ley 26.279, sobre régimen para la detección y posterior tratamiento de determinadas patologías en el recién nacido, respecto de incorporar la Atrofia Muscular Espinal. (S.-1.546/24.) (O.D. Nº 197/24.)

Orden del Día N° 194/24. Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión sobre calidad y seguridad de la atención sanitaria. (CD.-42/23 y CD.-18/25.) (O.D. Nº 194/24.)
Sra. Presidente (Villarruel).- Tiene la palabra como miembro informante...
Sra. Di Tullio.- Presidenta…
Sra. Presidente (Villarruel).- Sí, senadora Di Tullio.
Sra. Di Tullio.- Gracias, presidenta.

Hay solo dos oradores. ¿Estoy bien informada?
Sra. Presidente (Villarruel).- Sí.
Sra. Di Tullio.- Lo digo para que no se vayan los senadores y senadoras. Hay solo dos oradores para poder votar estos dos proyectos de ley.

Gracias, presidenta.
Sra. Presidente (Villarruel).- Gracias, senadora.

Tiene el uso de la palabra como miembro informante la senadora Lucía Corpacci.
Sra. Corpacci.- Gracias, señora presidenta.

Como miembro informante, voy a referirme al proyecto sobre seguridad y calidad del paciente, dejando que el segundo proyecto lo comente la senadora Terenzi, que es su autora.

Suena un tanto raro hablar de este proyecto en momentos en los que el Gobierno Nacional considera que el Estado no tiene absolutamente nada que ver ni en la salud ni en la educación y que cada uno debiera gestionar sus propios conflictos sin intervención del Estado. Sin embargo, este proyecto sobre seguridad y calidad de atención del paciente se estuvo trabajando el año pasado en la Cámara de Diputados, llegó a fin de año a nuestra comisión, y tiene una característica; en primer lugar…

–Murmullos en el recinto.

Sra. Corpacci.- Perdón. No puedo escuchar…

–Luego de unos instantes:

Sra. Corpacci.- Le decía que, en primer lugar, tiene una característica que es muy buena, y que ha sido trabajada precisamente con los mismos trabajadores de la salud del Hospital Posadas, quienes intervinieron activamente en la elaboración de este proyecto.

En su inicio, cuando se presentó en la Cámara de Diputados, tenía una fuerte mirada punitivista hacia el personal de salud, hacia el equipo médico, cuando había alguna falla en la atención. Esto era porque este proyecto de ley surgió luego de una situación muy dolorosa con relación al fallecimiento de un joven llamado Nicolás por un acto de mala praxis médica denunciado por su madre. A partir de ahí, diputados de distintos sectores toman este problema y empiezan a trabajarlo con el personal de salud, quien explica claramente que muchas veces los fenómenos adversos o las

fallas en la atención tienen mucho que ver con el sistema de salud en sí mismo: con la falta de insumos, con el agotamiento del personal de salud, con la falta de normativas o, a lo mejor, con la cantidad excesiva de pacientes que se atienden simultáneamente.

Entonces, luego de trabajar profundamente sobre este tema, se decide presentar este proyecto –que tiene media sanción en Diputados–, por el cual lo que se pide es, primero, que se asuma que las fallas humanas pueden existir y que no las debemos negar; por el contrario, es importante registrarlas sin que eso necesariamente signifique una denuncia. Porque lo que pretende el proyecto de ley es trabajar sobre esas fallas, averiguar por qué se producen y modificar eso: el por qué se produce esa falla, para que no se vuelva a repetir.

Voy a dar un ejemplo sobre el que se habló mucho en la Cámara de Diputados, que tiene que ver, por ejemplo, con las infecciones que se producen por las escaras de los pacientes que están postrados mucho tiempo.

Cuando un sistema de salud tiene personal para dos o tres pacientes existe el tiempo suficiente para rotarlo y que las escaras, esas llagas que se hacen por decúbito, no se produzcan. Ahora, cuando hay un personal de salud para diez o doce pacientes, se hace casi imposible realizar la rotación adecuada y, por lo tanto, los pacientes se escaran, se hacen úlceras, luego se infectan y terminan con una sepsis. Esos son fenómenos adversos que no debieran suceder, pero que tienen una explicación, que es la sobrecarga de la atención hacia el personal de salud.

Entonces, la ley dice que esos fenómenos se registren; pero, además, pone como responsable no solamente al profesional de la salud sino también al sistema de salud, a la institución que brinda la atención médica, para garantizar que las condiciones laborales de ese personal sean las que correspondan. Esa es la idea; no es agregar una sanción más al médico, porque para eso ya existe la figura de mala praxis y la condena por mala praxis.

Por otro lado, el proyecto remarca la existencia o la creación del registro de efectos adversos, y también habla de otra cosa, que son los protocolos de tratamiento, que son muy importantes. Esto lo discutimos mucho en la Comisión de Salud, porque somos plenamente conscientes de que no es lo mismo atender acá en la Capital Federal que en el interior de mi provincia, por ejemplo. Los recursos no son los mismos y el equipo de salud no es el mismo, porque a lo mejor un solo médico tiene que atender distintas patologías.

Por eso, este proyecto pide también que se ejerza una supervisión sobre los centros de salud, de alguna manera, diciendo hasta dónde pueden atender o qué patologías son las que pueden atender para evitar la futura mala praxis.

Vuelvo a decir que es muy difícil hablar de esto en un momento donde se cree que el Estado no tiene que intervenir en nada, pero nosotros creemos que el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Salud de las provincias tienen que ejercer el control necesario para evitar situaciones tan dolorosas como las que estuvo pasando este joven… Y las que pasan con muchísima frecuencia en nuestro país y en el mundo, porque estas cosas suceden.

Espero que reciba el acompañamiento y la aprobación esta media sanción que viene de Diputados.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Corpacci.

A continuación, tiene la palabra la senadora Edith Terenzi.

Sra. Terenzi- Muchas gracias, señor presidente.

La verdad es que le agradezco mucho a la senadora Corpacci su intervención, sobre todo porque hizo hincapié en la parte técnica de la ley, en lo que significa esta ley de calidad y de seguridad sanitaria.

Yo me voy a enfocar en otra visión que ha tenido esta ley a lo largo de este tiempo. Ustedes me han escuchado en este recinto pedir más de una vez el tratamiento de la Ley Nicolás, porque, justamente, teníamos una media sanción. En este recinto, hoy se habló de otros casos similares, en los que como Cámara revisora recibimos proyectos aprobados por la Cámara de Diputados y estamos compelidos al tratamiento porque, de lo contrario, los proyectos se caen. Por esta ley, hemos peleado mucho para que no se cayera.

Le agradezco al diputado Fabio Quetglas, que está presente ahí, porque fue uno de los grandes impulsores de esta ley y fue quien puso el alma, la vida y el corazón.

Pero, sobre todo, lo que quiero en este momento es reivindicar el trabajo de las familias que se congregaron detrás de la Ley Nicolás. ¿Es una ley buena? Sí, es una ley buena. ¿Es una ley necesaria? Sí, claro que lo es, porque podemos prevenir errores involuntarios, errores humanos. De eso se trata esta ley. Es una ley por la positiva.

Y es una ley por la positiva porque los familiares nos enseñaron que esta era una ley por la positiva. Todos los familiares que sufrieron pérdidas por mala praxis no se quedaron en su dolor o, si se quedaron, fue por poco tiempo; tuvieron la gran fortaleza –diría yo– de seguir adelante y pelear por otros.

De esto se trata esta ley, de pelear para que no vuelvan a ocurrir estas situaciones; de que no pase más con otro Nicolás; de que no pase más con otra Débora; de que no pase más con tantos otros, que no podríamos nombrar porque son muchos. Pero sé que muchas familias hoy sienten la necesidad de que se apruebe esta ley porque significa que, a partir de ahora, con un protocolo de actuación, con un registro de eventos centinelas, de eventos adversos, con una debida protección, sobre todo del cuerpo médico que brinda asistencia sanitaria, podemos prevenir errores humanos. Errores humanos hay en todas las profesionales, pero –por ahí– en la medicina se llevan vidas.

Muy brevemente, quiero decir también –porque sé que a este Gobierno le interesa– que este proyecto tiene un análisis de impacto fiscal de la Oficina de Presupuesto del Congreso que dice textualmente –pido permiso para leer– lo siguiente: Dado que las disposiciones contenidas en el proyecto de ley son de tipo reglamentario y no enuncian ninguna política específica que determine asignaciones de gasto o beneficios tributarios, se estima que el impacto fiscal de la medida bajo estudio es neutro.

Acá estamos tratando de sancionar una ley, y permítanme que les diga que, a partir del día de hoy y si los senadores nos acompañan con esta sanción, la Argentina podría ser el primer país en América Latina que cuente con una ley de seguridad sanitaria. Eso sería a partir de hoy.

Ayer, 17 de septiembre, se festejó el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, así que lo podríamos trasladar para el día de hoy. Vamos a festejar hoy con el corazón el Día de la Seguridad del Paciente.

Les pido a todos mis colegas que nos acompañen con la sanción de la Ley Nicolás, por la que tanto hemos luchado y tanto hemos hablado durante este último tiempo.

Sr. Presidente (Abdala).- ¿Continúa, senadora?

Sra. Terenzi- Quería hablar del otro expediente.

Sr. Presidente (Abdala).- Cómo no.

Continúa en el uso de la palabra la senadora Terenzi.

Sra. Terenzi- El siguiente proyecto que tenemos en tratamiento, en realidad, modifica el artículo 1º de la Ley 26.279, que establece el Régimen para la Detección y Posterior Tratamiento de Patologías en el Recién Nacido. Lo que estamos solicitando con esta ley es que se incluya en ese artículo 1º la pesquisa para la atrofia muscular espinal, que la conocemos como AME.

No voy a abundar sobre las características de AME porque lo hemos hecho en los trabajos en comisión, pero sí es necesario decir que AME es una enfermedad hereditaria, degenerativa, progresiva y muy muy discapacitante. Es la segunda causa de muerte de origen genético en la infancia en la República Argentina.

La atrofia muscular espinal tiene tratamiento. De lo que se trata hoy es de que ganemos tiempo. La AME necesita ser detectada precozmente para, primero, garantizar la vida de los niños y, después, permitirles una mejor calidad de vida. Hablamos nada más y nada menos que de tiempo versus vida, muerte o calidad de vida.

Señor presidente: me voy a permitir leer algo que me mandó un papá, porque, como sucede con la Ley Nicolás, también me sucedió con AME. Estos no son temas que uno busca, sino que, en realidad, estos temas a algunos nos encuentran, y a mí me encontró. Me encontró la Ley Nicolás y me encontró AME.

Voy a hablar de algo que me contó un papá para que sepamos exactamente de qué se trata AME, porque hasta que no se evidencia o hasta que no se conoce con nombre y apellido un caso –como hay tantos–, a veces es difícil de explicar y dimensionar.

Toto nació en 2017 con debilidad muscular, y los médicos le decían que era hipotónico. Con el tiempo, esa anomalía no se fue corrigiendo, sino que fue persistiendo hasta que, después de seis meses, lo diagnosticaron con AME. Toto tuvo dos paros respiratorios en esa época y, durante ese tiempo, terminó con una traqueotomía, y comenzó a recibir tratamiento.

Martín, el papá de Toto, nos contó que los cambios, a partir de que comenzó el tratamiento, fueron muy visibles y pudo sobrevivir. Sin embargo, ahora está en preescolar, necesita atención de enfermeras todos los días, necesita kinesiología todos los días, ejercicios respiratorios y motores. Se maneja con una silla de ruedas, con un bipedestador, un andador y una tricicleta.

Dos años más tarde, nació Franco, el hermano de Toto, y sus padres, alertados por la enfermedad de su primer hijo, lo hicieron pesquisar a los cuatro días de nacido. Franco también dio positivo de AME, porque la probabilidad de tener AME cuando las parejas gestantes son portadoras es de 25 por ciento. A Franco lo diagnosticaron a los cuatro días y le confirmaron el diagnóstico de AME. ¿Sabe cuál es la diferencia entre Franco y Toto? Franco necesitó únicamente plantillas para modificar su pisada. Franco abre la puerta y sale a jugar; a Toto hay que empujarle una silla de ruedas y tiene una traqueotomía de por vida. Esto es pesquisar AME.

Hablamos de que pesquisar salva vidas. También se habla de costos económicos, de lo que cuesta pesquisar AME. El valor de la pesquisa –se pesquisan seis enfermedades– es de un total de 9,92 dólares. Si hacemos un promedio del valor de los reactivos –porque es contrafáctico, la OPC no mandó informe de impacto fiscal sobre pesquisa de AME–, si hacemos un prorrateo de cuánto valen los reactivos para las seis enfermedades que se pesquisan, habría que agregarle 1,65 dólares a cada pesquisa. Eso quiere decir que la pesquisa neonatal pasaría de 9,92 a 11,57 dólares.

Ese sería el costo económico. Pero hay un impacto socioeconómico que también hay que tener en cuenta, que es el alto costo que en sí implica la

enfermedad, porque consiste en tratamientos kinesiológicos, abordajes multidisciplinarios, dispositivos de apoyo, ayuda respiratoria y velar por el bienestar, en general, de la criatura en una enfermedad que avanza y que es degenerativa y progresiva.

Le decía al principio, presidente –y con esto cierro–, que algunas situaciones nos alcanzan, nos llegan. Y en mi despacho convivimos con AME *(Se emociona)*. Entonces, cuando uno convive con una enfermedad de este tipo, cuando uno tiene una colega, una amiga que nos cuenta lo que le sucede día a día es cuando tomamos verdadera dimensión de las cosas que suceden.

Por eso, este encuentro del senador o del legislador con la enfermedad produce la empatía, la obligación y el compromiso. A veces, también se comparten frustraciones y angustias. Pero creemos que lograr pesquisar AME a partir de que se sancione esta ley –que la vamos a seguir en la Cámara de Diputados– mejorará la vida de muchos niños. Ojalá muchos, muchos sean detectados a tiempo, porque eso es lo que necesitamos. La política de Estado en salud, sobre todo en salud pediátrica, siempre va a ser de prevención.

Les pido a todos mis colegas, así como les pedí el acompañamiento para dar la sanción definitiva a Ley Nicolás, que me acompañen con esta media sanción para que la Argentina pueda ser un país que también incluya dentro de sus pesquisas a la Atrofia Muscular Espinal.

Gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Terenzi.

Los invito a loguearse así pueden votar.

Conforme lo resuelto en Labor Parlamentaria, corresponde la autorización de las inserciones y abstenciones.

Se votará a mano alzada.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Abdala).- Resultan aprobadas.

Propongo que se vote en primer término, en general y en particular y por medios electrónicos, el Orden del Día N° 197/24, correspondiente al proyecto de ley de la senadora Terenzi y otros, por el que se modifica la ley del régimen para la detección y posterior tratamiento de determinadas patologías en el recién nacido respecto de incorporar la Atrofia Muscular Espinal. (S.-1.546/24.)

Si están todos logueados, se vota.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativos 70; negativos, cero; abstenciones, cero. *(Aplausos.)*

–El resultado de la votación surge del Acta Nº 3.

Sr. Presidente (Abdala).- Resultando aprobado en general y en particular el Orden del Día Nº 197/24, se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Asimismo, propongo que se vote, en general y en particular y por medios electrónicos, el Orden del Día N° 194/24, sobre el proyecto de ley venido en revisión sobre calidad y seguridad de la atención sanitaria. (CD.-42/23 y CD.-18/25.)

Se vota.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativos 69; negativos, 1; abstenciones, cero.

–El resultado de la votación surge del Acta Nº 4.

Sr. Presidente (Abdala).- Resultando aprobado en general y en particular el Orden del Día Nº 194/24, se convierte en ley. Se comunicará al Poder Ejecutivo Nacional.

11. Modificación del Código Penal de la Nación sobre delitos por siniestros viales (O.D. Nº 399/24.)

Sr. Presidente (Abdala).- Corresponde la consideración de los órdenes del día que por Secretaría se enunciarán, los cuales serán debatidos en conjunto.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Silencio, por favor.

Posteriormente, las votaciones se realizarán de manera individual.

Tiene la palabra el secretario parlamentario.

Sr. Mayans.- Presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Perdón. Sí, senador Mayans. Tiene la palabra.

Sr. Mayans.- Presidente, quiero hacer una sugerencia. Como el autor del proyecto por el que se crea el sistema de Alerta Rápida Sofía es el senador Romero y no está presente, me gustaría que se reserve porque, seguramente, él quiere fundamentar su proyecto. Que se reserve para su posterior tratamiento, porque la verdad es que sería una pena que el autor del proyecto, como no está presente, no pueda fundamentar lo que es de su autoría.

Nosotros queremos acompañarlo. La otra expositora es Anabel Fernández Sagasti y me dijo que si queremos esperar a que esté presente el senador Romero para tratar este tema, lo hagamos. Si queremos suspenderlo…

Sr. Presidente (Abdala).- Senador Mayans, ¿lo suyo es una moción?

Sr. Mayans.- Sí.

Sra. Di Tullio.- Es para que se lo reserve en Secretaría.

Sr. Mayans.- Claro. No para que vuelva a comisión, sino que se reserve como para que después se vuelva a tratar.

Sr. Presidente (Abdala).- Si es una moción, se debería votar por mayoría simple para que se reserve este tema.

Sra. Di Tullio.- Hablamos del de Romero.

Sr. Presidente (Abdala).- Sí.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Mayans.- Aclaro, señor presidente. No estando el senador Romero, que es el que iba a explicar el tema, porque es su proyecto, me gustaría tratarlo con él presente.

Sr. Presidente (Abdala).- Senador Vischi.

Sr. Vischi.- Me parece razonable, señor presidente. Nuestro bloque también va a acompañar y no tenemos problema con escuchar el debate y la fundamentación del autor del proyecto, ya que lo trabajamos en comisión. Nos parece razonable.

Así que, estamos de acuerdo.

Sr. Presidente (Abdala).- Senador Camau, tiene la palabra.

Sr. Espínola.- Me parece bien. La verdad es que el senador Romero está viniendo, se le complicó, pero me parece razonable que nos comprometamos a tratarlo en la próxima sesión. Sería bueno que él esté presente para poder argumentarlo.

Sr. Presidente (Abdala).- Contando con la conformidad del presidente de bloque del autor del proyecto, me parece razonable votarlo a mano alzada.

Se vota por mayoría simple la moción del senador Mayans de postergar el tratamiento de este tema.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Abdala).- Aprobado por mayoría.

Entonces, el Orden del Día N° 205/25, sobre Alerta Sofía, queda reservado en Secretaría para la próxima sesión.

Corresponde ahora la habilitación del Orden del Día que por Secretaría se enunciará.

Sr. Secretario (Giustinian).- Orden del Día N° 399/24. Dictamen en el proyecto de ley que modifica el Código Penal de la Nación sobre delitos por siniestros viales. Expedientes S.-1.029/24, S.-752/24 y S.-1.506/23.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, secretario.

A continuación, hay un listado de oradores que, al retirar su proyecto, les voy a consultar si continúan con la voluntad de manifestarse.

Senador Pagotto, Juan Carlos: ¿va a hablar respecto de este tema?

Sr. Pagotto.- Obviamente, señor presidente, soy el miembro informante por ser presidente de la Comisión.

Sr. Presidente (Abdala).- Tiene la palabra el senador Pagotto.

Sr. Pagotto.- Gracias.

Este proyecto de ley, que es la amalgama de una serie de otros proyectos, viene a cumplir con el requerimiento de una prolongada y amplia protesta social –si se quiere– u opinión generalizada. Trata de una de las principales causas de muerte, que son los accidentes viales en la República Argentina, e implica la modificación del Código Penal.

Muchos dicen que hay que tener especial cuidado con modificar el Código Penal. Quiero recordarles que la comisión redactora del Código Penal ya prácticamente ha terminado su trabajo, así que, en cualquier momento, llegará acá el Código Penal y lo deberemos tratar.

De todas maneras, esta es una ley que, hasta tanto la volvamos a tratar, debe ser aprobada, porque las muertes en accidentes de tránsito siguen siendo, creo que si no la primera, la segunda causa de muerte en la Argentina, lo cual es gravísimo. Se endurece la pena, y cuenta con acuerdo de toda la Comisión. Repito, todos los autores de los distintos proyectos se han puesto de acuerdo, lo cual no es una cuestión menor. Además, a mi modo de ver, excluye el famoso dolo eventual, que hace que los jueces establezcan qué es dolo y qué no es dolo de acuerdo con la cara del cliente, lo cual es un problema grave.

La ley penal, al tipificar un delito, sea culposo o doloso, tiene que ser precisa para evitar que se produzcan excesos.

También, este proyecto de ley viene a respetar una ley que es la de Alcohol Cero, y castiga o agrava el accidente o el hecho producido bajo los efectos del alcohol, por mínimo que este sea.

Yo sé que esto en algunas provincias trae problemas, sobre todo en las provincias vitivinícolas, pero lamentablemente existe una ley y, aparte, el que bebe no conduce y el que conduce no bebe. Esto ya lo aprendimos con sangre los argentinos.

Por otro lado, califica en el caso del uso de medicamentos que disminuyen…

–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Abdala).- Les pido un poco de silencio, por favor.

Sr. Pagotto.- Como decía, califica en el caso del uso de medicamentos que disminuyen los reflejos con algún tipo de fármaco, por ejemplo, en quienes conducen bajo efecto de drogas, etcétera.

Creo que este proyecto viene a solucionar una serie de falencias que, muchas veces, eran suplidas por vía de la interpretación. Como abogado, siempre me opongo cuando se utiliza la analogía, porque si hay algo que prohíbe el Derecho Penal es la analogía.

En ese sentido, esto viene a precisar exactamente cuáles son las conductas.

Quiero referirme a algo bien particular. Cuando dice “sin encontrarse habilitado para conducir” –en su artículo 1°, al reformar el 84 bis– no se refiere al que tiene el carné vencido porque tenía una habilitación para conducir, sino al que no tiene carné. Esta es una falla administrativa: no significa que no esté capacitado para conducir; simplemente, tiene un error administrativo que será pasible de sanciones administrativas. Me parece que habría que verlo bien.

Por lo demás, es una ley que viene a cumplir el rol de organizar y frenar de una vez tanta impunidad con los accidentes de tránsito. Y también tiene una cuestión fundamental –sobre la que recién estaba conversando–, que es la proporcionalidad. Fíjense que la proporcionalidad de la que se habla en el Código Penal acá está cumplida, porque aparte le da un amplio margen al juez entre el mínimo y el máximo para que gradúe de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo, persona y lugar, porque si no estaríamos metiéndonos en otras cuestiones que poco tienen que ver.

Repito, los delitos son culposos y son dolosos. Este es un delito que es esencialmente culposo, más allá de que pueda existir lo que se llama “culpa grave” que, en ese caso, está perfectamente determinada por la jurisprudencia y no vamos a descubrir el “agujero del mate”.

Eventualmente, yo eliminaría un término, pero lo veremos cuando lo discutamos en particular. La conducta es grave o temeraria; temeraria y grave se contraponen.

Bueno, este es un proyecto de ley que debe ser sancionado y con el que debemos dar un ejemplo y mandar un mensaje a la sociedad para evitar que los vehículos se conviertan en un arma mortal.

Quiero decir, muy especialmente, que cuando se habla de “vehículo a motor” también incluye a los motociclistas, porque muchos de los accidentes –diría que más de un 60 por ciento– son producidos por motocicletas. Por ejemplo, en mi provincia, el procurador fiscal dio la orden de que siempre se labre el expediente en contra del vehículo mayor, cuando muchas veces la culpa la tiene el motociclista. Lo vemos acá, por poner un ejemplo. Como todos los delitos culposos, tiene que ser sancionado, porque dice “por su culpa o negligencia o impericia”. Estas son las cuestiones.

También se ha tomado en cuenta a aquel que maneja un vehículo para el cual no está habilitado. ¡El que tiene un carné para conducir una moto, no puede conducir un camión de carga! Obviamente, son distintas las condiciones que debe tener.

En el Derecho Penal, el tipo penal debe ser preciso, porque si algo no se adecua a la conducta, no es delito; esto debemos tenerlo presente. Y está escrito en un idioma que todo el mundo entiende, porque las leyes tienen que ser escritas en un idioma que sea comprensible para que puedan ser respetadas. Podría hablar sobre las discusiones que hay entre el lenguaje técnico y el lenguaje normativo común, en el cual la Argentina es una seña en la doctrina universal, pero, bueno, es harina de otro costal.

Por eso, solicito la aprobación de este proyecto y que, eventualmente, sirva para que, a partir de ahora, disminuyan todos los accidentes y las muertes o lesiones por accidentes de tránsito.

Nada más y gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Pagotto.

A continuación, tiene la palabra la senadora por la provincia de La Pampa, Huala, María victoria.

Sra. Huala.- Muchas gracias, señor presidente.

Bueno, por fin llegó el día que tantos argentinos estábamos esperando. Hoy, en este Senado de la Nación, le estamos dando tratamiento al expediente S.-1.029/24 que tiene como objetivo la modificación del Código Penal de la Nación, con el fin de actualizar las penas de los delitos cometidos en siniestros viales, aumentando su escala punitiva, incorporando agravantes y estableciendo la excepción de la suspensión del proceso a prueba.

Esta modificación no solamente busca hacer frente a una de las causas que más sufrimiento y muertes generan en nuestro país, sino que, también, busca garantizar una justicia real para las víctimas, para su familia y para la sociedad en general mediante la implementación de políticas concretas y claras en torno a la seguridad vial.

Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo, por día, mueren alrededor de ciento treinta y cinco personas víctimas de siniestros viales. En la Argentina, la cifra anual es mayor a cuatro mil trescientas personas; pero cabe aclarar que esta cifra no incluye a aquellas personas que fallecen en instituciones médicas, o sea que el número sería muchísimo mayor.

No se trata solamente de hablar de muertes, también es importante mencionar que hay una cifra que está subestimada, que es la de los sobrevivientes a los siniestros viales que quedan con algún tipo de discapacidad, ya sea permanente o transitoria. Se estima que por cada persona que fallece, tres quedan con algún tipo de discapacidad. Así que, fíjese, señor presidente, si no es importante que este Congreso de la Nación trabaje en esta materia.

Este proyecto propone un conjunto de modificaciones claves que trabajan en tres áreas fundamentales, como dije: agravar las penas, incorporar agravantes y la eliminación de la posibilidad de la suspensión del proceso a prueba. Proponemos un incremento significativo de las penas para los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas. Además, la incorporación de trece agravantes.

También es importante destacar que en este proyecto estamos contemplando la responsabilidad del Estado a la hora de fiscalizar estas conductas. Sabemos que la infraestructura y el control son vitales a la hora de prevenir siniestros viales. Y acá me quiero detener en un ejemplo muy concreto, como pampeana y como usuaria habitual de la Ruta Nacional N° 5. Este corredor que une la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la provincia de La Pampa, y es columna vertebral a la hora de transportar nuestra producción agrícola, ganadera e industrial, es utilizado por miles de argentinos a diario y, también, lamentablemente, es el escenario de muchísimos siniestros viales graves.

Respecto de la falta de infraestructura –que algunos se dieron cuenta de que esto faltaba a partir de diciembre de 2023–, les tengo una noticia: esta es la Argentina que nos dejó el kirchnerismo. Rutas nacionales destrozadas, sin inversión. Esto y la convivencia continua de transporte pesado con vehículos particulares hacen un combo fatal y transforman a este corredor en un riesgo permanente.

También quiero aprovechar para felicitar y darle todo mi apoyo al grupo de Autoconvocados por la Autovía N° 5, pampeanos y bonaerenses que decidieron dejar su lugar de confort y empezaron a trabajar para visibilizar la problemática de la Ruta Nacional N° 5 y para exigir la transformación en autovía. Desde acá, quiero brindarles todo mi apoyo y también como pampeana pido la transformación de la Ruta N° 5 en autovía ya (e*xhibe un cartel*). No podemos seguir esperando.

Volviendo al proyecto, otro aspecto que me parece clave resaltar es la eliminación de la posibilidad de la suspensión del proceso a prueba para los delitos

de homicidio culposo agravado y las lesiones culposas agravadas. Con esto buscamos, como dije antes, justicia real, que los responsables cumplan una pena efectiva.

Para ir finalizando, quiero mencionar que este proyecto responde al reclamo histórico que vienen haciendo Fundación Estrellas Amarillas y las Madres del Dolor. Ellas me acercaron este proyecto de ley, lo trabajamos en conjunto, pasó por la Comisión que preside el senador Pagotto, hasta que llegamos al dictamen en noviembre del año pasado y, hoy, después de muchísima insistencia, estamos acá tratándolo.

Por eso, le pido a mis colegas senadores que voten de manera afirmativa este proyecto, porque es un proyecto que estamos pidiendo todos los argentinos.

Muchísimas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Victoria Huala.

A continuación, tiene la palabra la senadora por la provincia de Mendoza, Anabel Fernández Sagasti.

Sra. Fernández Sagasti.- Gracias, señor presidente.

La verdad es que hace mucho tiempo esperábamos tratar este proyecto de ley que ha sido unificado con el proyecto de la senadora Huala, un proyecto de mi autoría y uno del senador mandato cumplido Basualdo, por San Juan, y al que nos comprometimos cuando tratamos la Ley de Alcohol Cero en este recinto.

Cuando tratábamos la Ley de Alcohol Cero en este recinto decíamos que lo que necesitábamos en la Argentina era un cambio cultural, un cambio que nos indicara que no se puede manejar si se ha bebido alcohol; que no se puede especular y nadie puede saber, a ciencia cierta, con cuántas copas de alcohol uno llega a 0,5 –como está establecido en algunas provincias– o a 0,7, como se fijó en otras. ¿Por qué? Porque los metabolismos de cada persona son diferentes.

Cuando toman alcohol, muchos creen que el alcohol no les ha hecho nada; pero, en realidad, está científicamente comprobado que consumir alcohol o estupefacientes disminuye, claramente, todos los sentidos y los hace más lentos e, incluso, las reacciones al momento de manejar se hacen mucho más lentas y hasta se frustran.

Entonces, lo que decíamos en ese momento, al tratar la Ley de Alcohol Cero, es que era una de las herramientas que este Congreso le podía dar a la República Argentina para evitar accidentes de tránsito y, por lo tanto, salvar vidas. De esto se trata la Ley de Alcohol Cero. A esa ley necesitábamos agregarle, por supuesto, una ley de educación vial, en donde en cada una de las escuelas de la República Argentina se concientizara acerca de las diligencias que se deben tener al manejar y, por supuesto, que no se puede beber alcohol antes de conducir.

Ese proyecto de ley ya tiene dictamen, que también es de mi autoría, y espero que el 2 de octubre, cuando sesionemos, lo podamos incluir para su tratamiento.

El otro proyecto que estamos tratando es para que las penas del Código Penal reflejen la gravedad de conducir con alcohol en sangre, con otros agravantes que hemos puesto como, por ejemplo, fugarse al momento de un accidente de tránsito o no asistir a la víctima de accidente de tránsito cuando se lo pueda hacer.

Creo que este proyecto de ley viene a radicar una congruencia entre la Ley de Alcohol Cero, el cambio cultural que queremos hacer, y el Código Penal de la República Argentina.

Podemos decir que, en una actividad muy creativa de la Comisión, se agrega la culpa agravada para los accidentes de tránsito, que viene a terminar con una discusión antiquísima de la jurisprudencia argentina –el dolo eventual o la culpa

simple– cuando hay un accidente de tránsito y una persona tiene, por ejemplo, alcohol en sangre o se pasa un semáforo en rojo, etcétera.

¿Por qué decimos esto? Porque estamos cansados y cansadas, desde mi perspectiva, de que los familiares de las víctimas de accidentes de tránsito producidos por un conductor o una conductora temeraria –porque tomar alcohol y conducir, pasarse un semáforo en rojo, dejar a la víctima y fugarse es conducir temerariamente– tengan que recorrer los juzgados en las diferentes provincias y vean que la carátula del expediente judicial de la muerte de su familiar dice “accidente de tránsito culposo”.

Creo que esto viene a zanjar una vieja discusión que tenemos los abogados y que, sobre todo, tiene la jurisprudencia, porque yo lo tengo muy en claro: quien maneja al volante alcoholizado, es una conducción temeraria, es un accidente evitable y, por lo tanto, tiene que ser castigado con una pena que no sea excarcelable.

Quiero decirles que esto viene a mostrarnos, a enseñarnos y a ponernos en una disyuntiva, que creo que la sociedad argentina está viviendo de diferentes formas y maneras. Es, básicamente, plantearnos qué sociedad queremos. Creo que los vetos que se trataron ayer en la Cámara de Diputados y los de hoy aquí, sobre todo el veto a la Ley de Emergencia de Personas con Discapacidad, no son solamente una cuestión institucional muy grave, por supuesto, sino que nos tiene que interpelar de una manera más profunda, acerca de qué tipo de sociedad queremos: si queremos una sociedad que descarte a las personas que tienen discapacidad, si queremos una sociedad donde reine el individualismo y donde no creamos que podemos cambiar, a través de la enseñanza y a través de la igualdad de oportunidades, situaciones sociales que se llevan vidas, como son los accidentes de tránsito.

Bueno, esta ley nos pone, claramente, en esa disyuntiva, que es tener la valentía de legislar a favor de la vida, a favor de quienes no miramos para un costado y nos hacemos cargo de una sociedad que cada vez consume más, que cada vez tiene más problemas de salud mental y que cada vez hace que seamos más inconscientes a la hora de sentarnos como conductores de un vehículo y tomar ese arma o esa bomba de tiempo en la que se transforma un automóvil cuando tiene un conductor o una conductora alcoholizada.

En la Argentina, para que nos demos una idea, se mueren 4.000 personas en accidentes de tránsito por año. Es decir que 4.000 familias se ven destrozadas por año por accidentes de tránsito fatales. Estamos hablando de que desaparece un pueblito de la Argentina por año gracias a los accidentes de tránsito, que son totalmente evitables. Pero, lo más alarmante, es que una de cada cuatro víctimas fatales en la Argentina ha sido asesinada por un conductor ebrio al volante. Uno de cada cuatro estaba alcoholizado cuando mató con un auto a otra persona. Estos son datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, agencia que el Gobierno Nacional quiso eliminar del mapa, porque era algo que supuestamente no servía, que era un gasto inocuo. Bueno, desde que existe la Agencia Nacional de Seguridad Vial los accidentes de tránsito en la República Argentina han bajado un 28 por ciento. Miren la diferencia que hay cuando hay instituciones y hay un gobierno que se preocupa por prevenir y salvar las vidas de los argentinos y de las argentinas.

En Mendoza, en el año 2024, tuvimos 171 víctimas fatales Muchísimas. Muchísimas familias que quedan amputadas de por vida por la ausencia de un familiar. Amigos, novias, compañeros de escuela, compañeros de trabajo que faltan porque todavía hay argentinos que son muy temerarios al volante.

Y en esta sesión quiero recordar un hecho muy doloroso que sucedió en la provincia de Mendoza, un accidente que ocurrió en 2017, en el Acceso Sur de la provincia de Mendoza, protagonizado por un chico que se llamaba Alan Villouta. Y lo nombro porque su papá ha hecho una organización en su nombre para luchar contra este flagelo. Desde hace muchos años intentamos que en el lugar donde fue asesinado –y ya les voy a decir por qué digo que Alan fue asesinado– se haga una pasarela en el acceso, para que los chicos puedan cruzar por ahí. Porque hay un shopping de un lado, él salía de trabajar de una pizzería, no hay una pasarela, e intentó cruzar el acceso para tomarse el colectivo al otro lado y fue asesinado por un conductor que hoy camina libre por las calles de Mendoza. Un conductor que iba manejando –y quiero decirles el vehículo– un Porsche Cayenne, un empresario muy conocido en la provincia de Mendoza y que, presumiblemente, por la velocidad a la que iba, estaba muy alcoholizado y se fugó. Dejó tirado a Alan y Alan falleció. Como dije, se dio a la fuga. Recién se entregó a la Policía al día siguiente, liberándose de todo test incriminador. Ese señor empresario adinerado hoy pasea libre por las calles de la provincia de Mendoza, pero Alan nos falta a todos.

Entonces, quiero decir que la historia de Alan y su familia se repite y podría mencionar muchos casos más de personas que van alcoholizadas al volante y se fugan. Esperan que se les pase el alcohol en sangre y, ahí sí, se presentan, para no tener consecuencias. Entonces, por eso es que además del alcohol cero, también agravamos la pena cuando las personas se fugan o no ayudan a quien han atropellado o con quien han colisionado y no lo atienden para salvarle la vida.

Pero como contrapartida de esto también quiero decir que, en la provincia de Mendoza, donde el límite de alcohol en sangre es de 0,5, ha habido dos casos que me llamaron muchísimo la atención en estos últimos dos meses. Son dos casos que rondan la incredulidad, porque les confieso que no sabía que podía suceder. Tenemos a dos conductores que han roto los alcoholímetros cuando les hicieron el test, porque su graduación de alcohol en sangre superaba el 4 por ciento, que es hasta donde llega el alcoholímetro. Lo rompieron. O sea que esos dos varones, porque eran dos varones, se subieron a un auto teniendo casi un coma alcohólico. Y gracias a Dios fueron interceptados, porque no sé qué podría haber pasado con sus vidas o con la vida de terceros.

Entonces, por eso hablo de la sociedad que queremos; por eso impulsamos este conjunto de leyes que, repito, no hay que verlas estancamente, como una cuestión punitivista, que sí lo es, porque estoy convencida de que quien se sube notoriamente alcoholizado o se fuga de un accidente de tránsito con el riesgo de que la otra persona muera, tiene que ir a la cárcel.

También creemos que la Ley de Alcohol Cero es persuasiva. Yo vengo de una provincia vitivinícola: la tierra del sol y el buen vino, y tuvimos discusiones muy acaloradas acá con el actual gobernador de Mendoza, porque nada vale una vida. No estamos en contra de ninguna industria, todo lo contrario: creo que la industria vitivinícola no necesita gente alcoholizada al volante. Simplemente, si vas a tomar, no manejés. Tomate un taxi, tené un conductor designado, juntate en tu casa, andate caminando, lo que sea. Pero no te pongás en riesgo y no pongas en riesgo la vida de las otras personas.

Entonces, este proyecto de ley no tiene que verse de una forma estanca, tiene que verse como una herramienta más. Hicimos “Alcohol cero”, estamos haciendo este proyecto de ley, y queda pendiente un proyecto de ley de educación en las escuelas para integrarlo en la currícula y empezar a concientizar a nuestros niños y niñas de que está mal no cuidar al otro, no cuidarse a sí mismo por subirse a un auto alcoholizado, y todas las demás iniciativas que podamos hacer desde este

Congreso de la Nación para cumplir con la meta que nos pusimos ese día: hacer un verdadero cambio cultural que salve vidas en la Argentina.

Creo que este Congreso también aportó a este cambio cultural cuando derogamos el decreto que eliminaba la Agencia Nacional de Seguridad Vial, cuando sancionamos este proyecto y cuando, sinceramente, ponemos proyectos que valen la pena. Que valen la pena porque son claramente una señal a la sociedad de que ya no es tolerable que alguien tome alcohol y maneje; de que tiene que ser repudiable por la sociedad que te fugués cuando atropellás a un chiquito y te presentés al otro día para no tener alcohol en sangre. Que no exista más un Alan Villouta, que no exista más gente que se fugue, que no exista más gente que vaya alcoholizada al volante y que no le importe su vida y, sobre todo, la de los terceros.

Así que yo celebro muchísimo que nos pudimos poner de acuerdo en este proyecto de ley y que demos un pasito más para este cambio cultural que tanto necesitamos.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Anabel.

A continuación, tiene la palabra el senador Pagotto.

Y, por favor, díganle a los senadores de su bloque que se sumen a la sala.

Sr. Pagotto.- Gracias, señor presidente.

Recién en una reunión informal de los distintos autores de los proyectos han propuesto modificaciones que me han concedido el honor de presentar.

En donde dice: “El 30 por ciento de la velocidad máxima permitida”, elevarlo al 50 por ciento de la velocidad máxima permitida.

Sr. Secretario (Giustinian).- ¿Qué artículo?

Sr. Pagotto.- El artículo 4°, el artículo 2° de la ley, el artículo 84 bis…

Sra. Tagliaferri.- No, no senador, es el artículo 1°…

Sr. Presidente (Abdala).- Senador Pagotto: le pido que nos señalice bien cuál es el número de artículo, porque se va a votar en general y después se va a votar artículo por artículo, o si hay artículos que no...

Sr. Pagotto.- El artículo 2° de la ley, que modifique el 84 bis…

Sr. Presidente (Abdala).- Juan Carlos, ¿tenés la redacción nueva cómo sería?

Sr. Pagotto.- Poner el 50 por ciento en lugar del 30 por ciento.

Sr. Presidente (Abdala).- ¿Ese en el artículo 2°?

Sr. Pagotto.- En el artículo 2°, que dice: “… o excediere en un 50 por ciento la velocidad máxima…”.

Sr. Presidente (Abdala).- Ahora le vamos a pedir al secretario que enuncie las modificaciones nuevamente. Después, que las haga el miembro informante.

Continúe, senador Pagotto.

Sr. Pagotto.- Es el tercer párrafo del artículo del dictamen, del despacho de comisión, donde dice...

Sr. Secretario (Giustinian).- ¿Artículo 1°?

Sr. Presidente (Abdala).- Senadora Tagliaferri, tiene la palabra.

Sra. Tagliaferri.- Es un tema sumamente delicado modificar el Código Penal Argentino. Por algo no se suele modificar en el recinto este tipo de situaciones, porque no es algo liviano.

Entonces, yo le pido, por su intermedio, que le diga al senador Pagotto que nos indique específicamente a qué artículo se está refiriendo y cómo queda la redacción completa que él propone, para poder saber cómo votar. Insisto, es el Código Penal Argentino, requiere seriedad y precisión al momento de modificarlo.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Tagliaferri.

A continuación, tiene la palabra el senador Pagotto.

Sr. Pagotto.- Estoy diciendo expresamente que es el artículo 84 bis del Código Penal.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Secretario (Giustinian).- Ese es el artículo 1° del dictamen, está bien.

Sr. Pagotto.- Es el artículo 1° del dictamen, del despacho de comisión.

Sr. Presidente (Abdala).- El artículo 1° del dictamen, bien. Siga Pagotto.

Sr. Pagotto.- Quiero aclarar que no es propuesta mía. Es propuesta que se ha consensuado acá y me cayó como regalo para que lo diga yo.

Eliminar...

Sr. Presidente (Abdala).- Otra propuesta.

Sr. Pagotto.- Otra propuesta. En el artículo 2°, en el…

Sr. Presidente (Abdala).- Juan Carlos: te pido que repitas, didácticamente de nuevo, todas las modificaciones.

En el artículo 1° del dictamen, el 50 por ciento en lugar del 30.

¿O querés que pidamos un cuarto intermedio?

Sr. Pagotto.- No hace falta.

Sr. Presidente (Abdala).- Tiene la palabra la senadora Anabel Fernández.

Sra. Fernández Sagasti.- De todas maneras, ¿no hay que votar primero en general?

Sr. Presidente (Abdala).- Siempre, hay que votar primero en general.

–Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Abdala).- Para avanzar con la sesión en estos momentos, vamos a pasar a la votación, primero, en general.

Por lo tanto, corresponde la autorización de las inserciones y abstenciones a mano alzada para la votación en general.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Abdala).- Resulta aprobado.

Entonces, propongo que se vote en primer término en general –no en particular– y por medios electrónicos el Orden del Día N° 399/24, en distintos proyectos de ley de varios señores senadores, por los que se modifica el Código Penal de la Nación sobre delitos por siniestros viales. (S.-1.029/24, S.-752/24 y S.-1.506/23.)

Se vota en general. Pido, por favor, que todos estén identificados.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Resultado: afirmativos 66, negativos cero, abstenciones cero.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 5.

Sr. Presidente (Abdala).- Resultando aprobado en general, pasamos a la votación en particular.

Tiene la palabra la senadora autora de uno de los proyectos, Anabel Fernández Sagasti.

Sra. Fernández Sagasti.- Gracias, presidente.

Con la senadora Huala, y a pedido de varios senadores y senadoras, hicimos algunas concesiones y modificaciones –sugerimos que tome nota el secretario parlamentario– en el artículo 1°, en las agravantes.

Entonces, sería en el tercer párrafo. La pena de prisión será de cuatro a ocho años e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena si se diera alguna de las circunstancias previstas en el párrafo anterior y el conductor hubiera consumido estupefacientes o hubiere consumido medicamentos que disminuyan su

actitud para conducir o tuviere nivel de alcoholemia superior a cero –ahí todo igual, ahora viene la modificación–, o excediere en un 50 por ciento…
Sr. Secretario (Giustinian).- El texto dictaminado no es ese. Yo no lo tengo…
Sra. Fernández Sagasti.- Sí.
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Giustinian).- Okey, es el cuarto párrafo.
Sr. Presidente (Abdala).- Continúe senadora Anabel Fernández Sagasti.
Sr. Secretario (Giustinian).- Es el tercer párrafo, perdón. Pensé que era el cuarto.
Sra. Fernández Sagasti.- Sí, dije el tercer párrafo.

Entonces: o excediere en un 50 por ciento –se cambia 30 por 50 por ciento– de la velocidad máxima permitida en el lugar del hecho.

Y se elimina lo que sigue, a pedido también de una senadora: o condujera un vehículo con un motor sin encontrarse habilitado para conducir o se hiciere con una licencia de conducir no habilitante para la conducción de ese tipo de vehículo con el motor que cometiera el hecho, o estando inhabilitado para hacerlo por autoridad judicial o administrativa. Hasta ahí.
Sr. Secretario (Giustinian).- Se elimina.
–Manifestaciones del señor secretario Giustinian fuera del alcance del micrófono.
Sra. Fernández Sagasti.- Sí, se elimina.
Sr. Presidente (Abdala).- Senadora Vigo, tiene la palabra.
Sra. Vigo.- Perdón, presidente, quisiera, por favor, que especifiquen de manera más…
Sr. Presidente (Abdala).- Más precisa.
Sra. Vigo.- De manera más concreta, más precisa…
Sr. Presidente (Abdala).- Correcto.
Sra. Vigo.- Esta modificación y los fundamentos de esta modificación, para que podamos consignar el voto.
Sr. Presidente (Abdala).- Tiene la palabra la senadora Anabel Fernández Sagasti, nuevamente.
Sra. Fernández Sagasti.- Lo estoy leyendo textual.
Sr. Presidente (Abdala).- Leé el artículo completo. ¿Cómo quedaría, en todo caso, Anabel? Para que se entienda bien. ¿Cómo quedaría? ¿Cuál es la nueva propuesta? El artículo 1° del dictamen: leélo de nuevo todo.
Sra. Fernández Sagasti.- ¿Lo leo de nuevo todo? Sí…
Sr. Presidente (Abdala).- Tiene la palabra la senadora Vigo.
Sra. Vigo.- Me queda claro, porque escuché perfectamente a la senadora.

Lo que quiero escuchar son los fundamentos por los que de 30 están modificando a 50 en este momento. Cualquiera de las autoras nos podrá sacar…
Sra. Fernández Sagasti.- Nosotros, lo que decidimos, a pedido de varios senadores y senadoras que se encuentran en el recinto… Esta es nuestra propuesta, la quisiéramos dejar como está, pero para que el proyecto pueda tener los votos que se necesitan para que salga, nos sugirieron, senadores y senadoras de distintos bloques, que pasáramos del 30 al 50 por ciento. Y que a las personas que se les ha vencido el carné de conducir, que eso no sea un agravante para que tengan una pena que no sea excarcelable.

Esas son las propuestas que nosotros hemos aceptado en virtud de poder sacar un proyecto con mayor consenso. Ese es el fundamento que le puedo dar. Nuestra propuesta es el dictamen que vino al recinto, señora senadora.
Sr. Presidente (Abdala).- Bien, sobre el artículo 1°, esa la modificación.
Sra. Fernández Sagasti.- Esa es la modificación.

Sr. Presidente (Abdala).- Si está claro, se vota.
Sra. Di Tullio.- Los que pidieron centralmente la modificación.
Sr. Presidente (Abdala).- Senadora Vigo tiene la palabra.
Sra. Vigo.- Le voy a solicitar autorización para abstenerme en particular.
Sr. Presidente (Abdala).- Correcto.

¿Alguien más? Senador Pagotto: tiene la palabra.

Sr. Pagotto.- Quiero proponer que quede estando inhabilitado para hacerlo por autoridad judicial, porque si existe una sentencia judicial, obviamente, hay que respetarla. Si no, estaríamos invadiendo otra competencia. Una cosa es la autoridad administrativa y otra la autoridad judicial.
Sra. Fernández Sagasti.- No, senador Pagotto, no aceptamos la sugerencia. Que se vote como proponemos las autoras, señor presidente.

–Manifestaciones de la señora senadora Di Tullio fuera del alcance del micrófono.

Sr. Presidente (Abdala).- Correcto, no es aceptada la modificación, Pagotto.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Juan Carlos, perdón, hay algo que es muy importante: usted es el miembro informante, o sea que usted es el que rechaza o acepta las modificaciones también.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Senadora Anabel Fernández Sagasti: tiene la palabra…

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Votemos, pero antes tengo el pedido de palabra de Martín y Guadalupe.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- ¿Se abstienen?

–Manifestaciones del señor senador Lousteau y de la señora senadora Tagliaferri fuera del alcance del micrófono.

Sr. Presidente (Abdala).- ¿Te abstenés?
Sra. Tagliaferri.- En la discusión en particular.
Sr. Presidente (Abdala).- Sí, en el artículo 1° se abstienen.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Lousteau.- Así es muy difícil votar la ley.
Sra. Fernández Sagasti.- ¡No me tomen el pelo!
Sr. Presidente (Abdala).- Tiene la palabra el senador Vischi.
Sr. Vischi.- Gracias, señor presidente.

Discutiendo en el bloque, la verdad es que estos cambios a último momento a veces nos complican. Entonces, la idea de algunos es abstenernos en el artículo 1°. Como ya votamos en general, nos abstendríamos en el artículo 1° en particular.
Sr. Presidente (Abdala).- Sería bueno que cada uno, por un control del tablero, nos haga saber quién se abstiene.

Tiene la palabra la senadora Tagliaferri.

Sra. Tagliaferri.- Personalmente, no me interesaba abstenerme en el artículo 1°, no tenía ninguna modificación ni ningún inconveniente. La realidad es que no termino de entender bien cómo queda redactado. Es algo complicado. Entonces, no es que estoy en contra. Probablemente, esté a favor. Lo que pido es autorización para abstenerme, no porque esté haciendo absolutamente nada. Voté la ley a favor. Tengo objeciones en el artículo 4°, no en el 1°. Ahora, paso a abstenerme, porque no termino de entender, porque a mí no me lo socializaron. Con lo cual, no sé ni cómo queda redactado. Y, dado que es el Código Penal, le pongo seriedad.

Entonces, me abstengo no porque estoy en contra, sino porque no termino de entender qué tengo que votar bien.

Sr. Presidente (Abdala).- Está clarísimo, senadora.

Antes de la votación, la idea es que todos sepan lo que se está votando.

Sr. Presidente (Abdala).- Tiene la palabra la senadora Anabel Fernández Sagasti.

Sra. Fernández Sagasti.- Quiero llamar la atención en lo siguiente: las autoras queremos lo que propusimos y trabajamos hace muchos años para que esto saliera. Y varios de los bloques que hoy se abstienen son los que nos pidieron estas modificaciones. Quiero aclararlo para que, después, no haya malentendidos.

–Manifestaciones del señor senador Vischi fuera del alcance del micrófono.

Sra. Fernández Sagasti.- Sí, de tu bloque sí, también me pidieron.

Así que, lo que quiero decirles, es que esta situación es de mucha responsabilidad. No somos irresponsables las autoras de esta ley por escuchar a otros colegas que tienen sugerencias para que se mejore el texto. Así que no somos ningunas irresponsables por tratar de mejorarlo y generar el mayor consenso. Claramente, cada uno vota con su real conciencia y sabiduría. Ahora, tildarnos de irresponsables por querer sumar y mejorar el proyecto para que tenga más consenso, no creo que nos haga irresponsables.

Dicho esto, por favor, señor presidente, pasemos a la votación.

Sr. Presidente (Abdala).- Tiene la palabra Carolina Losada.

Sra. Losada.- Yo creo que la mayoría de nosotros está de acuerdo con la ley en general. Si tenemos algunas dudas sobre algunos artículos en particular y estamos modificando nada más ni nada menos que el Código Penal, me parece que no es algo que podemos votar con dudas. Y me parece que lo mejor, para que incluso pueda ser votada unánimemente, es que vaya a comisión. Que vayan a comisión los artículos en los que tenemos dudas y después lo votemos en la próxima sesión. No cambia nada. Son dos semanas.

Sra. Fernández Sagasti.- ¡Pero vos me pediste!

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Sigo con el pedido de palabra.

Tiene la palabra el señor senador Juez.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- No hablemos entre nosotros, senadora. No hablen entre ustedes.

Sra. Fernández Sagasti.- ¡Vos me pediste la modificación! ¡Sos una caradura!

Sr. Presidente (Abdala).- Senador Luis Juez: tiene la palabra.

Sr. Juez.- Sin pretender otra intervención que no sea tratar de encontrarle racionalidad al tema, quiero decir que es un tema extremadamente sentido, muy trabajado. Me consta que las senadoras han trabajado enormemente en el tema, con mucha dedicación. Y acá hay muchas ONG que han venido. Este es un sueño de hace muchísimos años que se puede plasmar, con lo cual, entiendo –y lo digo con todo respeto, sin ánimo de atropellar a nadie– que, si hacemos una lectura racional, tranquila, sensata del artículo 1°, y lo escuchan todos con atención, no hay ninguna posibilidad de oponerse, porque son muy racionales los cambios que se han sugerido. Y está muy bien que hayan aceptado los que han trabajado durante años que estos cambios se incorporen.

Me parece que si lo hacemos con tranquilidad... Creo que ha habido una mala lectura, porque la redacción está bien hecha, pero hay una mala lectura del artículo. Creo que no va a haber ninguna duda para que tenga el consenso que un proyecto de esta característica, por la expectativa que viene generando y la

ansiedad que viene despertando, se pueda acompañar casi con la mayoría absoluta.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Juez.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Ya le voy a dar la palabra a todos. Tengo el pedido de dos o tres senadores.

Al final, cuando hablen los senadores, quiero que el secretario parlamentario lea, de manera explícita, cómo va a quedar lo que se va a votar para que no haya ninguna duda.

Tiene la palabra la senadora Huala.

Sra. Huala.- Gracias, presidente.

Simplemente, quiero aclarar una cosa. Estos son proyectos que venimos trabajando hace muchísimo tiempo. Pasaron por Comisión, estuvieron cuatro meses en Comisión, más meses en el caso del expediente de la senadora Fernández Sagasti, vinieron los abogados que escribieron los proyectos; expusieron, vinieron las fundaciones. También, el momento de hacer observaciones fue cuando se trabajó en Comisión y en reuniones de asesores.

Entonces, tildarnos de irresponsables cuando estamos accediendo para que haya un mayor consenso para aprobar este proyecto no me parece justo. Y me parece que también se falta a la verdad porque hubo tiempo para hacer las modificaciones en el momento que se unificaron estos tres proyectos.

Simplemente eso, gracias, presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora.

En el recinto siempre se pueden hacer modificaciones, así que los senadores tienen la particularidad de poder hacerlo.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Es entendible, senadora.

Tiene la palabra el senador Mayans.

Sr. Mayans.- Coincido con usted, presidente; que por Secretaría se dé lectura cómo queda finalmente el artículo para que puedan decidir los senadores que quieran acompañar, como lo sugirió el senador Juez.

Sr. Presidente (Abdala).- Tiene la palabra la senadora Crexell.

Sra. Crexell.- Quiero sumarme a lo dicho por la senadora Vigo. No se puede aceptar un cambio sin un fundamento, y menos cuando estamos tratando el Código Penal.

Se supone que lo que se trabajó en Comisión se estableció de tal manera porque hay un fundamento detrás que lo sostiene.

Entonces, cambiar 50 por 30, eximir de un agravante… Ni siquiera sé qué es lo que están cambiando, porque nos tendrían que haber traído impresas las modificaciones para que las podamos leer. Me parece que no es así, porque se nos ocurre o porque alguno me pidió que lo cambie. En todo caso, ¿quiénes son los que pidieron que se cambie y cuál es el motivo que tienen para sostener ese cambio? ¿Quiénes son los senadores que dijeron que se cambie?

–Manifestaciones de la señora senadora Losada fuera del alcance del micrófono.

Sra. Crexell.- Bueno… Pero, entonces, decinos por qué, Carolina. Porque, si no, no podemos saber cuál es el fundamento para que se cambie de 50 a 30…

Sr. Presidente (Abdala).- No hablen entre ustedes, senadora Crexell.

Tiene la palabra la senadora Losada.

Sra. Losada.- Me parece totalmente acertado lo de la senadora Crexell y no los insultos de la senadora que me insultó con malas palabras y agravios.

Sra. Fernández Sagasti.- ¡No te insulté!
Sra. Losada.- Bueno, todos escuchamos lo mismo acá.

Después lo aclaramos, porque no voy a decir la barbaridad en voz alta.

Sr. Presidente (Abdala).- Por favor, senadoras, no dialoguen.
Sra. Losada.- A mí me parece que habría que cambiar, por ejemplo –uno de los ejemplos– que si una persona, por alguna razón, no actualizó su registro de conducir y, a lo mejor, se le pasó actualizarlo, no puede ir presa cuatro años por no tener actualizado el registro de conductor. Entonces, me parece que eso es una cuestión de sentido común, nada más.

Después, había otros agravantes, no me acuerdo ya cuáles eran, pero son varios los agravantes. Y es lo que fuimos a hablar con las senadoras, no yo sola; yo soy solamente la que hablo, pero hay muchos senadores que piensan lo mismo.

Entonces, es eso nada más lo que queremos, que tenga racionalidad el proyecto. Y no considero que nadie sea irresponsable. Yo nunca dije que ninguna fuera irresponsable. Sé que los proyectos estuvieron. No sé por qué se generó eso.

Sr. Presidente (Abdala).- Tiene la palabra la senadora Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti.- Los que me conocen saben que me caracterizo por decir la verdad.

Este dictamen *(lo exhibe)* fue, por ejemplo, firmado por Vischi y Carolina Losada. Es decir, si hay gente que viene al recinto y no sabe, no estudia lo que va a tratar, bueno, ya no es una suplencia que deban hacer las autoras de un proyecto ni el miembro informante de una Comisión. Todo lo contrario.

Entonces, lo que quiero proponer acá con la senadora Huala es que volvamos al original, al dictamen original que habíamos propuesto, que habíamos trabajado, que fue firmado por todos estos senadores que escucharon a las asociaciones, que propusieron las asociaciones, que vinieron los abogados y en el que se está trabajando hace muchísimos años; retiro la propuesta, señor presidente, de las modificaciones y pido que lo votemos como vino al recinto.

La verdad es que tratar de generar consensos en este recinto con gente que opina sin haber leído los expedientes es difícil. Ahora me estoy dando cuenta de que los ha firmado en la Comisión y la verdad es que yo lamento mucho que la Argentina se entere de estos papelones de los senadores, pero no queda otra que decir la verdad. Acá, hace años que tratamos este expediente, hay organizaciones que vienen de toda la Argentina luchando para que sus senadores voten esto, venimos al recinto, y uno entiende que si vienen al recinto a proponer algo es porque lo han estudiado con sus asesores, lo han discutido y han venido...
Sra. Losada.- Solicito una interrupción.
Sr. Presidente (Abdala).- La senadora Losada le pide una interrupción.
Sra. Fernández Sagasti.- Que me deje hablar y terminemos.

Lo que yo quiero decir es que, si no es así, si no lo han elaborado en su…

Sr. Presidente (Abdala).- Redondee, senadora.
Sra. Fernández Sagasti.- Llevo 2 minutos.
Sr. Presidente (Abdala).- Es que ya estamos en el momento de la votación, no estamos en el momento de la oralización del proyecto, por eso te pido que redondeemos para que podamos votar.
Sra. Fernández Sagasti.- Lo que estoy diciendo –y coincido totalmente con las personas que también se comprometieron con este proyecto, como la senadora Vigo, por ejemplo– es que retiro las modificaciones y pido que tratemos el proyecto como vino de la Comisión y en el dictamen original.
Sr. Presidente (Abdala).- Correcto. Tiene la palabra la senadora Vigo y después la senadora Carolina Losada.

Sra. Losada.- Pero quiero contestarle a la senadora, porque me mencionó.
Sr. Presidente (Abdala).- Perdón, senadora Vigo, tiene la palabra la senadora Losada, que fue aludida anteriormente.
Sra. Losada.- Perdón. Yo le quería decir, presidente, si por favor le puede contestar a la senadora cómo funciona el Senado, porque evidentemente, hace un millón de años que es senadora y no sabe.

A veces, uno firma un dictamen porque está de acuerdo en general con lo que dice ese dictamen y para habilitar el tratamiento en el recinto. Queremos habilitar el tratamiento en el recinto, pero lo que queremos también es que se hagan modificaciones que son de sentido común. ¿Vas a meter a una persona presa, cuatro años, por no haberse dado cuenta de que se le venció el carnet de conductor? De eso estamos hablando.

Entonces, estamos hablando de algo que, para mí, es de sentido común. Es mi opinión. Le gusta o no le gusta, lo lamento. Pero es una opinión, nada más. No tiene por qué insultar por eso.
Sr. Presidente (Abdala).- Tiene la palabra la senadora Alejandra Vigo, por la provincia de Córdoba.
Sra. Fernández Sagasti.- ¡Leé lo que firmás, hermana!
Sr. Presidente (Abdala).- Anabel: no hablemos, por favor.
Sra. Vigo.- Gracias, presidente.

–Manifestaciones simultáneas.

Sra. Vigo.- ¿Tengo el uso de la palabra?
Sr. Presidente (Abdala).- Sí, tiene la palabra la senadora Vigo.
Sra. Vigo.- Como, evidentemente, la interpretación que, de mis palabras o mi consulta, ha realizado la senadora Fernández Sagasti, quiero aclararle que no son para nada lo que yo dije. Yo, simplemente, he solicitado que fundamentaran esos cambios que pueda pedir una de las autoras y, por eso, como no me quedó claro, pedí abstenerme. Pero, realmente, lo único que quiero saber…; no es, digamos, tener que recibir una lección moral, porque yo, con ella, no me he comprometido nunca en nada, gracias a Dios, pero, quiero saber cuáles son los fundamentos por los cuales se está modificando, simplemente por eso. Me parece lo más atinado y de sentido común.

En eso tengo que coincidir con el senador Juez, que es un proyecto muy sentido en el cual estábamos todos de acuerdo, pero, al modificarse, simplemente le estoy pidiendo, en todo caso, a la senadora Losada, que ya explicó una de las modificaciones, si puede explicar o fundamentar la otra: la que cambia el porcentaje de 30 a 50, que a eso no se refirió.
Sr. Presidente (Abdala).- Tiene la palabra el senador Atauche, después tiene la palabra la senadora Losada.
Sr. Atauche.- Gracias, presidente.

Lo que sucedió es que algunos senadores, entre ellos me incluyo, habíamos leído el proyecto, aunque no estuvimos en las comisiones, y en ese artículo, en ciertas situaciones, nos parecía que el tema del 30 por ciento era excesivo y propusimos a los autores, pasar al 50. Eso es, en lo personal, y con algunos otros.

Entiendo que hay otros senadores que quieren generar algunas otras modificaciones que podrían, en este momento, decir por qué las aceptan o no las aceptan y me parece que se podría avanzar, de alguna forma, a un texto que tenga consenso. Si no se puede, por supuesto, se votará de otra forma. Pero, en mi caso personal, yo por lo menos he visto que en algunas situaciones –no he participado de la Comisión, leí el proyecto– decía que un 30 por ciento arriba de la velocidad

permitida era un agravante; lo aumentamos al 50 por ciento porque, en algunas situaciones en las que suponíamos que iba a 60 por hora, de golpe iba a 80 y era poca la diferencia y podía ser tal vez difícil para un conductor o ser imperceptible o no claro. Nada más. Una cuestión de sentido común.

Entonces, aumentamos al 50 por ciento. Esa es la razón, por lo menos, de aminorar de 30 a 50 el agravante. Por supuesto que está a consideración de todo el pleno. Esa es la razón por la cual, con sentido común y no con otra razón, hemos ofrecido alguna de las modificaciones. Me parece que es mejor tener algo de mucho consenso.

Sr. Presidente (Abdala).- Senadora Tagliaferri, tiene la palabra.

Sra. Tagliaferri.- Me parece que hubo una interpretación en la defensa, y entiendo, con vehemencia, de un proyecto que es importante, que usted, senadora y muchos otros vienen discutiendo y vienen peleando y estamos de acuerdo. En lo personal, estoy de acuerdo. La intención no era voltear o tirar abajo algún artículo.

Usted sabe perfectamente que no fue explicado como corresponde, que en el camino que usted estaba leyendo, finalmente, el presidente de la Comisión, que además es el miembro informante –pero entendemos que usted lo sabe mejor y lo podía explicar más acabadamente– hizo una solicitud de incorporar otra modificación. Y cuando se llamó a votar, en lo personal, no tenía claro si era la administrativa, si era la judicial... Entendemos que usted no es la miembro informante, pero efectivamente es la que viene trabajando en el proyecto, y además lo sabe perfectamente.

Entonces, lo que sucedió fue que, en ese momento, antes de votar, el senador Pagotto gritó y pidió una modificación que no se terminó de entender.

Entonces, le pido con muchísimo respeto... No hay ninguna intención, en lo personal, de no acompañar el proyecto ni los artículos. Lo que le pido, si no lo toma a mal, es que podamos leer el artículo con las propuestas que usted hizo, para poder acompañarlo.

Nadie está buscando que no salga. Tiene que ver con eso, con la buena predisposición.

Sr. Presidente (Abdala).- A continuación, tiene la palabra el senador Luis Juez.

Sr. Juez.- Presidente: por lo que uno alcanza a percibir, hay buena voluntad. Hay mucho tiempo de trabajo. Los autores del proyecto claramente lo defienden.

Tenemos dos posibilidades. Si nos guiamos por el Reglamento, lo que hay que hacer es votar el dictamen que viene de Comisión y listo. Y no se acepta ninguna modificación.

Como está en el ambiente la voluntad de incorporar, porque así lo han planteado quienes vienen trabajando, sugiero, presidente, para no salirnos del Reglamento, que nos tomemos cinco minutos en nuestras bancas, que los autores del proyecto, quienes han estado trabajando, redacten con corrección y con conocimiento, y después por Secretaría se lea y lo podamos votar, porque es un tema que merece, por el esfuerzo que han hecho trabajando los senadores y las organizaciones, que salga con el mayor nivel de consenso.

Sr. Presidente (Abdala).- La senadora Huala me dice que sí, que está conforme con los cinco minutos, por lo que entendí.

Tiene la palabra la senadora Huala.

Sra. Huala.- Le concedo la palabra al senador Pagotto.

Sr. Presidente (Abdala).- Tiene la palabra el senador Pagotto.

Sr. Pagotto.- Fui bien claro. Dije que no podíamos sacar la inhabilitación judicial. Yo creo que la inhabilitación judicial es una pena. Estaríamos introduciéndonos en una competencia que no nos compete.

Creo que eso es claramente entendible. Lamento que la senadora Tagliaferri no lo entienda.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Pagotto.- Senadora, yo la escucho siempre con total respeto, pero no puedo decir que no se va a calificar cuando alguien que está inhabilitado judicialmente está manejando, está incumpliendo una orden judicial, una condena judicial, que es una pena accesoria. Si no, cada vez que hagamos una cosa, vamos a tener que dar clase de Derecho Penal II, y esto no es así.

En este sentido, creo que se debe mejorar la redacción, y los autores, los que también me trajeron las modificaciones, creo que deberían juntarse cinco minutos para que acomodemos el tema.

Sr. Presidente (Abdala).- Entonces, les pido que se junten cinco minutos los autores y que le traigan al secretario parlamentario el texto de manera correcta.

Mientras tanto, tiene la palabra el senador Camau.

Sr. Espínola.- No comparto con pasar de 30 a 50, porque justamente lo que puede producir la muerte es el exceso de velocidad. Entonces, me parece que si hay un exceso de velocidad y ese exceso se lo estamos extendiendo, hay una gran diferencia entre el exceso de velocidad que produce la muerte y, justamente, en una calle se pone ese exceso para que no sea peligrosa. Por eso, me parece que llevarlo a 50 es un exceso innecesario.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Camau.

Esperamos cinco minutos en las bancas a que las autoras de proyectos ordenen, digamos, el artículo 1°.

Mientras tanto, pide la palabra el senador Vischi. Concedida.

Sr. Vischi.- Señor presidente, la verdad es que no voy a hablar de irresponsabilidad ni nada por el estilo, pero la modificación del Código Penal no es una cuestión que podamos discutir acá a viva voz.

Entonces, si los autores del proyecto quieren que igual se insista y que se vote como está, me parece razonable porque tiene dictamen y está en el Orden del Día. Pero, de lo contrario, si hay que hacer alguna modificación, prefiero que vaya a Comisión y se haga como corresponde, con una discusión como corresponde.

Por eso, las dos opciones son esas: votamos como está y si hay que modificar que se modifique en Comisión. Porque, si no, realmente empezamos a encontrar distintos apoyos a viva voz.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Vischi.

Tiene la palabra la senadora Sagasti.

Sra. Fernández Sagasti.- Presidente, una vez más le digo: retiramos la propuesta de modificación y le pido que se vote el artículo 1° como vino de la Comisión.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Sagasti.

Tiene la palabra la senadora Huala.

Sra. Huala.- Nos pusimos de acuerdo con la senadora Anabel Fernández Sagasti. Pedimos que se vote el texto original.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Huala.

Senador Pagotto, tiene la palabra.

Sr. Pagotto.- Visto lo que dicen los autores del proyecto, no se acepta ninguna modificación. Entonces que se vote como está el despacho de comisión.

Sr. Presidente (Abdala).- Ordenado el tema del artículo 1°, les pido que se vuelvan a loguear, se identifiquen y se vota por medios electrónicos el artículo 1° tal cual estaba en el dictamen del proyecto.

Pregunto si las abstenciones van a seguir firmes.

Les pido de nuevo, por favor, Tagliaferri, Martín Lousteau, ¿se abstenían?

Senadora Vigo, ¿se abstiene?

Pregunto si las abstenciones continúan.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Están autorizadas.

Tiene la palabra el senador Vischi.

Sr. Vischi.- En este caso, si se vuelve al texto original, voy a votar sin abstención.

Y si hay algún otro senador que quiera abstenerse, que cada uno lo manifieste.

Sr. Presidente (Abdala).- Por eso, pregunto si las abstenciones que recién manifestaron van a seguir vigentes.

Tiene la palabra, senadora Vigo. Perdón.

Sra. Vigo.- Me acaba usted de preguntar sobre mi abstención y después le termina dando la palabra al senador Vischi; quedé medio como… ¿Vio? Porque usted se la terminó dando, y me preguntó a mí primero.

Quiero saber si lo que se va a poner a consideración es el dictamen original que vino de Comisión.

Sr. Presidente (Abdala).- Sí.

Sra. Vigo.- Perfecto, entonces, voy a retirar mi abstención, presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Vigo.

Recién se habían abstenido. Le preguntamos a cada senador si mantiene la abstención o no.

Martín. Tagliaferri, también. Senadora Losada, abstención. Galaretto abstención…

Bueno, están autorizadas las abstenciones, así que…

Levanten la mano los que se van a abstener, porque los va a nombrar el secretario.

Sr. Secretario (Giustinian).- Tagliaferri, Lousteau, Atauche, Losada, Abad, Paoltroni, Galaretto, Bedia. nadie más.

Se cargan las abstenciones y votamos.

Sr. Presidente (Abdala).- García Larraburu, tiene la palabra.

Sra. García Larraburu.- No entiendo porque volvimos, retrotrajimos a pedido de ellos y se siguen absteniendo. Esto es lo que no entiendo: la contradicción.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Secretario (Giustinian).- El senador Abdala también se abstiene.

Sr. Presidente (Abdala).- Se vota el artículo 1°.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Resultado: afirmativos 53, negativos cero, abstenciones 9.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 6.

Sr. Presidente (Abdala).- Resulta aprobado el artículo 1°.

A continuación, el artículo 2°.

Tiene la palabra, nuevamente, el senador Pagotto para el artículo 2° del dictamen, o alguna de las autoras, que no aceptan modificaciones.

Sr. Pagotto.- No aceptan modificaciones. Las autoras no aceptaron, así que votemos del 2° al 5° completo.

Sr. Presidente (Abdala).- Si no hay modificaciones, votamos el resto de los artículos de manera global.

Sra. Tagliaferri.- No.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Sí, del 2° al 5° hay que votar. Se votó el 1°, ahora hay que votar del 2° al 5°, sin aceptar las modificaciones.
Sra. Tagliaferri.- Yo en el 4° me quiero abstener.
Sr. Presidente (Abdala).- Perdón. ¿Se va a abstener?
Sra. Tagliaferri.- Sí.
Sr. Presidente (Abdala).- Pregunto si las abstenciones son las mismas. Se va a votar del 2°…
Sra. Tagliaferri.- No, señor presidente. Perdóneme. Si usted llama a votar en particular, se vota en particular. En este caso, algunos senadores en el 2°, en el 3°, en el 5°, pueden no tener inconvenientes. Si yo me abstengo en toda la ley, no estoy de acuerdo con la ley. Entonces, se supone que hay artículos que acompaño, no es que del 2° al 5° voto abstenerme.
Sr. Lousteau.- Podés aclarar.
Sra. Tagliaferri.- Claro. Entonces, me abstengo en el 4°. Quiero votar todo junto, pero me abstengo en el 4°.
Sr. Presidente (Abdala).- Algunos senadores proponen votar todos los artículos restantes juntos. Si vos querés que votemos uno por uno, no hay ningún problema.
Sra. Tagliaferri.- No tengo problema. Lo que necesito entender es cómo usted va a hacer el sistema. Si yo digo que me abstengo solamente en el 4°, pero tengo que votar positivo el 2°, el 3° y el 5°, ¿cómo usted discrimina en el sistema que yo no voté todos a favor? Si usted lo puede hacer, no tengo problema.
Sr. Presidente (Abdala).- El secretario parlamentario se lo va a explicar ahora.
Sra. Tagliaferri.- Perfecto.
Sr. Secretario (Giustinian).- Lo hacemos fácil: me queda claro que usted se abstiene solo en el artículo 4°. De eso dejamos constancia en el acta.
¿Alguien más se abstiene en algún artículo?
¿Martín Lousteau?
Sr. Lousteau.- Voto a favor el 2°. Me abstengo en el 3° y el 4°.
Sr. Secretario (Giustinian).- ¿Alguien más?
Sr. Presidente (Abdala).- Votemos artículo por artículo.
–Manifestaciones simultáneas.
Sr. Secretario (Giustinian).- ¿Abad?
Sr. Abad.- Me abstengo en el 4°.
Sr. Secretario (Giustinian).- Abad se abstiene en el 4°.
¿Carolina Losada?
Sra. Losada.- En el 4°.
Sr. Secretario (Giustinian).- Igual que Abad.
Galaretto igual que Abad.
¿Bedia? Se abstiene en el 4°.
¿Paoltroni? Se abstiene en el 4°.
¿Atauche?
Sr. Atauche.- Me abstengo en todo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Se abstiene en todos los artículos. Abdala también se abstiene en todos los artículos.
Dejamos constancia en el acta y votamos del 2° al 5° de manera conjunta.
Sr. Presidente (Abdala).- Se vota, por favor.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Giustinian).- Resultado: afirmativos 59, negativos cero, abstenciones 2, con las aclaraciones en el acta que mencionamos recién.
–El resultado de la votación surge del Acta N° 7.

Sr. Presidente (Abdala).- Resulta aprobado en general y en particular el Orden del Día N° 399/24. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

12. Consideración en conjunto de dictámenes de la Comisión de Educación y Cultura

Sr. Presidente (Abdala).- A continuación, corresponde la consideración sin debate de los órdenes del día que por Secretaría se enunciarán.

Sr. Secretario (Giustinian).- Orden del Día N° 286/25. Dictamen en el proyecto de ley de la señora senadora García Larraburu por el que se declara monumento histórico nacional a la Catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi, en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro. (S.-88/24.) (O.D. Nº 286/25.)

Orden del Día N° 287/25. Dictamen en el proyecto de ley del señor senador Bensusán por el que se declara monumento histórico nacional al edificio de LRA3 Radio Nacional Santa Rosa, provincia de La Pampa. (S.-181/24.) (O.D. Nº 287/25.)

Orden del Día N° 289/25. Dictamen en el proyecto de ley de la señora senadora Ávila por el que se declara monumento histórico nacional a la Escuela Normal "Juan Bautista Alberdi" de la ciudad capital de la provincia de Tucumán. (S.-231/24.) (O.D. Nº 289/25.)

Orden del Día N° 299/25. Dictamen en el proyecto de ley de la señora senadora Vigo por el que se declara patrimonio inmaterial de la República Argentina el ritual, celebración y peregrinación del denominado “Camino de Brochero”. (S.-681/25.) (O.D. Nº 299/25.)

Sr. Presidente (Abdala).- Corresponde la autorización de las inserciones y abstenciones a mano alzada.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Abdala).- Resultan aprobadas.

Propongo se vote en general y en particular, por los medios electrónicos y en una sola votación, los órdenes del día N° 286/25, 287/25, 289/25 y 299/25.

Sr. Secretario (Giustinian).- Faltan identificarse dos senadores.

Sr. Presidente (Abdala).- Hay dos ausentes. Si están ausentes, no se pueden identificar. Clarísimo.

Se vota.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Resultado: afirmativos 59, negativos 1, abstenciones cero.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 8.

Sr. Presidente (Abdala).- Resultan aprobados en general y en particular los órdenes del día N° 286/25, 287/25, 289/25 y 299/25. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

13. Consideración en conjunto de órdenes del día incluidos en el Anexo I

Sr. Presidente (Abdala).- A continuación, corresponde la consideración de los órdenes del día que por Secretaría se enunciarán.

Sr. Secretario (Giustinian).- Órdenes del Día N° 206/25 a 208/25 inclusive, 210/25, 214/25 a 231/25 inclusive, 275/25, 280/25 a 285/25 inclusive, 313/25 a 315/25 inclusive, 317/25 a 327/25 inclusive, 331/25 a 345/25 inclusive, 357/25, 359/25, 363/25, 368/25, 369/25, 371/25, 375/25, 376/25, 378/25, 380/25 a 382/25 inclusive, 384/25, 385/25, 390/25, 397/25, 399/25, 400/25, 403/25, 404/25, 407/25 a 419/25

inclusive, 422/25, 430/25 a 452/25 inclusive, 454/25, 456/25 a 462/25 inclusive, 464/25 a 491/25 inclusive, 514/25 a 523/25 inclusive y 528/25 a 551/25 inclusive.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, secretario.

Tiene la palabra el senador Atauche.

Sr. Atauche.- Gracias, presidente.

Nuestro bloque va a votar por la negativa algunos órdenes del día. Le voy a decir los números: 359, 399, 400, 403, 458, 460, 469 y 519.

Sra. Di Tullio.- ¿Puede decir cuáles son? Porque en la Comisión no dijo que iba a votar por la negativa.

Sr. Atauche.- Sí. Lo revisamos y vamos a votar por la negativa esos.

Sra. Di Tullio.- ¿Puede decir cuáles son?

Sr. Atauche.- Los acabo de mencionar.

Sr. Presidente (Abdala).- Corresponde votar las autorizaciones de las inserciones y abstenciones a mano alzada.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Abdala).- Resultan aprobadas.

Si no hay observaciones, se va a practicar la votación a mano alzada.

Ya están las observaciones hechas por el senador Atauche respecto de los miembros de su bloque.

Entonces, se votan a mano alzadas estos órdenes.

Sra. Di Tullio.- ¿Cuáles?

Sr. Presidente (Abdala).- Todos.

–Los órdenes del día en consideración son los siguientes:

Beneplácito por el reconocimiento obtenido por el Hospital Italiano de Buenos Aires. (O.D. Nº 206/25.)

Día Internacional de la Audición. (O.D. Nº 207/25.)

Registro Argentino de Diálisis Crónica. (O.D. Nº 208/25.)

Día de la Cardiología Argentina el próximo 9 de abril. (O.D. Nº 210/25.)

Interés en la destacada trayectoria del meteorólogo Rodolfo Merlino. (O.D. Nº 214/25.)

Primer test de antígeno nacional para el dengue. (O.D. Nº 215/25.)

Proyecto de Investigación Subacuática “Eslabón Perdido”. (O.D. Nº 216/25.)

Declaración de interés a las actividades científico-académicas del Instituto Balseiro. (O.D. Nº 217/25.)

Beneplácito por la realización del 13° Congreso Argentino de Tecnología Espacial CATE 2025. (O.D. Nº 218/25.)

Día de la Ciencia y la Tecnología y del Investigador Científico. (O.D. Nº 219/25.)

Declaración de interés al proyecto “Doble pantalla: efectos colaterales. Entre el entretenimiento y la adicción”. (O.D. Nº 220/25.)

Declaración de interés al proyecto “ISLAGRO (Innovación en cada conexión)”. (O.D. Nº 221/25.)

Beneplácito por el otorgamiento del premio Global Research 2024 de la Sociedad Americana de Hematología. (O.D. Nº 222/25.)

Beneplácito por la realización de la 1° Expo de Economía del Conocimiento. (O.D. Nº 223/25.)

Declaración de interés al desarrollo de “LIGANUS”, ligante sintético elaborado por ingenieros en la Universidad Nacional de San Juan y en la Universidad Nacional de La Plata. (O.D. Nº 224/25.)

Declaración de interés a las XVII Jornadas Argentinas de Tratamiento de Minerales (O.D. Nº 225/25.)

Adhesión a la "Semana Internacional de la Ciencia y La Paz". (O.D. Nº 226/25.)
Declaración de interés a la 1° edición de la Conferencia de Inteligencia Artificial de Rosario. (O.D. Nº 227/25.)
Beneplácito y reconocimiento por el lanzamiento del remolcador orbital Chimera GEO-1. (O.D. Nº 228/25.)
Beneplácito por la celebración de la “Semana Nacional de la Ciencia 2025”. (O.D. Nº 229/25.)
Declaración de interés al evento tecnológico “Makerland 2024”. (O.D. Nº 230/25.)
X Congreso Argentino de Parasitología. (O.D. Nº 231/25.)
Solicitud de informe sobre el cumplimiento del decreto 829/19 respecto de una compensación económica para quienes participaron en la defensa del Regimiento de Infantería de monte N°29 "Coronel Ignacio Warnes". (O.D. Nº 275/25.)
Pesar por el fallecimiento del Mayor Carlos Antonio Tomba. (O.D. Nº 280/25.)
Homenaje a los 323 tripulantes caídos en el hundimiento del Crucero ARA General Belgrano. (O.D. Nº 281/25.)
Adhesión al 211° aniversario de la creación de la Armada Argentina. (O.D. Nº 282/25.)
Adhesión al 215° Aniversario de la creación del Ejército Argentino. (O.D. Nº 283/25.)
Día de la Antártida Argentina. (O.D. Nº 284/25.)
Reconocimiento a los miembros de las Fuerzas Armadas que fueron desplegados en el sur argentino durante la Campaña Militar de 1978. (O.D. Nº 285/25.)
Declaración de interés a la 54° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. (O.D. Nº 313/25.)
Cuarenta años de trayectoria de la Escuela Municipal de Arte La Llave. (O.D. Nº 314/25.)
Declaración de interés a la serie "El Eternauta", por su aporte a la cultura nacional. (O.D. Nº 315/25.)
Beneplácito por la selección de los docentes Lucas Daniel Vogel y Karina Alejandra Sarro entre los finalistas para el “Global Teacher Prize”. (O.D. Nº 317/25.)
Declaración de interés del 25º Festival Cosquín Rock. (O.D. Nº 318/25.)
XXIX Fiesta Nacional del Tren a Vapor. (O.D. Nº 319/25.)
123°Aniversario del Plebiscito que dirimía el laudo limítrofe con la República de Chile. (O.D. Nº 320/25.)
Declaración de interés al libro “Charlotte, más allá del Horizonte” de la autora. (O.D. Nº 321/25.)
Beneplácito y reconocimiento al conmemorarse el aniversario n° 150 de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Juan Bautista Alberdi”. (O.D. Nº 322/25.)
Declaración de interés al IV Congreso Coral Argentino y II Latinoamericano que tendrá lugar en Villa Gesell. (O.D. Nº 323/25.)
75º Aniversario de la creación de Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja. (O.D. Nº 324/25.)
Homenaje y reconocimiento por los 25 años de trayectoria a la agrupación musical “Las 100 Guitarras Mercedinas”. (O.D. Nº 325/25.)

Declaración de interés al proyecto “Restos mortales Soldado Desconocido de la Independencia”. (O.D. Nº 326/25.)
Beneplácito por el 52º aniversario de la fundación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. (O.D. Nº 327/25.)
Declaración de interés a la actividad realizada por la Asociación Civil El Trovador de San Carlos de Bariloche. (O.D. Nº 331/25.)
Declaración de interés al libro titulado “Retratos de mi Bariloche”. (O.D. Nº 332/25.)
Declaración de interés al libro titulado “De Bariloche al mundo”. (O.D. Nº 333/25.)
64° Edición del Festival Septiembre Musical. (O.D. Nº 334/25.)
Pesar por el fallecimiento del músico salteño Carlos Abán. (O.D. N° 335/25.)
Declaración de interés por la postulación de Manka Fiesta para integrar el programa de la UNESCO “Lista Representativa del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad”. (O.D. N° 336/25.)
Beneplácito por el posicionamiento e ingreso de 5 carreras de la Universidad de Buenos Aires en el ranking global QS World University Rankings by Subject. (O.D. N° 337/25.)
Declaración de interés por los treinta años de trayectoria del Centro de Rehabilitación Integral Patagónico. (O.D. N° 338/25.)
Declaración de interés por el libro “Medio/Ambiente”. (O.D. N° 339/25.)
Declaración de interés por la iniciativa de la Peace Road – Ruta de la Paz y la Carretera Internacional de Paz. (O.D. N° 340/25.)
Declaración de interés por el libro “Las Heras, identidad propia”. (O.D. N° 341/25.)
Declaración de interés la obra de teatro “La Máquina de la Felicidad”. (O.D. N° 342/25.)
Declaración de interés por las tradicionales festividades religiosas en homenaje a Nuestro Señor de Renca y al Cristo de la Quebrada, San Luis. (O.D. N° 343/25.)
Beneplácito por la participación de diseñadores entrerrianos en la prestigiosa exposición La Cotiere, en Nueva York. (O.D. N° 344/25.)
Declaración de interés por la IV Edición del Festival Internacional Arte X Igual, en las ciudades de San Carlos de Bariloche, Villa La Angostura y El Bolsón. (O.D. N° 345/25.)
Beneplácito por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. (O.D. N° 357/25.)
Adhesión al Día Internacional de la Mujer. (O.D. N° 359/25.)
Beneplácito por la conmemoración del Día Internacional de Acción Global por la salud de las Mujeres. (O.D. N° 363/25.)
Adhesión al Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación. (O.D. N° 368/25.)
Conmemoración de un nuevo aniversario del primer voto femenino en la provincia de San Juan. (O.D. N° 369/25.)
Declaración de interés por un nuevo Congreso Nacional de Mujeres Conductoras 2024. (O.D. N° 371/25.)
Homenaje a Florentina Gómez Miranda, activista y militante feminista de la UCR, en un nuevo aniversario de su fallecimiento. (O.D. N° 375/25.)
Beneplácito por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena. (O.D. N° 376/25.)

Homenaje a Eva Duarte de Perón en un nuevo aniversario de su fallecimiento. (O.D. N° 378/25.)
Declaración de interés por la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer. (O.D. N° 380/25.)
Adhesión al Día Internacional de la Igualdad Salarial. (O.D. N° 381/25.)
Beneplácito por el aniversario de la Ley 13.010 – Voto Femenino. (O.D. N° 382/25.)
Declaración de interés por el Diario Digital Femenino de la provincia de La Pampa. (O.D. N° 384/25.)
Declaración de interés por la edición 2024 del Women Economic Forum – WEF Argentina. (O.D. N° 385/25.)
Declaración de interés por la quinta edición de la "Feria de Mujeres 2000". (O.D. N° 390/25.)
Adhesión al Día Internacional de las Mujeres en las Matemáticas. (O.D. N° 397/25.)
Homenaje por el aniversario del natalicio de María Eva Duarte de Perón. (O.D. N° 399/25.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing en América Latina y el Caribe – Beijing + 30. (O.D. N° 400/25.)
Beneplácito por el otorgamiento del Premio L´Oréal – UNESCO "Por las Mujeres en la Ciencia 2025" a la profesora María Teresa Dova. (O.D. N° 403/25.)
Declaración de interés por el acto de homenaje y entrega de la distinción "Marta Teodora Schwartz – El Ángel de la Selva", en la provincia de Misiones. (O.D. N° 404/25.)
Declaración de interés por un nuevo Congreso de la Federación Argentina de Ginecología y Obstetricia en Misiones. (O.D. N° 407/25.)
Adhesión al Día Nacional de la Energía Atómica. (O.D. N° 408/25.)
Adhesión al Día Nacional del Bioingeniero y la Bioingeniería. (O.D. N° 409/25.)
Beneplácito por los avances científicos en la lucha contra el cáncer, alcanzados por un equipo de investigadores argentinos del CONICET, liderado por el doctor Gabriel Rabinovich. (O.D. N° 410/25.)
Beneplácito por la consagración de estudiantes argentinos del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) en el Mundial de Ingeniería Aeroespacial de la NASA. (O.D. N° 411/25.)
Declaración de interés por la participación de la doctora Analía Castro Esnal y la licenciada Lucía A. Gutiérrez, científicas del CONICET, en el Congreso "WAC-10 World Archaeological Congress en Australia. (O.D. N° 412/25.)
Declaración de interés por una nueva edición del Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática. (O.D. N° 413/25.)
Beneplácito y reconocimiento a la doctora Camino por la obtención del premio National Geographic Society / Buffett 2025 al Liderazgo en Conservación. (O.D. N° 414/25.)
Declaración de interés por las Jornadas de Divulgación sobre Líneas de Investigación en Educación en Disciplinas Tecnológicas en la Universidad Nacional de Catamarca. (O.D. N° 415/25.)
Declaración de interés por el proyecto de Investigación, Innovación en el cultivo, conservación, procesamiento y gestión de recursos truferos silvestres. (O.D. N° 416/25.)

Declaración de interés por la trayectoria y los aportes a la ciencia realizados por el Centro de Investigación y Asistencia Técnica. (O.D. N° 417/25.)
Declaración de interés por una nueva Edición de los Premios Doctor José A. Balseiro. (O.D. N° 418/25.)
Declaración de interés por una nueva edición del Festival Internacional Mujeres Tierra Roja, bajo el lema "La selva, medicina natural" en Misiones. (O.D. N° 419/25.)
Beneplácito por la celebración del Día de la Mujer de las Américas. (O.D. N° 422/25.)
Reconocimiento a la boxeadora Alaniz, quien se coronó campeona mundial unificada de peso mosca. (O.D. N° 430/25.)
Beneplácito por el logro de Horacio Zeballos, que se convirtió en el número uno del ranking ATP dobles en el torneo Masters 1000 de Madrid. (O.D. N° 431/25.)
Pesar por el fallecimiento de César Luis Menotti. (O.D. N° 432/25.)
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario del Don Orione Athletic Club de la provincia del Chaco. (O.D. N° 433/25.)
Pesar por el fallecimiento de Juan María Traverso. (O.D. N° 434/25.)
Beneplácito por un nuevo aniversario del Club Atlético Resistencia Central. (O.D. N° 435/25.)
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario del Club Atlético Chaco For Ever. (O.D. N° 436/25.)
Beneplácito por un nuevo aniversario del Club Unión Progresista de la provincia del Chaco. (O.D. N° 437/25.)
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario del Aeroclub Chaco de la ciudad de Resistencia. (O.D. N° 438/25.)
Adhesión a la conmemoración del Día Mundial del Olimpismo. (O.D. N° 439/25.)
Beneplácito por la participación y el desempeño de la delegación argentina en los Juegos Olímpicos París 2024. (O.D. N° 440/25.)
Beneplácito a la Asociación Atlética Quimsa por la obtención del Campeonato de la Basketball Champions League América 2024. (O.D. N° 441/25.)
Pesar por el fallecimiento de Gabriela Pando, ex jugadora y entrenadora de hockey profesional. (O.D. N° 442/25.)
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario del Club Atlético Huracán, Chaco. (O.D. N° 443/25.)
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario del Club de Regatas, Chaco. (O.D. N° 444/25.)
Beneplácito por un nuevo aniversario del Club Juventud de Villa Centenario, Chaco. (O.D. N° 445/25.)
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la Asociación Española, Mutual, Cultural y Deportiva de Charata, Chaco. (O.D. N° 446/25.)
Declaración de interés por la Fiesta Nacional del Surubí, Corrientes. (O.D. N° 447/25.)
Reconocimiento por los logros obtenidos de la nadadora Roxana Pescader, campeona y subcampeona mundial en distintas categorías. (O.D. N° 448/25.)
Beneplácito por la carrera solidaria "Yo amo a un niño/a con Autismo", en la ciudad de Corrientes. (O.D. N° 449/25.)
Declaración de interés por una nueva edición del Torneo Patagónico de Veteranas de Tenis, Río Negro. (O.D. N° 450/25.)

Beneplácito por la obtención del título en la liga Chaqueña de Fútbol por parte del Club Atlético Sarmiento. (O.D. N° 451/25.)
Reconocimiento al joven ajedrecista nacional Faustino Oro. (O.D. N° 452/25.)
Solicitud de informes relacionados con el incremento a la importación de alimentos y bebidas. (O.D. N° 454/25.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la sanción y promulgación de la ley de promoción industrial de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (O.D. N° 456/25.)
Declaración de interés un nuevo aniversario de la creación de la Cámara Argentina de Comercio. (O.D. N° 457/25.)
Declaración de interés por la publicación del informe “Costo argentino: elementos clave para lograr competitividad”, elaborado por el Centro De Estudios de la Unión Industrial Argentina. (O.D. N° 458/25.)
Declaración de interés por una nueva edición de la exposición “Expojuy”, San Salvador de Jujuy. (O.D. N° 459/25.)
Adhesión al Día Nacional de la Industria. (O.D. N° 460/25.)
Declaración de interés por el V Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción y la II Exposición de Industrias y Servicios Multisectorial Nacional e Internacional 2024. (O.D. N° 461/25.)
Solicitud de incorporar un inciso al artículo 2º de la resolución de la Secretaria de Industria, Comercio y Minería, sobre artefactos eléctricos de calefacción. (O.D. N° 462/25.)
Declaración de interés por la participación del deportista rionegrino Santiago Vidondo de la Selección Nacional de Beach Handball en el Mundial Adulto de Pingtan - China 2024. (O.D. N° 464/25.)
Beneplácito y reconocimiento a la Liga Nacional de Básquet en el cuadragésimo aniversario de su conformación. (O.D. N° 465/25.)
Declaración de interés por la actividad que desarrolla la Asociación de Deportes y Fútbol Libre, Río Negro. (O.D. N° 466/25.)
Beneplácito por la participación del piloto argentino Franco Colapinto en la Fórmula 1. (O.D. N° 467/25.)
Beneplácito por un nuevo aniversario del Club Atlético Sarmiento, Chaco. (O.D. N° 468/25.)
Beneplácito por la participación y desempeño de la Delegación Argentina en los Juegos Paralímpicos de París 2024. (O.D. N° 469/25.)
Declaración de interés por la participación de deportistas argentinos en el Mundial de Hockey Amateur Auckland 2024. (O.D. N° 470/25.)
Beneplácito por la obtención del Campeonato Sudamericano por parte de la Selección Femenina de Básquet en el torneo sudamericano disputado en Santiago de Chile. (O.D. N° 471/25.)
Beneplácito por la realización del “Campeonato Nacional de la Clase Micro Argentina: Mendoza 2024” y la “Semana de la Vela”, en el Club Mendoza de Regatas. (O.D. N° 472/25.)
Beneplácito a Bianca Tempestini por la obtención de la medalla de oro en ciclismo en la categoría Damas Junior del Campeonato Argentino de Pista. (O.D. N° 473/25.)
Beneplácito por la participación en la octava edición del torneo Patagónico del equipo de handball del club deportivo y social Real Madrid, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (O.D. N° 474/25.)
Beneplácito por la participación de la judoca Rocío Ledesma en los Juegos Paralímpicos de París. (O.D. N° 475/25.)

Beneplácito por un nuevo aniversario del Club Atlético Central Norte Argentino, Chaco. (O.D. N° 476/25.)
Pesar por el fallecimiento del futbolista Omar Arnaldo Palma. (O.D. N° 477/25.)
Beneplácito por la participación de los puntanos Daniel “Sanyo” Gutiérrez y Valentino Libaak, de la delegación masculina de pádel argentina, en el “FIP World Padel Championship”, en Qatar. (O.D. N° 478/25.)
Beneplácito por la participación de la delegación de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en los Juegos Nacionales Evita en la ciudad de Mar del Plata. (O.D. N° 479/25.)
Beneplácito por el campeonato mundial obtenido por el equipo nacional masculino de pádel y por el subcampeonato del mundo obtenido por el equipo nacional femenino de pádel, en el “Fip World Padel Championship”, en Qatar. (O.D. N° 480/25.)
Beneplácito por el centenario del Club Sportivo Libertad. (O.D. N° 481/25.)
Beneplácito por el título de campeón en para powerlifting del paratleta puntano Benjamín Godoy en el torneo argentino "Copar" 2024 en Mar del Plata. (O.D. N° 482/25.)
Beneplácito por la obtención de la Copa Argentina al equipo Central Córdoba de Santiago del Estero.(O.D. N° 483/25.)
Beneplácito por la obtención del premio The Best de la FIFA 2024 y del trofeo Lev Yashin por parte del futbolista Damián Emiliano “Dibu” Martínez Romero. (O.D. N° 484/25.)
Beneplácito por la obtención del premio Puskás 2024 de la FIFA por parte del futbolista Alejandro Garnacho Ferreyra. (O.D. N° 485/25.)
Celebración de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Róbalo, en la localidad de Puerto Santa Cruz, Santa Cruz. (O.D. N° 486/25.)
Declaración de interés a la nueva edición del Evento Deportivo de Ciclismo de Montaña y Trail Running “Cruces de los Valles”, en Ushuaia. (O.D. N° 487/25.)
Declaración de interés a la nueva edición de la Fiesta Nacional del Pacú, en la ciudad de Esquina, Corrientes. (O.D. N° 488/25.)
Beneplácito por la celebración de una nueva edición de la Marcha Blanca en el Valle de Tierra Mayor, Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (O.D. N° 489/25.)
Beneplácito por las medallas obtenidas por el neuquino Iñaki Basiloff en los Juegos Paralímpicos de París. (O.D. N° 490/25.)
Conmemoración del Día del Boxeador Argentino. (O.D. N° 491/25.)
Beneplácito por la obtención del premio Architecture Awards por parte del arquitecto jujeño Víctor Alfonso Montañez. (O.D. N° 514/25.)
Beneplácito por la realización de una nueva edición del Encuentro Internacional de Muralistas en el fin del Mundo – EMUSH 2025, Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (O.D. N° 515/25.)
Declaración de interés por el libro “El Gaucho Rivero – Padre de la causa Malvinas”. (O.D. N° 516/25.)
Declaración de interés por el libro “Así se Construyó Malvinas: Diario de Emilio Vernet (Puerto de la Soledad, 1828-1831)”. (O.D. N° 517/25.)
Homenaje por un nuevo aniversario del natalicio del cineasta santafesino Fernando Birri. (O.D. N° 518/25.)
Beneplácito por el posicionamiento de la Universidad de Buenos Aires en una nueva edición del ranking Quacquarelli Symonds. (O.D. N° 519/25.)

Declaración de interés por las acciones de la Asociación Civil Entreafros, en el marco del “Día de las y los Afroentrerrianos y la cultura Afrolitoraleña”. (O.D. N° 520/25.)
Declaración de interés por la obra "Icaria", de la artista entrerriana Paula Righelato. (O.D. N° 521/25.)
Declaración de interés por el Congreso Internacional de Análisis Institucional: Encuentro Indisciplinar. “Trabajo y Amor, condiciones necesarias”. (O.D. N° 522/25.)
Declaración de interés por la serie "Retazos de la memoria”. (O.D. N° 523/25.)
Beneplácito por la conmemoración del aniversario del Club Atlético Huracán, Chaco. (O.D. N° 528/25.)
Declaración de interés por la nueva edición del Triatlón del Sol, San Juan. (O.D. N° 529/25.)
Declaración de interés por la realización del evento ciclístico “Gran Fondo Italianissima”, La Pampa. (O.D. N° 530/25.)
Declaración de interés por la nueva edición de Ironman 70.3, San Juan. (O.D. N° 531/25.)
Beneplácito y reconocimiento a la trayectoria del misionero Ernesto “Finito” Gehrmann, por su aporte al básquetbol nacional e internacional. (O.D. N° 532/25.)
Expresión de pesar por el fallecimiento de Hugo Orlando Gatti. (O.D. N° 533/25.)
Beneplácito por el destacado desempeño del Seleccionado Argentino de Rugby Seven - Los Pumas 7´s, coronado bicampeón en la fase regular del Circuito Mundial 2024/2025. (O.D. N° 534/25.)
Beneplácito por la conmemoración del centenario del Club Náutico de Mar del Plata. (O.D. N° 535/25.)
Adhesión al nuevo aniversario del Centro Provincial de Educación Física N° 5, La Rioja. (O.D. N° 536/25.)
Reconocimiento al deportista argentino Agustín Alejandro Destribats, por el campeonato panamericano de lucha libre en la categoría 65 kg, México. (O.D. N° 537/25.)
Declaración de interés por la nueva edición de la Fiesta Nacional del Surubí, Corrientes. (O.D. N° 538/25.)
Beneplácito por un nuevo aniversario del Club de Regatas de Resistencia, Chaco. (O.D. N° 539/25.)
Expresión de pesar por el fallecimiento del motociclista argentino Julián Ruggirello. (O.D. N° 540/25.)
Reconocimiento al tenista argentino Sebastián Báez, bicampeón del ATP 500 de Río de Janeiro, Brasil. (O.D. N° 541/25.)
Homenaje al cumplirse un nuevo natalicio de José María “El Mono” Gatica. (O.D. N° 542/25.)
Declaración de interés por la actividad llevada a cabo por la escuelita “Sistema Educativo de Fútbol Infantil”, Río Negro. (O.D. N° 543/25.)
Adhesión a la conmemoración del “GO SKATEBOARDING DAY” – Día Internacional del Skate. (O.D. N° 544/25.)
Expresión de pesar por el fallecimiento del exfutbolista argentino Luis Adolfo Galván. (O.D. N° 545/25.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la fundación del Club Atlético Resistencia Central, Chaco. (O.D. N° 546/25.)

Beneplácito por un nuevo aniversario de la fundación del Don Orione Athletic Club, Chaco. (O.D. N° 547/25.)
Beneplácito por un nuevo aniversario del Club Juventud de Villa Centenario, Chaco. (O.D. N° 548/25.)
Beneplácito por el subcampeonato obtenido por el seleccionado femenino argentino de fútbol para personas ciegas "Las Murciélagas", en el IBSA Women's Blind Football World Grand Prix 2025, Japón. (O.D. N° 549/25.)
Beneplácito por el campeonato obtenido por el seleccionado masculino argentino de fútbol para personas ciegas "Los Murciélagos", en el IBSA Men´s Blind Football - Elite Cup 2025, Japón. (O.D. N° 550/25.)
Declaración de interés a la labor educativa y de promoción social del programa "Tech Girls Comodoro". (O.D. N° 551/25.)

–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Abdala).- Resultan aprobados. Se realizarán las comunicaciones pertinentes.

14. Tratamiento en conjunto de dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto

Sr. Presidente (Abdala).- A continuación, corresponde la consideración de los órdenes del día que por Secretaría se enunciarán.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Continúe, por favor, secretario parlamentario, con los temas de los convenios internacionales con Francia y Austria.

Sr. Secretario (Giustinian).- Orden del Día N° 157/24. Dictamen en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Protocolo de Enmienda al Convenio con el Gobierno de la República Francesa, a fin de evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal. (PE.-46/24.). (O.D. Nº 157/24.)

Orden del Día N° 213/24. Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión, por el que se aprueba el Convenio con la República de Austria para eliminar la Doble Imposición con Respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y la Prevención de la Evasión y Elusión Fiscal. (C.D.-21/24.) (O.D. Nº 213/24.)

Sr. Presidente (Abdala).- Tiene la palabra como miembro informante el senador Francisco Paoltroni.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Paoltroni.- Teniendo quórum suficiente, damos tratamiento a dos tratados internacionales tan postergados. Uno de ellos es el Orden del Día N° 157/24, referido al dictamen en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Protocolo de Enmienda al Convenio con el Gobierno de la República Francesa, a fin de evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal, suscripto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 6 de diciembre de 2019. Mensaje del Poder Ejecutivo 46/24.

Y el otro es el Orden del Día N° 213/24, referido al dictamen en el proyecto de ley venido en revisión por el que se aprueba el Convenio con la República de Austria para eliminar la Doble Imposición con Respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y la Prevención de la Evasión y Elusión Fiscal, suscripto en la Ciudad de Buenos Aires el 6 de diciembre de 2019.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Paoltroni.- Sí. Yo arranqué con quórum.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Paoltroni.- ¿Cómo que no?

Disculpe, señor presidente; cuando empecé a hablar había treinta y ocho presentes.

Sr. Presidente (Abdala).- Usted tiene la palabra.

Continúe.

Sr. Paoltroni.- Perfecto.

Estos dos proyectos tienen dictamen desde hace diez meses. Los venimos postergando desde hace bastante tiempo, con lo que significa este mensaje para las inversiones, para la comunidad diplomática, los embajadores, para todas las empresas que ya tienen inversiones en la Argentina y para tantas otras más que puedan venir, que tanto necesitamos en nuestro país.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Paoltroni.

¿Hay algún orador más?

Sra. Di Tullio.- Pido la palabra.

Sr. Presidente (Abdala).- Tiene la palabra, senadora Di Tullio.

Sra. Di Tullio.- Nosotros habíamos adelantado que nos íbamos a abstener, pero de todos modos no hay quórum para votar.

Sr. Presidente (Abdala).- Si no hay otro orador, tocamos el timbre para que vengan a votar. Esperamos cinco minutos, y si no hay quórum, se levantará la sesión.

–Se llama para formar quórum.

–Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Abdala).- ¿Se van a abstener? ¿No vuelven?

Sra. Di Tullio.- Nosotros habíamos adelantado que nos íbamos a abstener.

Sr. Presidente (Abdala).- Bien. Perfecto.

No habiendo quórum, se levanta la sesión.

–Son las 17.51.

Pablo A. Volpe

DIRECTOR GENERAL DE TAQUÍGRAFOS

15. Apéndice

I
ACTAS DE VOTACIÓN

Acta Nº 1

Proyecto: HABILITACION PE 120/25 - INSISTENCIA LEY 27794 (ATN)

SENADO ARGENTINA

Descripción: VOTACION SIN NOMENCLAR

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Fecha: 18/09/2025 12:08:44 **Acta :** 1

Mayoría: DOS TERCIOS LEGISLADORES PRESENTES

Miembros del cuerpo: 72 **Votación:** NOMINAL

Presidente: VILLARRUEL, Victoria Eugenia

Presentes: 67 **Ausentes:** 5 **AMN:** 45

Afirmativos: 59
Negativos: 8
Abstenciones: 0
Resultado: AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Abad, Maximiliano	SI	44	37. Leavy, Sergio Napoleón	SI	15
2. Abdala, Bartolomé Esteban	NO	25	38. Ledesma, Claudia Alejandra	SI	49
3. Alvarez Rivero, Carmen Silvia	NO	68	39. Lewandowski, Marcelo Néstor	SI	4
4. Andrada, Guillermo Eduardo	SI	31	40. Linares, Carlos Alberto	SI	29
5. Arce, Carlos Omar	SI	59	41. López, Cándida Cristina	SI	30
6. Arrascaeta, Ivanna Marcela	NO	47	42. López, María Florencia	SI	35
7. Atauche, Ezequiel	NO	26	43. Losada, Carolina	SI	42
8. Ávila, Beatriz Luisa	SI	10	44. Lousteau, Martín	SI	7
9. Bedia, Vilma Facunda	NO	65	45. Manzur, Juan Luis	SI	33
10. Bensusán, Daniel Pablo	SI	27	46. Mayans, José Miguel Ángel	SI	3
11. Blanco, Pablo Daniel	AUSENTE		47. Mendoza, Sandra Mariela	SI	32
12. Carambia, José María	SI	64	48. Moisés, María Carolina	SI	37
13. Cora, Stefanía	SI	58	49. Montenegro, Gerardo Antenor	SI	51
14. Corpacci, Lucia Benigna	SI	17	50. Neder, José Emilio	SI	50
15. Crexell, Carmen Lucila	SI	38	51. Olalla de Moreira, Stella Maris	SI	71
16. Cristina, Andrea Marcela	SI	40	52. Olivera Lucero, Bruno Antonio	NO	46
17. De Angeli, Alfredo Luis	AUSENTE		53. Pagotto, Juan Carlos	NO	48
18. De Pedro, Eduardo Enrique	SI	36	54. Paoltroni, Francisco Manuel	NO	66
19. Di Tullio, Juliana	SI	1	55. Parrilli, Oscar Isidro	SI	12
20. Doñate, Claudio Martín	SI	14	56. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	SI	34
21. Duré, María Eugenia	SI	57	57. Recalde, Mariano	SI	13
22. Espínola, Carlos Mauricio	SI	62	58. Rejal, Jesús Fernando	SI	11
23. Fama, Flavio Sergio	SI	45	59. Rodas, Antonio	SI	52
24. Fernández Sagasti, Anabel	SI	2	60. Rojas Decut, Sonia Elizabeth	SI	60
25. Gadano, Natalia Elena	SI	63	61. Romero, Juan Carlos	AUSENTE	
26. Galaretto, Eduardo Horacio	SI	41	62. Salino, Fernando Aldo	SI	5
27. García Larraburu, Silvina Marcela	SI	55	63. Sapag, Silvia Estela	SI	53
28. Giménez Navarro, María Celeste	SI	54	64. Silva, Mónica Esther	SI	39
29. Gimenez, Nora del Valle	SI	16	65. Suárez, Rodolfo Alejandro	SI	23
30. Goerling Lara, Enrique Martín	SI	67	66. Tagliaferri, Guadalupe	SI	8
31. González, María Teresa Margarita	SI	18	67. Terenzi, Edith Elizabeth	SI	69
32. Huala, María Victória	AUSENTE		68. Uñac, Sergio Mauricio	SI	28
33. Juez, Luis Alfredo	AUSENTE		69. Valenzuela, Mercedes Gabriela	SI	70
34. Juri, Mariana	SI	24	70. Vigo, Alejandra María	SI	61
35. Kirchner, Alicia Margarita Antonia	SI	56	71. Vischi, Eduardo Alejandro	SI	22
36. Kroneberger, Daniel Ricardo	SI	20	72. Zimmermann, Victor	SI	21

Acta Nº 2

Proyecto: PE 120/25 - INSISTENCIA LEY 27794 (ATN)

Descripción: SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Mayoría: DOS TERCIOS VOTOS EMITIDOS

Miembros del cuerpo: 72 **Votación:** NOMINAL

Presidente: VILLARRUEL, Victoria Eugenia

Presentes: 71 **Ausentes:** 1 **AMN:** 46

Fecha: 18/09/2025 15:56:15 **Acta :** 2

Afirmativos: 59
Negativos: 9
Abstenciones: 3
Resultado: AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Abad, Maximiliano	SI	44	37. Leavy, Sergio Napoleón	SI	15
2. Abdala, Bartolomé Esteban	NO	25	38. Ledesma, Claudia Alejandra	SI	49
3. Alvarez Rivero, Carmen Silvia	NO	68	39. Lewandowski, Marcelo Néstor	SI	4
4. Andrada, Guillermo Eduardo	SI	31	40. Linares, Carlos Alberto	SI	29
5. Aroe, Carlos Omar	SI	59	41. López, Cándida Cristina	SI	30
6. Arrascaeta, Ivanna Marcela	NO	47	42. López, María Florencia	SI	35
7. Atauche, Ezequiel	NO	26	43. Losada, Carolina	SI	42
8. Ávila, Beatriz Luisa	SI	10	44. Lousteau, Martín	SI	7
9. Bedia, Vilma Facunda	NO	65	45. Manzur, Juan Luis	SI	33
10. Bensusán, Daniel Pablo	SI	27	46. Mayans, José Miguel Ángel	SI	3
11. Blanco, Pablo Daniel	SI	43	47. Mendoza, Sandra Mariela	SI	32
12. Carambia, José María	SI	64	48. Moisés, María Carolina	SI	37
13. Cora, Stefanía	SI	58	49. Montenegro, Gerardo Antenor	SI	51
14. Corpacci, Lucia Benigna	SI	17	50. Neder, José Emilio	SI	50
15. Crexell, Carmen Lucila	SI	38	51. Olalla de Moreira, Stella Maris	SI	71
16. Cristina, Andrea Marcela	SI	40	52. Olivera Lucero, Bruno Antonio	NO	46
17. De Angeli, Alfredo Luis	ABS.	6	53. Pagotto, Juan Carlos	NO	48
18. De Pedro, Eduardo Enrique	SI	36	54. Paoltroni, Francisco Manuel	NO	66
19. Di Tullio, Juliana	SI	1	55. Parrilli, Oscar Isidro	SI	12
20. Doñate, Claudio Martín	SI	14	56. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	SI	34
21. Duré, María Eugenia	SI	57	57. Recalde, Mariano	SI	13
22. Espínola, Carlos Mauricio	SI	62	58. Rejal, Jesús Fernando	SI	11
23. Fama, Flavio Sergio	SI	45	59. Rodas, Antonio	SI	52
24. Fernández Sagasti, Anabel	SI	2	60. Rojas Decut, Sonia Elizabeth	SI	60
25. Gadano, Natalia Elena	SI	63	61. Romero, Juan Carlos	AUSENTE	
26. Galaretto, Eduardo Horacio	SI	41	62. Salino, Fernando Aldo	SI	5
27. García Larraburu, Silvina Marcela	SI	55	63. Sapag, Silvia Estela	SI	53
28. Giménez Navarro, María Celeste	SI	54	64. Silva, Mónica Esther	SI	39
29. Gimenez, Nora del Valle	SI	16	65. Suárez, Rodolfo Alejandro	ABS.	23
30. Goerling Lara, Enrique Martín	SI	67	66. Tagliaferri, Guadalupe	SI	8
31. González, María Teresa Margarita	SI	18	67. Terenzi, Edith Elizabeth	SI	69
32. Huala, María Victória	SI	72	68. Uñac, Sergio Mauricio	SI	28
33. Juez, Luis Alfredo	NO	9	69. Valenzuela, Mercedes Gabriela	SI	70
34. Juri, Mariana	ABS.	24	70. Vigo, Alejandra María	SI	61
35. Kirchner, Alicia Margarita Antonia	SI	56	71. Vischi, Eduardo Alejandro	SI	22
36. Kroneberger, Daniel Ricardo	SI	20	72. Zimmermann, Victor	SI	21

Acta Nº 3

Proyecto: OD 197/24 - ATROFIA MUSCULAR ESPINAL

Descripción: SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Mayoría: MAS 1/2 LEGISLADORES PRESENTES

Miembros del cuerpo: 72 **Votación:** NOMINAL

Presidente: Abdala, Bartolomé Esteban

Presentes: 70 **Ausentes:** 2 **AMN:** 36

SENADO ARGENTINA

Fecha: 18/09/2025 16:18:48 **Acta :** 3

Afirmativos: 70
Negativos: 0
Abstenciones: 0
Resultado: AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Abad, Maximiliano	SI	44	37. Leavy, Sergio Napoleón	SI	15
2. Abdala, Bartolomé Esteban	SI	Presidente	38. Ledesma, Claudia Alejandra	SI	49
3. Alvarez Rivero, Carmen Silvia	SI	68	39. Lewandowski, Marcelo Néstor	SI	4
4. Andrada, Guillermo Eduardo	SI	31	40. Linares, Carlos Alberto	SI	29
5. Arce, Carlos Omar	SI	59	41. López, Cándida Cristina	SI	30
6. Arrascaeta, Ivanna Marcela	SI	47	42. López, María Florencia	SI	35
7. Atauche, Ezequiel	SI	26	43. Losada, Carolina	SI	42
8. Ávila, Beatriz Luisa	SI	10	44. Lousteau, Martín	SI	7
9. Bedia, Vilma Facunda	SI	65	45. Manzur, Juan Luis	SI	33
10. Bensusán, Daniel Pablo	SI	27	46. Mayans, José Miguel Ángel	SI	3
11. Blanco, Pablo Daniel	SI	43	47. Mendoza, Sandra Mariela	SI	32
12. Carambia, José María	SI	64	48. Moisés, María Carolina	SI	37
13. Cora, Stefanía	SI	58	49. Montenegro, Gerardo Antenor	SI	51
14. Corpacci, Lucia Benigna	SI	17	50. Neder, José Emilio	SI	50
15. Crexell, Carmen Lucila	SI	38	51. Olalla de Moreira, Stella Maris	SI	71
16. Cristina, Andrea Marcela	SI	40	52. Olivera Lucero, Bruno Antonio	SI	46
17. De Angeli, Alfredo Luis	SI	6	53. Pagotto, Juan Carlos	SI	48
18. De Pedro, Eduardo Enrique	SI	36	54. Paoltroni, Francisco Manuel	SI	66
19. Di Tullio, Juliana	SI	1	55. Parrilli, Oscar Isidro	SI	12
20. Doñate, Claudio Martín	SI	14	56. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	SI	34
21. Duré, María Eugenia	SI	57	57. Recalde, Mariano	SI	13
22. Espínola, Carlos Mauricio	SI	62	58. Rejal, Jesús Fernando	SI	11
23. Fama, Flavio Sergio	AUSENTE		59. Rodas, Antonio	SI	52
24. Fernández Sagasti, Anabel	SI	2	60. Rojas Decut, Sonia Elizabeth	SI	60
25. Gadano, Natalia Elena	SI	63	61. Romero, Juan Carlos	AUSENTE	
26. Galaretto, Eduardo Horacio	SI	41	62. Salino, Fernando Aldo	SI	5
27. García Larraburu, Silvina Marcela	SI	55	63. Sapag, Silvia Estela	SI	53
28. Giménez Navarro, María Celeste	SI	54	64. Silva, Mónica Esther	SI	39
29. Gimenez, Nora del Valle	SI	16	65. Suárez, Rodolfo Alejandro	SI	23
30. Goerling Lara, Enrique Martín	SI	67	66. Tagliaferri, Guadalupe	SI	8
31. González, María Teresa Margarita	SI	18	67. Terenzi, Edith Elizabeth	SI	69
32. Huala, María Victória	SI	72	68. Uñac, Sergio Mauricio	SI	28
33. Juez, Luis Alfredo	SI	9	69. Valenzuela, Mercedes Gabriela	SI	70
34. Juri, Mariana	SI	24	70. Vigo, Alejandra María	SI	61
35. Kirchner, Alicia Margarita Antonia	SI	56	71. Vischi, Eduardo Alejandro	SI	22
36. Kroneberger, Daniel Ricardo	SI	20	72. Zimmermann, Victor	SI	21

Acta Nº 4

Proyecto: OD 194/24 - LEY NICOLAS

Descripción: SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Mayoría: MAS 1/2 LEGISLADORES PRESENTES

Miembros del cuerpo: 72 **Votación:** NOMINAL

Presidente: Abdala, Bartolomé Esteban

Presentes: 70 **Ausentes:** 2 **AMN:** 36

Fecha: 18/09/2025 16:20:17 **Acta :** 4

Afirmativos: 69
Negativos: 1
Abstenciones: 0
Resultado: AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Abad, Maximiliano	SI	44	37. Leavy, Sergio Napoleón	SI	15
2. Abdala, Bartolomé Esteban	SI	Presidente	38. Ledesma, Claudia Alejandra	SI	49
3. Alvarez Rivero, Carmen Silvia	NO	68	39. Lewandowski, Marcelo Néstor	SI	4
4. Andrada, Guillermo Eduardo	SI	31	40. Linares, Carlos Alberto	SI	29
5. Arce, Carlos Omar	SI	59	41. López, Cándida Cristina	SI	30
6. Arrascaeta, Ivanna Marcela	SI	47	42. López, María Florencia	SI	35
7. Atauche, Ezequiel	SI	26	43. Losada, Carolina	SI	42
8. Ávila, Beatriz Luisa	SI	10	44. Lousteau, Martín	SI	7
9. Bedia, Vilma Facunda	SI	65	45. Manzur, Juan Luis	SI	33
10. Bensusán, Daniel Pablo	SI	27	46. Mayans, José Miguel Ángel	SI	3
11. Blanco, Pablo Daniel	SI	43	47. Mendoza, Sandra Mariela	SI	32
12. Carambia, José María	SI	64	48. Moisés, María Carolina	SI	37
13. Cora, Stefanía	SI	58	49. Montenegro, Gerardo Antenor	SI	51
14. Corpacci, Lucia Benigna	SI	17	50. Neder, José Emilio	SI	50
15. Crexell, Carmen Lucila	SI	38	51. Olalla de Moreira, Stella Maris	SI	71
16. Cristina, Andrea Marcela	SI	40	52. Olivera Lucero, Bruno Antonio	SI	46
17. De Angeli, Alfredo Luis	SI	6	53. Pagotto, Juan Carlos	SI	48
18. De Pedro, Eduardo Enrique	SI	36	54. Paoltroni, Francisco Manuel	SI	66
19. Di Tullio, Juliana	SI	1	55. Parrilli, Oscar Isidro	SI	12
20. Doñate, Claudio Martín	SI	14	56. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	SI	34
21. Duré, María Eugenia	SI	57	57. Recalde, Mariano	SI	13
22. Espínola, Carlos Mauricio	SI	62	58. Rejal, Jesús Fernando	SI	11
23. Fama, Flavio Sergio	AUSENTE		59. Rodas, Antonio	SI	52
24. Fernández Sagasti, Anabel	SI	2	60. Rojas Decut, Sonia Elizabeth	SI	60
25. Gadano, Natalia Elena	SI	63	61. Romero, Juan Carlos	AUSENTE	
26. Galaretto, Eduardo Horacio	SI	41	62. Salino, Fernando Aldo	SI	5
27. García Larraburu, Silvina Marcela	SI	55	63. Sapag, Silvia Estela	SI	53
28. Giménez Navarro, María Celeste	SI	54	64. Silva, Mónica Esther	SI	39
29. Gimenez, Nora del Valle	SI	16	65. Suárez, Rodolfo Alejandro	SI	23
30. Goerling Lara, Enrique Martín	SI	67	66. Tagliaferri, Guadalupe	SI	8
31. González, María Teresa Margarita	SI	18	67. Terenzi, Edith Elizabeth	SI	69
32. Huala, María Victória	SI	72	68. Uñac, Sergio Mauricio	SI	28
33. Juez, Luis Alfredo	SI	9	69. Valenzuela, Mercedes Gabriela	SI	70
34. Juri, Mariana	SI	24	70. Vigo, Alejandra María	SI	61
35. Kirchner, Alicia Margarita Antonia	SI	56	71. Vischi, Eduardo Alejandro	SI	22
36. Kroneberger, Daniel Ricardo	SI	20	72. Zimmermann, Victor	SI	21

Acta Nº 5

Proyecto: OD 399/24 - SINIESTROS VIALES

Descripción: SE VOTA EN GENERAL

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Mayoría: MAS 1/2 LEGISLADORES PRESENTES

Miembros del cuerpo: 72 **Votación:** NOMINAL

Presidente: Abdala, Bartolomé Esteban

Presentes: 66 **Ausentes:** 6 **AMN:** 34

Fecha: 18/09/2025 17:03:24 **Acta :** 5

Afirmativos: 66
Negativos: 0
Abstenciones: 0
Resultado: AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Abad, Maximiliano	SI	44	37. Leavy, Sergio Napoleón	SI	15
2. Abdala, Bartolomé Esteban	SI	Presidente	38. Ledesma, Claudia Alejandra	SI	49
3. Alvarez Rivero, Carmen Silvia	SI	68	39. Lewandowski, Marcelo Néstor	SI	4
4. Andrada, Guillermo Eduardo	SI	31	40. Linares, Carlos Alberto	SI	29
5. Arce, Carlos Omar	SI	59	41. López, Cándida Cristina	SI	30
6. Arrascaeta, Ivanna Marcela	SI	47	42. López, María Florencia	SI	35
7. Atauche, Ezequiel	SI	26	43. Losada, Carolina	SI	42
8. Ávila, Beatriz Luisa	SI	10	44. Lousteau, Martín	SI	7
9. Bedia, Vilma Facunda	SI	65	45. Manzur, Juan Luis	SI	33
10. Bensusán, Daniel Pablo	SI	27	46. Mayans, José Miguel Ángel	SI	3
11. Blanco, Pablo Daniel	SI	43	47. Mendoza, Sandra Mariela	SI	32
12. Carambia, José María	SI	64	48. Moisés, María Carolina	SI	37
13. Cora, Stefanía	SI	58	49. Montenegro, Gerardo Antenor	SI	51
14. Corpacci, Lucia Benigna	SI	17	50. Neder, José Emilio	SI	50
15. Crexell, Carmen Lucila	SI	38	51. Olalla de Moreira, Stella Maris	SI	71
16. Cristina, Andrea Marcela	SI	40	52. Olivera Lucero, Bruno Antonio	SI	46
17. De Angeli, Alfredo Luis	SI	6	53. Pagotto, Juan Carlos	SI	48
18. De Pedro, Eduardo Enrique	SI	36	54. Paoltroni, Francisco Manuel	SI	66
19. Di Tullio, Juliana	SI	1	55. Parrilli, Oscar Isidro	SI	12
20. Doñate, Claudio Martín	SI	14	56. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	SI	34
21. Duré, María Eugenia	SI	57	57. Recalde, Mariano	SI	13
22. Espínola, Carlos Mauricio	SI	62	58. Rejal, Jesús Fernando	SI	11
23. Fama, Flavio Sergio	AUSENTE		59. Rodas, Antonio	AUSENTE	
24. Fernández Sagasti, Anabel	SI	2	60. Rojas Decut, Sonia Elizabeth	SI	60
25. Gadano, Natalia Elena	SI	63	61. Romero, Juan Carlos	AUSENTE	
26. Galaretto, Eduardo Horacio	SI	41	62. Salino, Fernando Aldo	SI	5
27. García Larraburu, Silvina Marcela	SI	55	63. Sapag, Silvia Estela	SI	53
28. Giménez Navarro, María Celeste	SI	54	64. Silva, Mónica Esther	SI	39
29. Gimenez, Nora del Valle	SI	16	65. Suárez, Rodolfo Alejandro	AUSENTE	
30. Goerling Lara, Enrique Martín	SI	67	66. Tagliaferri, Guadalupe	SI	8
31. González, María Teresa Margarita	SI	18	67. Terenzi, Edith Elizabeth	SI	69
32. Huala, María Victória	SI	72	68. Uñac, Sergio Mauricio	SI	28
33. Juez, Luis Alfredo	SI	9	69. Valenzuela, Mercedes Gabriela	SI	70
34. Juri, Mariana	AUSENTE		70. Vigo, Alejandra María	SI	61
35. Kirchner, Alicia Margarita Antonia	SI	56	71. Vischi, Eduardo Alejandro	SI	22
36. Kroneberger, Daniel Ricardo	SI	20	72. Zimmermann, Victor	AUSENTE	

Acta Nº 6

Proyecto: OD 399/24 - SINIESTROS VIALES

Descripción: EN PARTICULAR - ART 1

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Mayoría: MAS 1/2 VOTOS EMITIDOS

Miembros del cuerpo: 72 **Votación:** NOMINAL

Presidente: Abdala, Bartolomé Esteban

Presentes: 62 **Ausentes:** 10 **AMN:** 27

SENADO ARGENTINA

Fecha: 18/09/2025 17:35:40 **Acta :** 6

Afirmativos: 53
Negativos: 0
Abstenciones: 9
Resultado: AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Abad, Maximiliano	ABS.	44	37. Leavy, Sergio Napoleón	SI	15
2. Abdala, Bartolomé Esteban	ABS.	Presidente	38. Ledesma, Claudia Alejandra	SI	49
3. Alvarez Rivero, Carmen Silvia	SI	68	39. Lewandowski, Marcelo Néstor	SI	4
4. Andrada, Guillermo Eduardo	SI	31	40. Linares, Carlos Alberto	SI	29
5. Arce, Carlos Omar	SI	59	41. López, Cándida Cristina	SI	30
6. Arrascaeta, Ivanna Marcela	SI	47	42. López, María Florencia	SI	35
7. Atauche, Ezequiel	ABS.	26	43. Losada, Carolina	ABS.	42
8. Ávila, Beatriz Luisa	SI	10	44. Lousteau, Martín	ABS.	7
9. Bedia, Vilma Facunda	ABS.	65	45. Manzur, Juan Luis	SI	33
10. Bensusán, Daniel Pablo	SI	27	46. Mayans, José Miguel Ángel	SI	3
11. Blanco, Pablo Daniel	AUSENTE		47. Mendoza, Sandra Mariela	SI	32
12. Carambia, José María	SI	64	48. Moisés, María Carolina	AUSENTE	
13. Cora, Stefanía	SI	58	49. Montenegro, Gerardo Antenor	SI	51
14. Corpacci, Lucia Benigna	SI	17	50. Neder, José Emilio	SI	50
15. Crexell, Carmen Lucila	AUSENTE		51. Olalla de Moreira, Stella Maris	SI	71
16. Cristina, Andrea Marcela	SI	40	52. Olivera Lucero, Bruno Antonio	SI	46
17. De Angeli, Alfredo Luis	SI	6	53. Pagotto, Juan Carlos	SI	48
18. De Pedro, Eduardo Enrique	SI	36	54. Paoltroni, Francisco Manuel	ABS.	66
19. Di Tullio, Juliana	SI	1	55. Parrilli, Oscar Isidro	SI	12
20. Doñate, Claudio Martín	SI	14	56. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	SI	34
21. Duré, María Eugenia	SI	57	57. Recalde, Mariano	SI	13
22. Espínola, Carlos Mauricio	SI	62	58. Rejal, Jesús Fernando	SI	11
23. Fama, Flavio Sergio	AUSENTE		59. Rodas, Antonio	AUSENTE	
24. Fernández Sagasti, Anabel	SI	2	60. Rojas Decut, Sonia Elizabeth	SI	60
25. Gadano, Natalia Elena	SI	63	61. Romero, Juan Carlos	AUSENTE	
26. Galaretto, Eduardo Horacio	ABS.	41	62. Salino, Fernando Aldo	SI	5
27. García Larraburu, Silvina Marcela	SI	55	63. Sapag, Silvia Estela	SI	53
28. Giménez Navarro, María Celeste	SI	54	64. Silva, Mónica Esther	SI	39
29. Gimenez, Nora del Valle	SI	16	65. Suárez, Rodolfo Alejandro	AUSENTE	
30. Goerling Lara, Enrique Martín	SI	67	66. Tagliaferri, Guadalupe	ABS.	8
31. González, María Teresa Margarita	SI	18	67. Terenzi, Edith Elizabeth	SI	69
32. Huala, María Victória	SI	72	68. Uñac, Sergio Mauricio	AUSENTE	
33. Juez, Luis Alfredo	SI	9	69. Valenzuela, Mercedes Gabriela	SI	70
34. Juri, Mariana	AUSENTE		70. Vigo, Alejandra María	SI	61
35. Kirchner, Alicia Margarita Antonia	SI	56	71. Vischi, Eduardo Alejandro	SI	22
36. Kroneberger, Daniel Ricardo	SI	20	72. Zimmermann, Victor	AUSENTE	

Acta Nº 7

Proyecto: OD 399/24 - SINIESTROS VIALES

Descripción: EN PARTICULAR - ART 2 - 5

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Mayoría: MAS 1/2 VOTOS EMITIDOS

Miembros del cuerpo: 72 **Votación:** NOMINAL

Presidente: Abdala, Bartolomé Esteban

Presentes: 61 **Ausentes:** 11 **AMN:** 30

Fecha: 18/09/2025 17:39:19 **Acta :** 7

Afirmativos: 59
Negativos: 0
Abstenciones: 2
Resultado: AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Abad, Maximiliano	SI	44	37. Leavy, Sergio Napoleón	SI	15
2. Abdala, Bartolomé Esteban	ABS.	Presidente	38. Ledesma, Claudia Alejandra	SI	49
3. Alvarez Rivero, Carmen Silvia	SI	68	39. Lewandowski, Marcelo Néstor	SI	4
4. Andrada, Guillermo Eduardo	SI	31	40. Linares, Carlos Alberto	SI	29
5. Arce, Carlos Omar	SI	59	41. López, Cándida Cristina	SI	30
6. Arrascaeta, Ivanna Marcela	SI	47	42. López, María Florencia	SI	35
7. Atauche, Ezequiel	ABS.	26	43. Losada, Carolina	SI	42
8. Ávila, Beatriz Luisa	SI	10	44. Lousteau, Martín	SI	7
9. Bedia, Vilma Facunda	SI	65	45. Manzur, Juan Luis	SI	33
10. Bensusán, Daniel Pablo	SI	27	46. Mayans, José Miguel Angel	AUSENTE	
11. Blanco, Pablo Daniel	AUSENTE		47. Mendoza, Sandra Mariela	SI	32
12. Carambia, José María	SI	64	48. Moisés, María Carolina	AUSENTE	
13. Cora, Stefanía	SI	58	49. Montenegro, Gerardo Antenor	SI	51
14. Corpacci, Lucia Benigna	SI	17	50. Neder, José Emilio	SI	50
15. Crexell, Carmen Lucila	AUSENTE		51. Olalla de Moreira, Stella Maris	SI	71
16. Cristina, Andrea Marcela	SI	40	52. Olivera Lucero, Bruno Antonio	SI	46
17. De Angeli, Alfredo Luis	AUSENTE		53. Pagotto, Juan Carlos	SI	48
18. De Pedro, Eduardo Enrique	SI	36	54. Paoltroni, Francisco Manuel	SI	66
19. Di Tullio, Juliana	SI	1	55. Parrilli, Oscar Isidro	SI	12
20. Doñate, Claudio Martín	SI	14	56. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	SI	34
21. Duré, María Eugenia	SI	57	57. Recalde, Mariano	SI	13
22. Espínola, Carlos Mauricio	SI	62	58. Rejal, Jesús Fernando	SI	11
23. Fama, Flavio Sergio	AUSENTE		59. Rodas, Antonio	AUSENTE	
24. Fernández Sagasti, Anabel	SI	2	60. Rojas Decut, Sonia Elizabeth	SI	60
25. Gadano, Natalia Elena	SI	63	61. Romero, Juan Carlos	AUSENTE	
26. Galaretto, Eduardo Horacio	SI	41	62. Salino, Fernando Aldo	SI	5
27. García Larraburu, Silvina Marcela	SI	55	63. Sapag, Silvia Estela	SI	53
28. Giménez Navarro, María Celeste	SI	54	64. Silva, Mónica Esther	SI	39
29. Gimenez, Nora del Valle	SI	16	65. Suárez, Rodolfo Alejandro	AUSENTE	
30. Goerling Lara, Enrique Martín	SI	67	66. Tagliaferri, Guadalupe	SI	8
31. González, María Teresa Margarita	SI	18	67. Terenzi, Edith Elizabeth	SI	69
32. Huala, María Victória	SI	72	68. Uñac, Sergio Mauricio	SI	28
33. Juez, Luis Alfredo	SI	9	69. Valenzuela, Mercedes Gabriela	SI	70
34. Juri, Mariana	AUSENTE		70. Vigo, Alejandra María	SI	61
35. Kirchner, Alicia Margarita Antonia	SI	56	71. Vischi, Eduardo Alejandro	SI	22
36. Kroneberger, Daniel Ricardo	SI	20	72. Zimmermann, Victor	AUSENTE	

Observaciones:

- Se deja constancia de que el Senador Lousteau se abstuvo en el artículo 3.
En consecuencia, el resultado para este artículo fue de 58 votos afirmativos y 3 abstenciones.

- Se deja constancia de que los Senadores Lousteau, Tagliaferri, Abad, Losada, Galaretto, Bedia y Paoltroni, se abstuvieron en el artículo 4.
En consecuencia, el resultado de la votación para este artículo fue de 52 votos afirmativos y 9 abstenciones.-

Acta Nº 8

Proyecto: OD: 286/25 - 287/25 - 289/25 - 299/25

SENADO ARGENTINA

Descripción: SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Fecha: 18/09/2025 17:42:54 **Acta :** 8

Mayoría: MAS 1/2 LEGISLADORES PRESENTES

Miembros del cuerpo: 72 **Votación:** NOMINAL

Presidente: Abdala, Bartolomé Esteban

Presentes: 60 **Ausentes:** 12 **AMN:** 31

Afirmativos: 59
Negativos: 1
Abstenciones: 0
Resultado: AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Abad, Maximiliano	SI	44	37. Leavy, Sergio Napoleón	SI	15
2. Abdala, Bartolomé Esteban	SI	Presidente	38. Ledesma, Claudia Alejandra	SI	49
3. Alvarez Rivero, Carmen Silvia	SI	68	39. Lewandowski, Marcelo Néstor	SI	4
4. Andrada, Guillermo Eduardo	SI	31	40. Linares, Carlos Alberto	SI	29
5. Arce, Carlos Omar	SI	59	41. López, Cándida Cristina	SI	30
6. Arrascaeta, Ivanna Marcela	NO	47	42. López, María Florencia	SI	35
7. Atauche, Ezequiel	SI	26	43. Losada, Carolina	SI	42
8. Ávila, Beatriz Luisa	SI	10	44. Lousteau, Martín	SI	7
9. Bedia, Vilma Facunda	SI	65	45. Manzur, Juan Luis	SI	33
10. Bensusán, Daniel Pablo	SI	27	46. Mayans, José Miguel Ángel	AUSENTE	
11. Blanco, Pablo Daniel	AUSENTE		47. Mendoza, Sandra Mariela	SI	32
12. Carambia, José María	SI	64	48. Moisés, María Carolina	AUSENTE	
13. Cora, Stefanía	SI	58	49. Montenegro, Gerardo Antenor	SI	51
14. Corpacci, Lucia Benigna	SI	17	50. Neder, José Emilio	SI	50
15. Crexell, Carmen Lucila	SI	38	51. Olalla de Moreira, Stella Maris	SI	71
16. Cristina, Andrea Marcela	SI	40	52. Olivera Lucero, Bruno Antonio	SI	46
17. De Angeli, Alfredo Luis	SI	6	53. Pagotto, Juan Carlos	SI	48
18. De Pedro, Eduardo Enrique	SI	36	54. Paoltroni, Francisco Manuel	SI	66
19. Di Tullio, Juliana	SI	1	55. Parrilli, Oscar Isidro	SI	12
20. Doñate, Claudio Martín	SI	14	56. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	SI	34
21. Duré, María Eugenia	SI	57	57. Recalde, Mariano	AUSENTE	
22. Espínola, Carlos Mauricio	SI	62	58. Rejal, Jesús Fernando	SI	11
23. Fama, Flavio Sergio	AUSENTE		59. Rodas, Antonio	AUSENTE	
24. Fernández Sagasti, Anabel	SI	2	60. Rojas Decut, Sonia Elizabeth	SI	60
25. Gadano, Natalia Elena	SI	63	61. Romero, Juan Carlos	AUSENTE	
26. Galaretto, Eduardo Horacio	SI	41	62. Salino, Fernando Aldo	SI	5
27. García Larraburu, Silvina Marcela	SI	55	63. Sapag, Silvia Estela	SI	53
28. Giménez Navarro, María Celeste	SI	54	64. Silva, Mónica Esther	SI	39
29. Gimenez, Nora del Valle	SI	16	65. Suárez, Rodolfo Alejandro	AUSENTE	
30. Goerling Lara, Enrique Martín	SI	67	66. Tagliaferri, Guadalupe	SI	8
31. González, María Teresa Margarita	SI	18	67. Terenzi, Edith Elizabeth	SI	69
32. Huala, María Victória	SI	72	68. Uñac, Sergio Mauricio	AUSENTE	
33. Juez, Luis Alfredo	AUSENTE		69. Valenzuela, Mercedes Gabriela	SI	70
34. Juri, Mariana	AUSENTE		70. Vigo, Alejandra María	SI	61
35. Kirchner, Alicia Margarita Antonia	SI	56	71. Vischi, Eduardo Alejandro	SI	22
36. Kroneberger, Daniel Ricardo	SI	20	72. Zimmermann, Victor	AUSENTE	

INSERCIONES

Las inserciones remitidas a la Dirección General de Taquígrafos para su publicación son las siguientes:

1

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA GARCÍA LARRABURU

(P.E.-120/25.)

Señora presidenta:

Lo que hoy discutimos excede largamente un proyecto puntual. Estamos frente a una política sistemática de vetos presidenciales, que vulnera el espíritu de nuestra Constitución. Que, si bien prevé que el Poder Ejecutivo puede vetar leyes, esto no puede ser un recurso ordinario de gobierno, sino, más bien, es una herramienta excepcional, acotada, sujeta a controles, que nunca puede desnaturalizar el principio de división de poderes.

Cuando el veto se convierte en regla, cuando se utiliza para bloquear de manera reiterada al Congreso, estamos ante una usurpación de nuestras facultades legislativas.

El Congreso no es un órgano consultivo. Anular sus decisiones es desconocer la soberanía del pueblo y de las provincias. El presidente Milei ha demostrado no creer en la división de poderes. Quiere un Congreso sin voz ni voto, subordinado a su discrecionalidad.

Por eso este debate no es sólo sobre fondos. Es sobre la vigencia de la Constitución, sobre si respetamos o no la palabra de los representantes del pueblo argentino.

Dicho esto, y para adentrarnos en el debate en sí, lo primero a señalar es que el Gobierno Nacional ha abandonado a las provincias. Retiene fondos que no le pertenecen, recorta derechos y concentra recursos en el AMBA.

Los Aportes del Tesoro Nacional –que deben asistir en situaciones de emergencia o desequilibrio– han sido utilizados como un mecanismo de sometimiento político.

Las transferencias discrecionales se ejecutan con arbitrariedad y castigo. En Río Negro, nuestros vecinos y vecinas pagan impuestos, pero esos fondos no regresan en obras ni subsidios. Mientras tanto, el AMBA recibe 74.000 millones de pesos por mes en transporte, y Río Negro no recibe ni un peso desde 2023. ¿Dónde está la equidad? El federalismo no es un favor, es un mandato constitucional. Exigimos lo que nos corresponde.

Por eso, este Congreso tiene la responsabilidad de insistir con esta Ley.

Que trata de incorporar a la Ley Permanente de Presupuesto la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional, para asistir a las provincias en situaciones de emergencia o desequilibrio financiero.

La finalidad era clara: garantizar que, frente a una crisis, la respuesta no dependa de la discrecionalidad ni del humor del Poder Ejecutivo, sino de un mecanismo automático que asegure previsibilidad, equidad y federalismo real.

Recordemos que cuenta con el respaldo de los veinticuatro gobernadores del país. No se trata de una bandera partidaria, se trata de una demanda federal urgente.

Por eso rechazamos este veto. Porque defendemos una Argentina justa, integrada, donde el federalismo se cumpla y los recursos se distribuyan con equidad.

Muchas gracias.

2

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA GARCÍA LARRABURU

(O.D. N° 286/25.)

Señora presidenta:

Nos encontramos hoy para tratar un proyecto muy significativo para la Patagonia y el patrimonio histórico del país: la declaración como Monumento Histórico Nacional de la Catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi, ubicada en Bariloche, mi ciudad natal.

Este proyecto se presentó por primera vez en 2015 –expediente 52/15– y obtuvo media sanción, pero perdió estado parlamentario en Diputados. Luego, lo volví a presentar en 2022 –expediente 1876/22–, y nuevamente en 2024 –expediente 88/24–.

Esta Catedral no es únicamente un edificio religioso. Es un ícono arquitectónico, cultural y espiritual que guarda en sus muros parte fundamental de la identidad de la región.

Su construcción comenzó en 1942, bajo el diseño del reconocido arquitecto Alejandro Bustillo, autor de obras emblemáticas como el Hotel Llao Llao o la Casa Central del Banco Nación.

De estilo neogótico con reminiscencias francesas, la Catedral se distingue por sus muros de piedra blanca labrada, sus techos de pizarra negra y una planta en forma de cruz latina.

El templo se encuentra sobre la Avenida Costanera, en una pendiente que mira al lago Nahuel Huapi. Desde allí se vuelve inseparable del paisaje barilochense, conformando junto al Centro Cívico –también declarado Monumento Histórico Nacional– un conjunto arquitectónico que proyecta la identidad de la ciudad hacia todo el país

Pero además de su valor arquitectónico, la Catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi es un reservorio de memoria espiritual y cultural. En su interior se emplazan más de cuarenta y cinco vitrales que relatan la historia de la región, y entre ellos, uno brilla con especial fuerza: el beato Ceferino Namuncurá.

Ceferino fue hijo de un lonco mapuche y nieto del cacique Juan Calfucurá. Nació en Chimpay en 1886, en tiempos muy duros para su pueblo. Desde muy joven, expresó un deseo que lo acompañó hasta el final de sus días: “Quiero ser útil a mi gente”. Esa frase resume su vocación de servicio, su entrega generosa y el compromiso con su comunidad

En su vida corta pero intensa, Ceferino supo conjugar la espiritualidad cristiana con el orgullo de su identidad originaria. Cuando en Italia lo miraban con extrañeza, solía responder con claridad: “Sí, soy americano y, además, de la Patagonia”. Esa afirmación resume un legado que hoy sigue vivo: el de un joven que quiso unir fe y raíces, espiritualidad y pertenencia territorial.

Que su figura esté presente en los vitrales de la Catedral de Bariloche no es un hecho menor. Es lo que dota al templo de una espiritualidad esencialmente patagónica, que nace de las raíces más profundas de la tierra y de la memoria de sus pueblos. Es lo que hace de esta Catedral no sólo un monumento de piedra, sino un testimonio de la diversidad cultural y espiritual de nuestro país.

Ahora bien, no podemos quedarnos únicamente en la evocación de su valor simbólico. Tenemos la obligación de hablar del presente. La Catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi fue declarada Patrimonio Histórico Municipal en 2016, pero esa declaración no estuvo acompañada de los recursos necesarios para su conservación. Hoy el edificio evidencia un deterioro alarmante: se observan grietas en los techos, filtraciones de humedad y un desgaste estructural que pone en riesgo su preservación.

El mantenimiento cotidiano depende de los fondos que reúne la propia comunidad de fieles, que apenas alcanzan para cubrir servicios básicos. Sin apoyo estatal, se hace imposible garantizar la restauración que un monumento de esta magnitud merece.

Por eso, la declaración de Monumento Histórico Nacional que aquí debatimos no es un mero gesto formal. Es una medida concreta que permitirá la intervención de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, para garantizar la custodia, conservación, refacción y restauración de la Catedral. Es también una manera de saldar una deuda con Bariloche y con la Patagonia, equiparando este templo al reconocimiento que ya tienen otras obras emblemáticas del mismo período y estilo.

Señora presidenta, la Catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi es arquitectura, historia, cultura, y también espiritualidad viva e identidad patagónica.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen con su voto la aprobación de este proyecto.

3
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA MENDOZA
(P.E.-120/25.)

Señora presidente:

Con la responsabilidad que me honró el pueblo tucumano de representar a mi provincia y, fundamentalmente, mi compromiso con la defensa del federalismo, la equidad y la dignidad de cada una de las provincias de nuestro país, quiero expresar los fundamentos de mi voto.

El presidente Javier Milei mediante el decreto 652/2025 publicado en el Boletín Oficial, ha vetado el proyecto de ley N°27.794, que propone modificar el régimen de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Otro veto más, otro ataque a la división de poderes.

La norma vetada ha sido aprobada por amplia mayoría en ambas Cámaras, proponiendo algo tan elemental como justo: que los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se distribuyan de forma diaria y automática, utilizando los mismos coeficientes que la coparticipación federal. Es decir, que los recursos lleguen a cada provincia según criterios objetivos, sin depender de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.

Los ATN fueron creados por la Ley de Coparticipación Federal para atender desequilibrios financieros y emergencias. Esta ley busca corregir distorsiones que fueron surgiendo a través del

tiempo en su implementación, integrando los ATN a la masa coparticipable y garantizando transparencia, previsibilidad y equidad.

Para Tucumán, esta medida no es abstracta. Es concreta. Cada uno de los diecisiete departamentos que conforman la división territorial de la provincia, incluyen también municipios y comunas rurales, áreas que dependen de estos fondos para sostener servicios esenciales tales como salud, educación, seguridad, obra pública. Son intendentes que no pueden planificar porque no saben si recibirán ayuda o serán ignorados. Son ciudadanos que pagan impuestos, pero no reciben respuestas.

El decreto 652/2025, que formaliza el veto presidencial, sostiene que los ATN deben conservar su carácter “extraordinario” y “discrecional”, bajo administración exclusiva del Ejecutivo. La discrecionalidad mezclada con ajuste y recortes presupuestarios en áreas esenciales para los sectores más vulnerables, no promueven ni el federalismo, ni la equidad, ni la dignidad de nuestro pueblo.

Los argumentos del Poder Ejecutivo a la hora de fundamentar su veto revelan una mirada regresiva del federalismo fiscal. Al insistir en la discrecionalidad como virtud, el decreto desconoce que la ley vetada no eliminaba la capacidad de respuesta ante emergencias, sino que, muy por el contrario, propone reglas claras, previsibilidad y equidad. Automatizar la distribución de los ATN no significa desnaturalizar su función, sino garantizar que todas las provincias accedan a ellos sin depender de afinidades políticas ni gestiones personales ante la Casa Rosada.

Además, el decreto invoca la Constitución Nacional para justificar la concentración de facultades, pero omite que el Congreso tiene plena competencia para legislar sobre el régimen de coparticipación y distribución de fondos.

El veto en este sentido no solo es una objeción técnica, es una decisión política que reafirma un modelo de centralismo fiscal incompatible con el federalismo y, una vez más, atenta desde el Poder Ejecutivo contra el principio de división de poderes establecido por nuestra Constitución Nacional.

La modalidad de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional establecidos en la norma vetada por el presidente de la Nación no sólo beneficia a Tucumán. Resulta equitativa con todas las provincias ya que fortalece el federalismo, promueve la estabilidad macroeconómica regional y elimina el uso partidario de fondos públicos.

Sin lugar a duda, cuando las reglas son claras, el pueblo gana.

Quiero destacar que todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo. El federalismo no es un capricho político, es la base de nuestra Constitución y de la vida democrática de la Argentina. Reconocer la autonomía y las necesidades de las provincias no debilita al Gobierno Nacional: lo fortalece, porque genera confianza, previsibilidad y gobernabilidad.

Por eso, mi voto será en contra de este veto, con la convicción de que lo que defendemos no es solo un recurso económico: defendemos la igualdad de oportunidades, la justicia entre las provincias y sus gobiernos y el derecho de cada ciudadano a que el Estado esté presente en su lugar de origen. Es tiempo de volver a poner al país en el camino del respeto y el diálogo, pero de manera real y no solo como estrategia electoral.

Muchas gracias.

4
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA LEDESMA ABDALA
(O.D. Nº 194/24 y 197/24.)

Señora presidente:

El Senado de la Nación tiene hoy la oportunidad y responsabilidad de avanzar en dos proyectos de ley con enorme consenso, que implican una mejora sustancial en la calidad de la atención de la salud en nuestro país.

En primer lugar, el Orden del Día N° 194/24 toma un proyecto de ley venido en revisión de la Cámara de Diputados que busca asegurar la calidad y seguridad de la atención sanitaria desde un nuevo plexo normativo, previniendo diagnósticos errados y mala praxis.

Conocida como “Ley Nicolás”, toma el nombre de Nicolás Deanna, un joven de Villa Gesell que falleció en el año 2017, a los veinticuatro años, cuando no le detectaron a tiempo una meningitis bacteriana. Su familia ha impulsado, denodadamente, el proyecto y hoy se encuentran presenciando esta sesión.

El proyecto es complementario del sistema de derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud que instrumenta la Ley Nº 26.529. Toma como pilares la vida y la salud como bienes jurídicos a proteger, en el marco de lo previsto por nuestra Constitución

Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos incorporados en el artículo 75, inciso 22 en la reforma constitucional del año 1994.

La aproximación está centrada en las personas y en las comunidades, a través de la definición de un marco jurídico e institucional que promueve la transformación de las pautas culturales, la mejora de las condiciones de la práctica sanitaria, la protocolización y jerarquización de los procesos de atención, la incorporación de herramientas tecnológicas adecuadas, la disminución de daños evitables y el cuidado del marco de trabajo del equipo de salud.

Se proponen mejoras en la formación de los profesionales, la informatización de las historias clínicas, el registro de errores médicos y la centralización de las matrículas profesionales en el Ministerio de Salud. Por supuesto, teniendo en cuenta que la competencia en materia de salud es concurrente entre el Gobierno Nacional y las provincias, se invita a las jurisdicciones a adherir.

Por su parte, el Orden del Día N° 197/24, que surge de una iniciativa de la Asociación Civil sin fines de lucro “Familias AME Argentina”, modifica la Ley N° 26.279, incluyendo la atrofia medular espinal entre las patologías a detectar por pesquisa y cubrir en un posterior tratamiento en todos los establecimientos públicos y privados en los que se atiendan partos o a recién nacidos.

La atrofia muscular espinal (AME) es una enfermedad hereditaria, degenerativa y discapacitante, que destruye progresivamente las neuronas motoras que controlan la actividad esencial del músculo esquelético, deteriorando la motricidad, las funciones respiratorias y digestivas. Resulta determinante el diagnóstico precoz y el acceso oportuno al tratamiento farmacológico, las consultas y controles médicos interdisciplinarios para lograr una adecuada calidad de vida del paciente.

A nadie escapan las dificultades que enfrentan a diario quienes padecen enfermedades poco frecuentes para acceder a los tratamientos y lograr su cobertura por parte de los prestadores de salud. El proyecto al que hoy pretendemos dar media sanción pretende aliviar los padecimientos físicos y emocionales de los pacientes y de sus familias.

En una época en la que el Gobierno Nacional redobla en su impronta de gestión marcada por el desinterés, el desmantelamiento del Estado, el desfinanciamiento de la salud pública y el veto de cada iniciativa que surge desde el Congreso de la Nación para auxiliar a los más vulnerables, es imperioso arribar a los consensos políticos necesarios para avanzar en proyectos como los reseñados. Sólo la solidaridad y la empatía nos permitirá sobrellevar estos tiempos oscuros.

5
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA LEDESMA ABDALA
(P.E.-120/25.)

Señora presidenta:

Luego de una jornada histórica como la que se vivió en el día de ayer en las calles y en el recinto de la Honorable Cámara de Diputados, con el pueblo y legisladores sosteniendo las leyes sancionadas en auxilio de la universidad pública y la salud pediátrica bajo el símbolo del Hospital “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”, hoy nos convoca la necesidad de defender el federalismo y el sostenimiento de un esquema razonable de distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias, insistiendo en el texto sancionado de la Ley N° 27.794 frente al injustificado veto del presidente Javier Milei.

No podemos correr el riesgo, como poder constituido y en el marco del sistema republicano de gobierno que prevé nuestra Norma Fundamental, de acostumbrarnos a que el Poder Ejecutivo desprecie la labor que lleva adelante el Congreso de la Nación. Mucho menos, cuando desde el Gobierno Nacional, con la excusa de un falso equilibrio en las cuentas públicas, se desmantelan y desfinancian políticas públicas con alto impacto en cada una de las provincias, cuando se paralizan obras de infraestructura y se descuidan las rutas, cuando se subejecutan escandalosamente los recursos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional en lo que pareciera ser una suerte de extorsión o forma de disciplinar a los gobernadores.

En un contexto crítico, el nivel de transferencias por ATN a las provincias respecto del Fondo acumulado se encuentra en el menor nivel desde el fin del Gobierno de Mauricio Macri, representando tan sólo el 27 por ciento del total. No necesito decirles que la provincia de Santiago del Estero no ha recibido un solo peso en este ejercicio en ese concepto.

Si se sostuviera el veto dispuesto por el decreto 652/25, estaríamos devolviendo al manejo discrecional del Poder Ejecutivo aproximadamente 1,3 billones de pesos, recursos generados desde las provincias que deben volver a las provincias para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

Ya expresé, en su momento, cuando sesionamos como Cámara de origen, que la Ley en cuestión tiene como basamento la iniciativa de los gobernadores de todas las provincias argentinas y del jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes suscribieron un documento conjunto acordando la necesidad de otorgar razonabilidad a la distribución de los Fondos de Aportes del Tesoro Nacional en los tiempos que corren.

Nuestro federalismo se apoya, desde el comienzo de la conformación del Estado Argentino, en las particulares condiciones económicas, geográficas, culturales, religiosas y políticas que tenemos a lo largo y ancho del territorio.

La Constitución es la que determina qué competencias tiene cada uno de los órdenes de gobierno. Dentro de la reforma constitucional del año 1994 se buscó el fortalecimiento de las autonomías provinciales y municipales, para reducir las atribuciones del Gobierno Federal y afirmar el control vertical del poder como otro objetivo del federalismo, entre ellos el federalismo de concertación.

El artículo 75, inciso 19, de la Ley Fundamental, establece como competencia del Congreso Federal: “Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento.

Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas, el Senado será Cámara de origen. […]”.

El federalismo de concertación, que ha desarrollado doctrinariamente el doctor Pedro J. Frías, entre otros, está inspirado en la búsqueda de un régimen concurrente en el cual las potestades provinciales y nacionales se unan en el objetivo superior de lograr una política uniforme en beneficio de los intereses del Estado Nacional y de las provincias, fallos: 324:4226.

En el considerando 4º del fallo “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/ acción declarativa de inconstitucionalidad” del 4 de mayo de 2021, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que: “[…] el sistema federal constitucional argentino se funda en el principio de ‘lealtad federal’ o ‘buena fe federal’, conforme al cual en el juego armónico y dual de competencias debe evitarse el abuso de las competencias de un Estado en detrimento de los otros. De esta manera, el ideario federal en el que descansa nuestro sistema de gobierno parte de la base de que el Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios coordinan sus facultades ‘para ayudarse y nunca para destruirse’ (“Bazán”, Fallos: 342:509 y “Telefónica Móviles Argentina”, Fallos: 342:1061 voto de los jueces Maqueda y Rosatti, considerando 9°) […]”.

Así es que bajo ningún supuesto puede continuar admitiéndose la sujeción de los Gobiernos Provinciales, el condicionamiento absoluto de su gestión, a los arbitrios del Gobierno Nacional.

Lo dije hace un mes y lo repito, es imperioso reencauzar el vínculo Nación-provincias. Es urgente poner límites al Gobierno Nacional. Corresponde, entonces, conferir racionalidad a la administración y distribución de recursos financieros y fiscales entre las diferentes jurisdicciones, abogando por estructurar el federalismo de manera justa.

La Ley N° 27.794, justamente, genera un marco de participación para el desarrollo igualitario de todas las jurisdicciones locales.

Ni siquiera se ha esmerado el Poder Ejecutivo en sus argumentos para vetar la Ley. Incurre en notorias contradicciones, cuando no en sinsentidos. Se han permitido esgrimir que “…los Fondos de Aportes del Tesoro Nacional se han constituido en un instrumento de asistencia inmediata frente a contingencias críticas…”, justamente, cuando la impronta del Gobierno desde el 10 de diciembre de 2023 ante catástrofes climáticas y a las necesidades del pueblo argentino ha sido de un absoluto desdén.

Manifiesta, asimismo, que “[…] el vaciamiento del Fondo podría conducir a una extrema vulnerabilidad de las Provincias frente a emergencias, afectando no solo el federalismo fiscal, sino también la prestación de servicios básicos a los ciudadanos en circunstancias excepcionales, comprometiendo con ello los principios de equidad y solidaridad federal que la Constitución impone […]”. Pues bien, ¡nunca se han visto más vulnerables nuestras provincias que desde la asunción de Javier Milei! El manejo discrecional del Fondo de ATN, pero también la desinversión en infraestructura, el desfinanciamiento de programas y políticas públicas imprescindibles han dejado a nuestras jurisdicciones en absoluta orfandad.

Y, para colmo, se pretende que las provincias continúen creyendo en las promesas del fallido Pacto de Mayo. ¿Puede alguien seguir creyendo en las promesas de este Gobierno?

Dado el contexto actual, es imperioso mantener el sistema previsto por la Ley N° 27.794, que regula, específicamente, cómo deben repartirse los montos no utilizados del Fondo de Aportes del

Tesoro Nacional entre las provincias. Es de estricta justicia que, luego de las prerrogativas discrecionales no ejercidas por parte del Poder Ejecutivo, rija un mecanismo reglado de distribución fijado por una ley del Congreso Federal.

Insistir en el texto sancionado de la ley, reivindicar nuestras facultades frente a un Poder Ejecutivo que se muestra cada vez más autoritario y cerrado al diálogo, implica mantener el respaldo institucional a un reclamo justo y urgente de las provincias, así como un aporte fundamental para la consolidación del federalismo que exige nuestra historia y nuestra Norma Fundamental.